



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Resolución

Número:

Referencia: EX-2022-36128734- -APN-DR#CNDC

VISTO el Expediente N° EX-2022-36128734- -APN-DR#CNDC, y

CONSIDERANDO:

Que, en el caso de las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deben realizar la notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ello, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 7° a 17, y 80 de dicha ley.

Que la operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la unidad de negocios WARNERMEDIA por parte de la firma DISCOVERY, INC.

Que la transacción combinó los activos de WARNERMEDIA con los negocios de medios de comunicación existentes de la firma DISCOVERY, INC., para crear una compañía de entretenimiento global ampliada —WARNER BROS. DISCOVERY, INC.

Que el perfeccionamiento de la transacción se produjo el 8 de abril de 2022 y su notificación a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA se realizó el 13 de abril de 2022.

Que la notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los Artículos 9° y 84 de la Ley N° 27.442.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso (c) del Artículo 7° de la Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera el umbral de CIEN MILLONES (100.000.000) de UNIDADES MÓVILES (UM) establecido en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442 - monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a la suma de PESOS OCHO

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES (\$ 8.345.000.000.-), y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, el 5 de agosto de 2022, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA emitió el Informe de Objeción a través de su Dictamen, IF-2022-81425482-APN-CNDC#MDP.

Que el entonces Secretario de Comercio dictó la Resolución N° 11 de fecha 14 de septiembre de 2022 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, haciendo propios los argumentos esgrimidos en el dictamen de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA de fecha 5 de agosto de 2022.

Que el citado Informe de Objeción fue notificado a las partes el 15 de septiembre de 2022 y el 6 de octubre de 2022, las partes notificantes presentaron la respuesta a dicho informe.

Que, el 11 de octubre de 2022, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA emitió el Dictamen IF-2022-108039050-APN-CNDC#MEC, a través del cual aconsejó al entonces Secretario de Comercio extender el plazo de CUARENTA Y CINCO (45) días dispuesto por el Artículo 14 de la Ley N° 27.442, en el marco de este procedimiento por CIENTO VEINTE (120) días hábiles —posibilidad que el artículo citado expresamente contempla.

Que el entonces Secretario de Comercio extendió el plazo referido, a través de la Resolución N° 113 de fecha 25 de noviembre de 2022 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, la cual fue notificada a las partes el 28 de noviembre de 2022.

Que, a partir del 9 de febrero de 2023, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA cursó requerimientos de información a las firmas (i) SUPERCANAL S.A., (ii) TELECOM ARGENTINA S.A., (iii) TELECENTRO S.A., (iv) PARAMOUNT GLOBAL, (v) THE WALT DISNEY COMPANY ARGENTINA S.A. (vi) CONTENIDOS PÚBLICOS S.E., (vii) ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES – ENACOM, (viii) INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES – INCAA y (ix) DIRECTV ARGENTINA S.A. los cuales fueron respondidos.

Que, el 3 abril de 2023, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA citó a las partes notificantes a la audiencia especial prevista en el Artículo 14 de la Ley N° 27.442, la cual fue celebrada el 17 de abril de 2023.

Que la firma DISCOVERY, INC. y WARNERMEDIA son competidores directos en distintos mercados pertenecientes a la industria audiovisual.

Que la cadena de valor de licenciamiento y distribución de contenidos audiovisuales para el hogar ha estado históricamente conformada por productores de contenido, productores de señales y distribuidores de señales a los hogares.

Que, en la presente operación, las partes notificantes se encuentran activas en la REPÚBLICA ARGENTINA en: i) la producción y comercialización (licenciamiento) mayorista de señales de TV, en otros segmentos vinculados a estos mercados, como ii) la venta de espacios publicitarios y iii) el licenciamiento de derechos de propiedad intelectual para fabricantes de productos de consumo (merchandising y video juegos), y iv) el suministro minorista de servicios de TV, a través de plataformas OTT mediante SVOD.

Que la operación da lugar a la concentración de DOS (2) importantes grupos de señales de TV paga, cada uno de los cuales cuenta con una gran variedad de temáticas relevantes, lo que conlleva, bajo un análisis que considere la categoría de contenidos que se transmiten, el surgimiento de relaciones de conglomerado, en su variante de efectos de cartera a nivel de la comercialización mayorista de señales de TV.

Que, a partir de una segmentación por tipo de contenido, se verifican solapamientos horizontales en los géneros Infantil, Películas y series, y Entretenimiento de no ficción.

Que, con posterioridad a la notificación de la operación, entre julio de 2023 y febrero de 2024, la compradora tomó la decisión de discontinuar CINCO (5) señales (TruTV, I-sat, TBS, Glitz y MuchMusic) y reemplazar DOS (2) de ellas con nuevas señales (Adult Swim y TBT Novelas).

Que en el caso de la categoría “entretenimiento de no ficción”, el solapamiento verificado al momento de la operación puede considerarse disuelto atento a la discontinuación de la señal True TV.

Que la empresa emergente de la transacción cuenta con una canasta de señales mucho más diversificada, por lo que es posible que la operación incremente y, eventualmente, refuerce la posición negociadora de las partes frente a los operadores de TV paga, lo que podría propiciar un empeoramiento de las condiciones comerciales para estos últimos.

Que, paralelamente, la presente operación genera una relación vertical en la REPÚBLICA ARGENTINA entre las actividades de WARNERMEDIA asociadas a la distribución y licenciamiento de contenido audiovisual pre producidos para TV y entretenimiento en el hogar (aguas arriba) y la comercialización de señales de TV (aguas abajo) de ambas partes.

Que, asimismo, y dado que las empresas cuentan con plataformas OTT de distribución propias, deben examinarse los incentivos y los efectos verticales que podrían surgir si la empresa fusionada decidiera limitar la disposición de contenidos en las señales de televisión paga que ésta comercializa.

Que, al emitir el Informe de Objeción, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA consideró pertinente y adecuado establecer una delimitación para las señales de TV paga, en función del tipo de contenido.

Que, con relación a la producción y comercialización de señales infantiles, la operación implica que la participación conjunta de las empresas involucradas, medida en términos de rating de las señales, alcance casi al CUARENTA Y SEIS POR CIENTO (46 %) en 2021, contando con CUATRO (4) de las NUEVE (9) señales que conforman este mercado; en el escenario más estricto, que considera la salida del mercado de las señales de DISNEY, la participación conjunta alcanza el CINCUENTA POR CIENTO (50 %).

Que, paralelamente, la cantidad de participantes se reduce de CINCO (5) a CUATRO (4) como resultado de la operación.

Que, asimismo, considerando que WARNERMEDIA es el líder del mercado con anterioridad a la operación, se verifica un reforzamiento de dicha situación, ampliando la brecha existente con DISNEY, quien se ubica en segundo lugar y es su principal competidor.

Que, como consecuencia de ello, los precios a abonar por dichas señales podrían verse negativamente afectados, impactando también sobre el precio de los abonos que pagan los consumidores finales.

Que, el Informe de Objeción concluyó —de forma preliminar— que la operación tiene la potencialidad de restringir o distorsionar la competencia, de modo tal que puede resultar perjuicio para el interés económico general, en relación con el mercado de señales Infantiles de TV paga.

Que, con relación a la producción y comercialización de señales de películas y series, la operación implica que la participación de la empresa fusionada se ubique entre el TREINTA Y SEIS COMA NUEVE POR CIENTO (36,9 %) y el TREINTA Y OCHO COMA CINCO POR CIENTO (38,5 %) en el mercado de comercialización de señales de Películas y Series de TV paga, dependiendo del escenario que se examine y según la información disponible para 2021.

Que la participación de la firma DISCOVERY INC. previa a la operación promediaba apenas un TRES COMA OCHO POR CIENTO (3,8 %), en tanto que WARNERMEDIA era el principal jugador del mercado, con una significativa participación cercana al TREINTA Y CUATRO (34 %), teniendo en cuenta ambos escenarios, posición que, pasa a ocupar la empresa fusionada luego de la operación.

Que, respecto de la producción y comercialización de señales de entretenimiento de no ficción, la operación implica que la participación conjunta de las empresas notificantes en el mercado de comercialización de señales de entretenimiento de no ficción de TV paga, para 2021, se posicione cerca del CUARENTA Y SEIS POR CIENTO (46 %) -porcentaje que asciende al CUARENTA Y OCHO COMA CINCO POR CIENTO (48,5 %) si se excluye a la señal Nat Geo Wild de DISNEY.

Que, a su vez, la operación conlleva una reducción de CINCO (5) a CUATRO (4) el número de participantes de este mercado, en el que la firma DISCOVERY INC. pasa a controlar SIETE (7) de las TRECE (13) señales de cable dedicadas a este género.

Que con relación a los efectos de conglomerado / de cartera en el Informe de Objeción se evaluaron los efectos que la operación pudiera tener sobre el resto de los mercados de señales, teniendo en cuenta que las partes se encuentran presentes en otros mercados de señales, de acuerdo con el tipo de contenidos que ofrecen.

Que un mayor poder de negociación obtenido en uno o más mercados de determinado género, producto del incremento de la concentración en cada uno de ellos, puede ser utilizado para incluir al resto de sus señales de otras temáticas en los paquetes básicos de los operadores, lo que podría derivar en: (i) la reducción en la cantidad de señales de otros comercializadores por un límite en la grilla; (ii) el aumento del precio de la totalidad de las señales de la empresa fusionada, con el consecuente aumento en el abono de televisión paga al consumidor final, y (iii) que ante el aumento en el costo de programación el distribuidor busque reducir el resto de los costos de programación abonando menos a los competidores de la empresa fusionada, lo que podría afectar la calidad de los contenidos al disminuir la competencia.

Que en el Informe de Objeción se dictó una medida precautoria de no innovar, la cual estaba orientada a preservar la inalterabilidad de la situación de las empresas que son parte de la presente operación de concentración.

Que, la respuesta de las partes notificantes al Informe de Objeción se estructura en torno a CUATRO (4) ejes: el primero es una crítica a diversos aspectos de la caracterización del mercado de licenciamiento mayorista de canales de TV paga que se realiza en el Informe de Objeción, mientras que las restantes refieren a las teorías del daño que identifica el mismo —esto son los riesgos horizontales, verticales y de cartera que se generarían a partir de la operación.

Que las partes afirmaron que la definición de mercado relevante más adecuada debería ser el licenciamiento

mayorista de canales de TV en el cual, por el grado de concentración que presenta el mercado bajo dicha definición, no surgen problemas de competencia.

Que, adicionalmente, las partes sostienen que, lejos de ser una tendencia “incipiente”, los servicios de streaming han tenido -y seguirán teniendo- un impacto significativo en los hábitos de visualización de los consumidores en la REPÚBLICA ARGENTINA y que, ejercen una presión competitiva significativa, lo que le impediría a la empresa emergente de la operación abusar de cualquier supuesto poder de mercado.

Que respecto de los efectos horizontales identificados en el Informe de Objeción, las partes señalaron que: (i) las carteras de señales de la firma DISCOVERY INC. y WARNERMEDIA supuestamente problemáticas —géneros Infantil, Películas y Series y de Entretenimiento de no Ficción— no son competidoras cercanas y estarán limitadas por competidores fuertes; (ii) las participaciones de mercado y las cifras de IHH combinadas en los géneros de Películas y Series y de Entretenimiento de no Ficción no son suficientemente significativas para causar un perjuicio actual o potencial al interés económico general, y (iii) que los operadores de TV tienen poder de compra compensatorio.

Que, asimismo, contravirtieron las teorías del daño expuestas en el Informe de Objeción respecto de los efectos de conglomerado de la operación.

Que, como consecuencia de la operación, se producen relaciones horizontales en otros mercados de la cadena de valor de los contenidos audiovisuales, que no fueron analizados en el Informe de Objeción, tales como: (i) licenciamiento de derechos de propiedad intelectual para fabricación de productos de consumo; (ii) venta de espacio publicitario; (iii) suministro minorista de servicios de TV a través de plataformas OTT, los cuales no tienen potencialidad para alterar las condiciones competitivas existentes en dichos mercados.

Que, respecto de la respuesta de las partes al Informe de Objeción con relación al licenciamiento mayorista de señales de TV, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ratificó la definición de mercado de producto de licenciamiento mayorista de señales de TV por género.

Que con relación al impacto del streaming, si bien se reconoce la tendencia del aumento de suscriptores a servicios OTT, y la presión competitiva que podrían ejercer en el mediano plazo sobre el servicio de TV paga, se concluye, por un lado, que dicha presión en la actualidad es parcial dado que no se verifica una relación directa entre el crecimiento de las suscripciones OTT y un decrecimiento de TV paga, principalmente porque la demanda de este último servicio no cayó significativamente y, por otro, dado que las disparidades de las condiciones técnicas en términos de conectividad, tecnologías y velocidades de conexión en la actualidad no permiten afirmar que tal sustitución pueda ser posible y homogénea en todo el país.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entendió que esta sustitución tendría más probabilidad de ocurrencia en zonas urbanas de provincias con una alta velocidad promedio de bajada de internet.

Que sin perjuicio de ello, también es importante destacar que aún si se concluyera la existencia de sustitución de la demanda del servicio de TV paga por servicios de streaming ante un incremento poco significativo y no transitorio en el precio del abono básico del primero, ello por sí solo no disuelve los problemas que desde el punto de vista de la competencia también presenta esta operación si se consideran los efectos de cartera conformados tras la concentración.

Que las partes en su respuesta al Informe de Objeción expusieron TRES (3) argumentos adicionales, además de

estar en desacuerdo con la definición de mercado segmentada por género, para asegurar que la operación no supone ningún perjuicio actual o potencial para el interés económico general, a saber: (a) que DISCOVERY INC. y WARNERMEDIA no son competidoras cercanas y estarán limitadas por competidores fuertes; (b) que participaciones de mercado y las cifras de IHH combinadas de las Partes en los géneros de Películas y Series y de Entretenimiento de no Ficción no son suficientemente significativas para causar un perjuicio actual o potencial al interés económico general, (c) que los clientes de las Partes tienen poder de compra compensatorio.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA sostuvo que, en base a su análisis, surge que independientemente de la definición de mercado que se adopte en el caso de señales infantiles, la operación de concentración económica analizada tiene la potencialidad de restringir o distorsionar la competencia, aumentando el poder de mercado de las partes.

Que con relación a las películas y series cabe hacer referencia que entre julio 2023 y febrero 2024, es decir con posterioridad a la emisión del Informe de Objeción, la compradora decidió discontinuar la transmisión de ciertas señales, entre ellas TBS e I-SAT, pertenecientes a la categoría películas y series.

Que, en paralelo, lanzaron DOS (2) nuevas señales con este contenido: TNT NOVELAS y ADULT SWIM y que, a los fines del análisis, y dada la participación de I-SAT y TBS al año 2021, podría estimarse que la participación conjunta -considerando el cierre de las mencionadas señales- pasaría de TREINTA Y OCHO COMA CINCO POR CIENTO (38,5 %) a TREINTA Y SIETE COMA UNO POR CIENTO (37,1 %).

Que este hecho podría atenuar aún más las preocupaciones que se despertaron al momento de la operación, aunque también cabe resaltar que esto podría ser compensado por la mayor audiencia que eventualmente atraigan las señales lanzadas recientemente en esta misma categoría.

Que, sin perjuicio de lo anterior, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entendió que el hecho de que WARNERMEDIA concentre cerca del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35 %) de participación del mercado de producción y comercialización de señales de películas y series sea cual sea el escenario considerado, y aún sin considerar la participación que representa la señal INVESTIGATION DISCOVERY, I-SAT y TBS, lo torna relevante para el análisis de los efectos de cartera en el mercado de producción y comercialización de señales de TV paga referidas en el Informe de Objeción.

Que con relación al licenciamiento mayorista de señales de TV paga de entretenimiento de no ficción, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA consideró importante advertir que la discontinuación de señales implementadas entre julio 2023 y febrero 2024, es decir con posterioridad a la emisión del Informe de Objeción, la compradora decidió dar de baja la señal TruTV.

Que, en consecuencia, el solapamiento verificado al notificarse la operación en la categoría entretenimiento de no ficción y las preocupaciones que podría generar desde el punto de vista de la competencia han desaparecido al momento de la emisión del Dictamen emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que, sin perjuicio de todo lo expuesto, el hecho de que DISCOVERY concentre más del CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45 %) de participación del mercado de producción y comercialización de señales de entretenimiento de no ficción, aún sin considerar el TRES POR CIENTO (3 %) de participación que representa la señal TruTV del objeto, lo torna relevante para el análisis de los efectos de cartera en el mercado de producción y comercialización de señales de TV paga referidas en el Informe de Objeción.

Que, con respecto a los efectos de conglomerado de cartera, la cartera combinada de ambas compañías es mucho más atractiva y robusta que la cartera ofrecida por las partes individualmente.

Que, en efecto, la firma DISCOVERY INC. suma contenidos que antes no tenía (música y noticias) y señales premium, entre las que se incluye TNT Sports y, así, se vería confirmada la tercera condición necesaria formulada por las partes para que la operación de productos complementarios pueda perjudicar al interés económico general.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluyó que las empresas involucradas tendrían la capacidad y el incentivo para aprovechar los efectos de cartera, toda vez que la operación aumenta su poder de mercado y la variedad de señales que distribuyen, las cuales son complementarias, y en algunos casos consideradas imprescindibles, cuya negociación con los clientes se realiza habitualmente de forma paquetizada.

Que, siguiendo la argumentación realizada por las partes, y en consonancia con los argumentos presentados en el Informe de Objeción, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluyó que los efectos horizontales y de cartera de la operación bajo análisis tienen la potencialidad para restringir la competencia en perjuicio del interés económico general.

Que la operación notificada genera una relación vertical en la REPÚBLICA ARGENTINA entre las actividades de WARNERMEDIA asociadas a la distribución y licenciamiento de contenido audiovisual pre producidos para TV y entretenimiento en el hogar (aguas arriba) y la comercialización de señales de TV (aguas abajo) de ambas partes.

Que, asimismo, y dado que las empresas cuentan -limitadamente al momento de la operación- con plataformas OTT de distribución propias, despiertan preocupación los efectos verticales que podrían surgir si la empresa fusionada decidiera limitar la disposición de contenidos en las señales de televisión paga que ésta comercializa.

Que, sin embargo, dada la estructura actual de los mercados en los que participa la empresa fusionada, puede concluirse que los efectos verticales derivados de la operación no se consideran preocupantes desde el punto de vista de la competencia.

Que a fin de captar todos los posibles efectos de la presente operación sobre la competencia es necesario evaluar adicionalmente si los demandantes poseen poder compensatorio para evitar o contrarrestar un eventual ejercicio de poder de mercado por parte de las empresas que se fusionan.

Que el poder de mercado que se crea o refuerza a partir de una operación puede ser contrarrestado en la medida en que la demanda sea llevada a cabo por empresas y esté más concentrada que la oferta.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA sostuvo que ninguna empresa que preste servicios de televisión paga cuenta con una cantidad, calidad y diversidad de contenidos propios que le permita prescindir de los contenidos ofrecidos por las empresas fusionadas y/o competir en condiciones de igualdad con otro operador de TV paga que sí cuente con dichas señales.

Que teniendo en cuenta la heterogeneidad entre los operadores de TV paga, se concluye que el poder compensatorio de la demanda argumentado por las partes encuentra sustanciales limitaciones en cuanto a su capacidad total de disciplinar o contrarrestar los efectos de la concentración.

Que, el 27 de julio de 2023, las partes notificantes realizaron una presentación espontánea acompañando una

propuesta inicial de medidas remediales que abordaba exclusivamente las preocupaciones que la operación despertaba en el segmento infantil.

Que dicha propuesta consistía en la prohibición de empaquetamiento de los canales lineales Infantiles de WARNERMEDIA (comprendiendo Cartoonito, Tooncast y Cartoon Network) con el canal lineal Infantil de la firma DISCOVERY INC. (Discovery Kids) por un período de TRES (3) años a partir de la aprobación condicional de la operación.

Que, por otra parte, el 18 de septiembre 2024 las partes presentaron ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA una nueva propuesta de compromisos.

Que, en dicha propuesta, la firma DISCOVERY INC. se compromete a que sus proveedores de canales de DISCOVERY ofrezcan siempre a los distribuidores de TV Paga los canales lineales infantiles de WARNERMEDIA para su distribución como Canales Infantiles lineales de TV Paga de forma que no resulten individual o conjuntamente vinculados o empaquetados con el canal lineal Infantil de DISCOVERY.

Que, de la misma manera, los proveedores de canales de DISCOVERY siempre ofrecerán a los distribuidores de TV paga el canal lineal infantil de DISCOVERY de forma que no esté vinculado o empaquetado con los canales lineales infantiles de WARNERMEDIA para su distribución como canal infantil lineal de TV Paga.

Que, asimismo, los proveedores de canales de DISCOVERY no harán una oferta del canal lineal infantil de DISCOVERY condicionada a que el distribuidor de TV Paga acepte distribuir cualquiera de los canales lineales infantiles de WARNERMEDIA, o viceversa.

Que sobre la propuesta de compromiso que implica la Prohibición de empaquetamiento del Canal de Fútbol Premium de WARNERMEDIA con los Canales Lineales de DISCOVERY, DISCOVERY se compromete a que los Proveedores de Canales de DISCOVERY siempre ofrezcan a los Distribuidores de TV Paga el Canal de Fútbol Premium de WARNERMEDIA para su distribución como Canal Lineal de TV Paga de forma que no resulte vinculado o empaquetado con los Canales Lineales de DISCOVERY. De la misma manera, los Proveedores de Canales de DISCOVERY siempre ofrecerán a los Distribuidores de TV Paga los Canales Lineales de DISCOVERY de una manera que no resulten individual o conjuntamente vinculados o empaquetados con el Canal de Fútbol Premium de WARNERMEDIA para su distribución como Canales Lineales de TV Paga. Para evitar cualquier tipo de duda, los Proveedores de Canales de DISCOVERY no harán una oferta del Canal de Fútbol Premium de WARNERMEDIA condicionada a que el Distribuidor de TV de Paga acepte distribuir cualquier Canal Lineal de DISCOVERY, ni viceversa.

Que sobre la propuesta de compromiso que implica una creación de una línea directa de atención al cliente DISCOVERY creará una línea directa de atención al cliente, a ser operada por un tercero, para que los Distribuidores de TV Paga dispongan de un medio fácil y accesible para realizar consultas o presentar cualquier queja que puedan tener en relación con los presentes remedios.

Que para evaluar la propuesta ofrecida por las partes debe considerarse la pertinencia, factibilidad y efectividad de la misma.

Que, en primer lugar, hay que resaltar que las medidas de mitigación ofrecidas por las partes contemplan remedios de carácter conductual.

Que, en tal sentido, si bien en general se recomienda la aplicación de remedios de carácter estructural -por

resolver de manera directa las causas del daño a la competencia que se generan a partir de la eliminación de un jugador- ese tipo de condicionamiento no resultaría en este caso una solución eficiente, toda vez que el principal riesgo que se evalúa es la posibilidad de que la empresa fusionada pueda aprovechar los efectos de cartera reforzados por la concentración, generando perjuicios al extender el poder de mercado que poseen en ciertos mercados hacia el resto de las señales de su portafolio.

Que, por el contrario, dadas las características de los mercados objetados y la evaluación de efectos realizada, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA consideró que una propuesta de condicionamientos de carácter conductual que evite que las partes notificantes aten o empaqueten la negociación de señales con mayor participación de mercado relativa aparece como una solución adecuada para mitigar riesgos y asegurar el normal desarrollo de la competencia en los mercados involucrados.

Que, asimismo, la garantía de que esta práctica no sea realizada asegura que los efectos horizontales no se vean agravados.

Que, en relación con el primer remedio propuesto, que garantiza que las señales infantiles de WARNERMEDIA sean ofrecidas de forma que no resulten individual o conjuntamente vinculados o empaquetados la señal infantil de DISCOVERY, o viceversa, debe subrayarse que implica mantener inalteradas las condiciones en las que se negociaba la oferta de señales infantiles de forma previa a la operación, lo que resulta ser un remedio adecuado.

Que sostener la independencia de las señales infantiles en el marco del trato comercial con los clientes contribuye a que los distribuidores de TV Paga preserven mejores condiciones de negociación ante el aumento de la concentración en este género.

Que el empaquetamiento no necesariamente implica una práctica de extensión de poder de mercado de venta atada en los términos del Artículo 3° de la Ley N° 27.442. Una empresa puede ofrecer varios productos en bloque (paquete) pero también puede ofrecerlos en forma separada, de modo tal que el precio del paquete sea menor que la suma de los precios de los productos ofrecidos por separado.

Que, en relación al segundo remedio propuesto, el cual contempla la prohibición del empaquetamiento de la señal premium TNT SPORTS con las señales de DISCOVERY, o viceversa, es dable recordar que esta señal deportiva tiene los derechos de transmisión en vivo del CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de los partidos de fútbol en los que participan los equipos de primera división del fútbol argentino en el ámbito local (campeonato de la Liga Profesional del Fútbol Argentino), y que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA advirtió en varias oportunidades que este contenido es altamente demandado por la audiencia, de modo que se considera imprescindible su inclusión en la grilla de TV paga de cualquier cableoperador.

Que, por tal motivo, y dada la relevancia de los contenidos transmitidos, el remedio resulta pertinente para desincentivar ciertas conductas anticompetitivas que podría favorecer esta concentración.

Que, en conjunto, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA consideró que los remedios presentados diluyen los riesgos detectados por la presente operación en la medida que tienden a disuadir la captación de mayores beneficios derivados de un posible aprovechamiento de la posición dominante y del robustecimiento de la cartera de señales que tendrá la entidad fusionada tras la operación.

Que estas medidas permiten que el predominio de la firma DISCOVERY INC. y WARNERMEDIA en ciertas categorías de contenido y la ampliación de su portafolio no contribuya a aumentar aún más su posición negociadora tras la operación.

Que, por las consideraciones expuestas, esta Secretaría estima conducente aceptar el contenido de la propuesta de compromisos.

Que resulta pertinente indicar que la tercera medida de mitigación ofrecida por las partes consiste en la creación de una línea directa de atención al cliente y que la misma resulta factible dado que pone a disposición un canal de comunicación mediante el cual se puedan realizar consultas o presentar avisos de incumplimiento que puedan existir en los presentes remedios.

Que, en relación al período afectado por el compromiso, las partes ofrecen cumplir con los condicionamientos conductuales por un período de CINCO (5) años a contar desde la fecha de cierre de la operación, lo que ocurrió el 8 de abril de 2022, es decir que el período afectado culminaría el 8 de abril de 2027, plazo que sería aceptable.

Que, a los fines de garantizar el efectivo cumplimiento de las medidas remediales ofrecidas, dentro de los TREINTA (30) días corridos posteriores a la fecha de notificación de la resolución, las partes deberán acreditar ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, la notificación de forma fehaciente a cada uno de los clientes de las medidas conductuales ofrecidas y la implementación de la línea directa de atención comprometida.

Que, por su parte, y con el fin de monitorear el cumplimiento de las medidas por el período afectado, las partes deberán realizar un primer reporte a los SEIS (6) meses de notificada la resolución, acompañando copia de todos los contratos vigentes con los cableoperadoras clientes; dicho reporte se repetirá de forma semestral y las partes deberán informar y acompañar copia de aquellos contratos que se hayan modificado o prorrogado.

Que cada reporte semestral además deberá contener el estado de denuncias o consultas realizadas al canal de atención al cliente.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA no advirtió la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia en la documentación contractual acompañada por las partes notificantes.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluyó que la operación de concentración económica, originalmente y como fuera notificada, infringe el Artículo 8° de la Ley N° 27.442, al disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, en consecuencia, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA emitió el Dictamen de fecha 22 de mayo de 2025, IF-2025-54736838-APN-CNDC#MEC, correspondiente a la “CONC.1850”, en el cual aconsejó a esta Secretaría con relación a la operación de concentración económica consistente en la adquisición del control exclusivo por parte de la firma DISCOVERY, INC. del negocio, activos y pasivos de las operaciones comerciales que constituyen el segmento WARNERMEDIA: (a) Rechazar el compromiso ofrecido por las notificantes con fecha 27 de julio de 2023; (b) Aceptar el compromiso ofrecido por las notificantes con fecha 18 de septiembre de 2024; (c) Subordinar la operación notificada al cumplimiento del compromiso ofrecido por las partes mediante la presentación del 18 de septiembre de 2024 contenida que como ANEXO I Compromiso- (IF-2025-54681741-APN-CNDC#MEC) forma parte integrante del Dictamen de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, todo ello de conformidad con lo establecido por el inciso b) del Artículo 14 de la Ley N° 27.442 (d) Intimar a las partes a acreditar ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA la notificación fehaciente a cada uno de los clientes de las medidas conductuales ofrecidas dentro de los TREINTA (30) días corridos, a partir de la notificación de la resolución; y a

presentar un primer reporte a los SEIS (6) meses de notificada la resolución, adjuntando copia de todos los contratos vigentes con los cable operadores clientes. Este informe deberá repetirse semestralmente, de acuerdo con lo establecido en el apartado IV.2.2 del Dictamen de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA. (e) Establecer que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA podrá, a petición debidamente fundada de la parte notificante y/o por Disposición fundada: (a) Eximir, modificar o sustituir, cualquiera de las obligaciones asumidas en el Anexo I – Compromiso que forma parte del presente dictamen, en circunstancias excepcionales, siempre que no implique alterar el espíritu de la obligación y cuando las partes, acrediten fundadamente que hayan cambiado las condiciones de mercado descriptas en el Dictamen; (b) Rechazar la petición efectuada. (f) Delegar en la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA el monitoreo del cumplimiento del compromiso, así como la posibilidad de modificar, ampliar o reducir el contenido y periodicidad de la información y/o documentación que las partes deban presentar para verificar el cumplimiento de dicho condicionamiento a lo largo del tiempo.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en la Ley N° 27.442 y los Decretos Nros. 480 de fecha 23 de mayo de 2018 y 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Recházase el compromiso ofrecido por las partes notificantes con fecha 27 de julio de 2023.

ARTÍCULO 2°.- Acéptase el compromiso ofrecido por las partes notificantes con fecha 18 de septiembre de 2024.

ARTÍCULO 3°.- Subordínase la operación notificada al cumplimiento del compromiso ofrecido por las partes mediante la presentación del 18 de septiembre de 2024 que, como Anexo I – Compromiso (IF-2025-54681741-APN-CNDC#MEC) forma parte integrante del Dictamen, IF-2025-54736838-APN-CNDC#MEC, de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, todo ello de conformidad con lo establecido por el inciso b) del Artículo 14 de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 4°.- Intímase a las partes que acrediten ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA la notificación fehaciente a cada uno de sus clientes de las medidas conductuales ofrecidas dentro de un plazo de TREINTA (30) días corridos a partir de la fecha de notificación de la presente resolución; y a presentar un primer reporte a los SEIS (6) meses de notificada la resolución, adjuntando copia de todos los contratos vigentes con los cableoperadores clientes. Este informe deberá repetirse semestralmente, de acuerdo con lo establecido en el apartado IV.2.2 del Dictamen de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, IF-2025-54736838-APN-CNDC#MEC.

ARTÍCULO 5°.- Establécese que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA podrá, a petición debidamente fundada de la parte notificante y/o por Disposición fundada: (a) Eximir, modificar o sustituir, cualquiera de las obligaciones impuestas en el Anexo I – Compromiso que forma parte del presente dictamen, en circunstancias excepcionales, siempre que no implique alterar el espíritu de la obligación y cuando

las partes, acrediten fundadamente que hayan cambiado las condiciones de mercado descriptas en el Dictamen;
(b) Rechazar la petición efectuada.

ARTÍCULO 6°.- Delégase en la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, el monitoreo del cumplimiento del compromiso, así como la posibilidad de modificar, ampliar o reducir el contenido y periodicidad de la información y/o documentación que las partes deban presentar para verificar el cumplimiento de dicho condicionamiento a lo largo del tiempo.

ARTÍCULO 7°.- Autorízase a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, a publicar el Dictamen de fecha 22 de mayo de 2025, correspondiente a la “Conc. 1850”, IF-2025-54736838-APN-CNDC#MEC, en la página web oficial del citado organismo.

ARTÍCULO 8°.- Notifíquese a las partes interesadas de la presente medida.

ARTÍCULO 9°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by MARZORATI Esteban
Date: 2025.06.18 16:12:51 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.06.18 16:13:02 -03:00



AL SEÑOR SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO:

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido al expediente EX-2022-36128734- - APN-DR#CNDC, caratulado “*AT&T INC. Y DISCOVERY INC. S/NOTIFICACIÓN ART.9 DE LA LEY 27.442 (CONC.1850)*”.

RESUMEN EJECUTIVO

1. En este dictamen se analiza la operación de concentración económica consistente en la adquisición del control exclusivo sobre la unidad de negocios WarnerMedia por parte de DISCOVERY, INC. La operación da lugar a una compañía de entretenimiento global ampliada denominada WARNER BROS. DISCOVERY, INC.
2. Tras analizar la información presentada en el marco del trámite, esta CNDC emitió un Informe de Objeción identificando preocupaciones competitivas significativas, que sería posteriormente ratificado por el entonces Secretario de Comercio. El Informe concluyó preliminarmente que la operación generaba solapamientos horizontales que incrementaban sustancialmente la concentración en los mercados de señales básicas *Infantiles*, señales de *Películas y Series*, y señales de *Entretenimiento de no Ficción*.
3. Adicionalmente, el Informe señaló los efectos de conglomerado derivados de la conformación de un portfolio diversificado y robusto que incluye señales de todas las temáticas relevantes. La empresa combinada pasaría a controlar aproximadamente 26 señales básicas, equivalentes al 40% de las que componen un abono básico promedio, además de poseer señales *premium* estratégicas como *TNT Sports*, que cuenta con los derechos de transmisión de los partidos del fútbol argentino de primera división.
4. A partir de los riesgos detectados, las partes realizaron una propuesta inicial de remedios que fue posteriormente mejorada y ampliada. Esta nueva propuesta fue presentada el 18 de septiembre de 2024.
5. Los compromisos ofrecidos consisten en: (i) prohibición de empaquetamiento de las señales lineales infantiles de WARNER con la señal lineal infantil de DISCOVERY; (ii) prohibición de empaquetamiento de la señal de fútbol *premium* *TNT Sports* con las señales lineales de DISCOVERY; y (iii) la implementación de una línea directa de atención para que los distribuidores de TV paga puedan realizar consultas o reclamos sobre el cumplimiento de estos compromisos.
6. Las medidas tendrían una vigencia de cinco años a partir de la fecha de cierre de la operación, extendiéndose hasta el 8 de abril de 2027.
7. Esta CNDC ha evaluado la propuesta de compromisos y considera que las medidas remediales ofrecidas son adecuadas y proporcionales para mitigar los riesgos identificados. Los compromisos mantienen inalteradas las condiciones en las que se negociaban las señales infantiles y deportivas *premium* antes de la operación, preservando mejores condiciones de negociación para los distribuidores de TV paga frente al aumento de la concentración.
8. Por lo expuesto, esta CNDC aconsejará subordinar la aprobación de la operación notificada al cumplimiento del compromiso ofrecido por las partes, estableciendo un mecanismo de monitoreo semestral para verificar su cumplimiento durante el período de vigencia.

INDICE

I	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES	3
II	ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO	3
III	EFFECTOS DE LA OPERACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA	5
III.1.	CARACTERIZACIÓN DE LOS GRUPOS DISCOVERY Y WARNER EN ARGENTINA.....	5
III.2.	LA INDUSTRIA Y LOS NUEVOS MODELOS DE DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDO.....	10
III.3.	NATURALEZA DE LA OPERACIÓN	10
III.4.	EL INFORME DE OBJECCIÓN	14
III.4.1.	Definición de mercado relevante	15
III.4.2.	Evaluación de los efectos de la operación sobre la competencia.....	16
III.4.3.	Medida de tutela anticipada.....	26
III.4.4.	Conclusiones preliminares del Informe de Objeción	26
III.5.	RESPUESTA DE LAS PARTES NOTIFICANTES AL INFORME DE OBJECCIÓN.....	26
III.5.1.	Licenciamiento mayorista de canales de TV.....	27
III.5.2.	Las teorías del daño del Informe de Objeción.....	30
III.5.3.	Efectos de conglomerado / cartera	32
III.5.4.	Cierre anticompetitivo del mercado.....	34
III.6.	AUDIENCIA ESPECIAL DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY 27.442	34
III.7.	MERCADOS QUE NO FUERON ANALIZADOS EN EL INFORME DE OBJECCIÓN.....	35
III.7.1.	Licenciamiento de IP para la fabricación de productos de consumo.....	35
III.7.2.	Venta de espacio publicitario	37
III.7.3.	Servicios de TV a través de plataformas OTT (servicios SVOD).....	39
III.8.	ANÁLISIS DEL DESCARGO DE LAS PARTES AL INFORME DE OBJECCIÓN	43
III.8.1.	Licenciamiento mayorista de señales de TV.....	43
III.8.2.	Impacto de los servicios de <i>streaming</i>	45
III.8.3.	Efectos horizontales.....	52
III.8.4.	Efectos de cartera	57
III.8.5.	Efectos verticales	64
III.8.6.	Poder compensatorio de la demanda	66
IV	EL COMPROMISO OFRECIDO	67
IV.1.	CONDICIONAMIENTOS EN OTRAS JURISDICCIONES.....	67
IV.2.	PROPUESTAS OFRECIDAS POR LAS PARTES.....	68
IV.2.1.	Análisis de los compromisos ofrecidos.....	70
IV.2.2.	Duración y monitoreo del compromiso ofrecido.....	71
IV.3.	CLÁUSULAS DE RESTRICCIÓN ACCESORIA A LA COMPETENCIA.....	72
V	CONCLUSIONES FINALES	72

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

9. La operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la unidad de negocios WARNER (“WARNER”) por parte de DISCOVERY, INC. (“DISCOVERY”).
10. La transacción combinó los activos de WARNER con los negocios de medios de comunicación existentes de DISCOVERY, para crear una compañía de entretenimiento global ampliada — WARNER BROS. DISCOVERY, INC.
11. DISCOVERY es una empresa dedicada a los medios de comunicación global, que ofrece contenidos a espectadores de todo el mundo a través de múltiples plataformas de distribución, incluyendo plataformas lineales como la televisión paga, la televisión abierta (*free-to-air* o “FTA”, por sus siglas en inglés) y la televisión por cable, aplicaciones GO autenticadas, acuerdos de distribución digital, acuerdos de licencia de contenidos y productos de suscripción directa al consumidor (*direct-to-consumer* o “DTC”, por sus siglas en inglés).
12. Los contenidos producidos por DISCOVERY incluyen una variedad de géneros como supervivencia, historia natural, exploración, deportes, entretenimiento general, hogar, comida, viajes, héroes, aventura, crimen e investigación, salud y niños. La cartera global de cadenas de DISCOVERY incluye marcas de televisión de no ficción como *Discovery Channel* —su marca de mayor difusión mundial—, *TLC*, *Animal Planet* e *Investigation Discovery*.
13. WARNER desarrolla actividades globales que incluyen el desarrollo, la producción, la concesión de licencias y la distribución de películas, contenidos para TV, juegos y otros contenidos, en diversos formatos físicos y digitales. También produce, licencia y explota diversos servicios de programación de vídeo lineal y no lineal, incluidos los servicios de TV paga *premium*.
14. Cabe destacar que en Argentina, WARNER tiene la licencia para la transmisión de los partidos del campeonato de fútbol de primera división, los que comercializa a través de su canal *TNT Sports*.
15. El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 8 de abril de 2022, y su notificación a esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (CNDC) se realizó el 13 de abril de 2022.

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

16. El 13 de abril de 2022, DISCOVERY y AT&T INC. notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F1. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442.
17. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º, inc. (c), de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia.
18. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera el umbral de CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles establecido en el artículo 9º de la Ley 27.442 —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES (AR\$ 8.345.000.000,00)—, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.¹

¹ La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos

19. El 13 de mayo de 2022, tras analizar la presentación efectuada, esta CNDC consideró que la información se hallaba incompleta, formulando observaciones al formulario F1 y solicitando en dicha oportunidad el correspondiente formulario F2 con el fin de profundizar la investigación.
20. El 5 de agosto de 2022, esta CNDC emitió el informe de objeción a través de su dictamen IF-2022-81425482-APN-CNDC#MDP.
21. El 14 de septiembre de 2022, el entonces Señor SECRETARIO DE COMERCIO dictó la Resolución 11/22 (RESOL-2022-11-APN-SC#MEC) haciendo propios los argumentos esgrimidos en el dictamen de la CNDC del 5 de agosto de 2022 (el “Informe de Objeción”). El mismo fue notificado a las partes el 15 de septiembre de 2022.
22. El 6 de octubre de 2022, las partes notificantes presentaron la respuesta al Informe de Objeción.
23. El 11 de octubre de 2022 esta CNDC emitió el Dictamen IF-2022-108039050-APN-CNDC#MEC, a través del cual aconsejó al entonces SECRETARIO DE COMERCIO extender el plazo de cuarenta y cinco (45) días dispuesto por el artículo 14 de la Ley 27.442 en el marco de este procedimiento por ciento veinte (120) días hábiles —posibilidad que el artículo citado expresamente contempla.
24. El 25 de noviembre de 2022, el entonces SECRETARIO DE COMERCIO dictó la Resolución 113/22 (RESOL-2022-113-APN-SC#MEC), que extiende el mencionado plazo de acuerdo a lo aconsejado en el Dictamen de la CNDC, la cual fue notificada a las partes notificantes el 28 de noviembre de 2022.
25. A partir del 9 de febrero de 2023, se cursaron requerimientos de información a las firmas (i) SUPERCANAL S.A., (ii) TELECOM ARGENTINA S.A., (iii) TELECENTRO S.A., (iv) PARAMOUNT GLOBAL, (v) THE WALT DISNEY COMPANY ARGENTINA S.A. (vi) CONTENIDOS PÚBLICOS S.E., (vii) ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES – ENACOM, (viii) INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES – INCAA y (ix) DIRECTV ARGENTINA S.A. Todos estos requerimientos de información fueron oportunamente respondidos por las empresas requeridas.
26. El 3 abril de 2023, esta CNDC citó a las partes notificantes la audiencia especial prevista en el artículo 14 de la Ley 27.442. La audiencia se celebró el 17 de abril de 2023.
27. El acta no confidencial se encuentra vinculada a las presentes actuaciones bajo IF-2023-42230567-APN-DR#CNDC, y el acta confidencial se encuentra vinculada bajo el IF-2023-42230760-APN-DR#CNDC. Asimismo, dicho acto concluyó pasando a un cuarto intermedio, fijando nueva fecha de audiencia, dándose por notificadas las partes notificantes en el mismo acto. La nueva audiencia se celebró el 9 de mayo de 2023.
28. Finalmente, el 3 de febrero de 2025 luego de varias presentaciones parciales las partes dieron respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo los formularios F1 y F2 acompañados y reanudando el plazo establecido en el artículo 14 de la Ley 27.442 a partir del día hábil posterior al enunciado. Luego del vencimiento de dicho plazo comenzarán a correr los ciento veinte (120) días adicionales.

(INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web”. El 31 de enero de 2022, la ex Secretaría de Comercio Interior dictó la Resolución SCI 35/2022, que estableció el valor de la unidad móvil en PESOS OCHENTA Y TRES CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (AR\$ 83,45).

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

III.1. Caracterización de los grupos DISCOVERY y WARNER en Argentina

29. La operación consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la unidad de negocios WARNER por parte de DISCOVERY.²
30. DISCOVERY es una empresa de medios de comunicación global, constituida en los Estados Unidos de América, que distribuye contenidos de una gran variedad de géneros a espectadores de más de 220 países.
31. WARNER, por su parte, desarrolla actividades globales que incluyen el desarrollo, la producción, la concesión de licencias y la distribución de películas, contenidos para TV, juegos y otros contenidos, en diversos formatos físicos y digitales. También produce, licencia y explota diversos servicios de programación de vídeo lineal y no lineal, incluidos los servicios de TV paga *premium*, que se ponen a disposición tanto a través de terceros como de distribuidores afiliados sobre una base mayorista, incluyendo emisoras y operadores de televisión paga y servicios multiplataforma *on demand* (*Video on Demand*, o “VOD”, por sus siglas en inglés), así como también sobre una base minorista, que involucra la provisión directa de servicios de TV al consumidor final, a través de plataformas OTT.³
32. A continuación, la Tabla 1 resume las actividades económicas desarrolladas por las empresas afectadas de los grupos notificantes en Argentina.

Tabla 1 | Comparación de las actividades de las empresas afectadas (comprador y objeto) en la República Argentina

Empresas afectadas	Actividad económica principal
DISCOVERY	
DISCOVERY COMMUNICATIONS ARGENTINA S.R.L. (Argentina)	Provisión de servicios de apoyo a la distribución de las señales de TV y sitios web de Discovery, incluyendo apoyo a las ventas, marketing, investigación, programación y finanzas. Comercialización de espacios publicitarios en señales de TV y sitios web de Discovery.
DISCOVERY LATIN AMERICA LLC. (Estados Unidos)	Comercialización de espacios publicitarios en señales de TV y plataformas digitales a anunciantes panregionales en Latinoamérica.
LATIN AMERICA GOLF S.L. (España)	Distribución de la señal <i>Golf Channel Latin America</i> a operadores de TV paga en Argentina.
DISCOVERY MEDIA VENTURES LIMITED (Reino Unido)	Comercialización de licencias de contenido para productos de consumo en Latinoamérica.

² Corresponde aclarar que existen tres negocios de WARNER que no formaron parte de la Transacción, a saber: (i) Crunchyroll, un negocio de producción y distribución de anime que se vendió a Sony en agosto de 2021; (ii) Playdemic, Ltd., de Warner Bros. Games, una empresa de juegos para móviles que se vendió a Electronic Arts en septiembre de 2021, y (iii) Xandr, Inc. un servicio de publicidad analítica, que permaneció en AT&T y respecto del cual AT&T entró recientemente en un acuerdo para venderla a Microsoft.

³ Un servicio OTT (over the top, por sus siglas en inglés) consiste en la transmisión de audio, vídeo y otros contenidos a través de internet.

DISCOVERY NETWORKS, S.L. (España)	Comercialización de espacios publicitarios. Licenciamiento mayorista de las señales <i>Discovery</i> , <i>Discovery Kids</i> , <i>Discovery Home & Health</i> , <i>Animal Planet</i> , <i>TLC</i> , <i>Investigation Discovery</i> , <i>Discovery Science</i> , <i>Discovery Turbo</i> , <i>Food Network</i> , <i>HGTV</i> , <i>Discovery Theatre</i> y <i>Discovery World</i> a operadores de TV paga para su distribución en Argentina.
DPLAY ENTERTAINMENT LIMITED (Reino Unido)	Suministro minorista de servicios de TV a consumidores. En particular, distribuye la plataforma de suscripción de video <i>on-demand</i> (<i>suscription video on demand</i> , en adelante “SVOD”) Golf TV directamente a los consumidores en Argentina, un servicio centrado en torneos, noticias y documentales de golf. Golf TV es el único servicio OTT ofrecido por DISCOVERY en Argentina.
SCRIPPS INTERNATIONAL MEDIA HOLDINGS LLC (Estados Unidos) (“Scripps”)	Hasta julio de 2021, fue titular de los contratos de distribución de señales para Latinoamérica con operadores locales de TV, incluyendo Argentina (en particular, era el distribuidor de <i>Food Network</i>). Desde esa fecha, los nuevos y/o futuros contratos relacionados con las señales de Scripps se tramitan a través de DISCOVERY NETWORKS S.L., incluyendo no solamente a <i>Food Network</i> sino también al resto de la cartera de señales de Discovery (a excepción de la señal <i>Golf Channel Latin America</i>).
WARNER	
ALLOY ENTERTAINMENT, LLC (Estados Unidos)	Comercialización de publicaciones propias en inglés, en formato digital e impreso, a través de la concesión de derechos a varias editoriales para que traduzcan, publiquen y vendan las versiones en español de sus libros en Argentina
E.C. PUBLICATIONS, INC (Estados Unidos)	Comercialización de publicaciones propias en inglés, en formatos digitales e impresos, por medio de terceros agentes de distribución. Concesión de derechos a editoriales para que publiquen y vendan en español versiones impresas de sus publicaciones en Argentina.
EMPRESA ARGENTINA GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE	Licenciamiento mayorista de las señales <i>Cinemax</i> , <i>HBO</i> , <i>HBO2</i> , <i>HBO Family</i> , <i>HBO Plus</i> , <i>HBO Signature</i> , <i>HBO Mundi</i> , <i>HBO Xtreme</i> y <i>HBO Pop</i>).

SEÑALES, LLC (Estados Unidos)	Actividades de apoyo para la distribución de las señales mencionadas en Argentina (actividades relacionadas con la promoción de las señales y la programación de WARNER en Argentina, como con la organización de promociones para atraer y retener a los suscriptores y la contratación de <i>call centers</i>).
HBO DIGITAL LATIN AMERICA, LLC (Estados Unidos)	Hasta mediados del 2021, se dedicaba a la distribución minorista del servicio independiente de programación VOD transmitido por Internet (es decir, que no requiere una suscripción de televisión paga a los canales <i>premium</i> de HBO) de HBO LAG, a saber, HBO GO, que era distribuido en América Latina. A partir de la discontinuidad de dicho servicio, a mediados de 2021, no registró ventas en el país.
HBO OLE DISTRIBUTION, LLC (Estados Unidos)	Licenciamiento mayorista de señales de TV paga a <i>Claro Video</i> .
IMAGEN SATELITAL S.A. (Argentina)	Licenciamiento mayorista de señales para redes de TV paga en Argentina y sus sitios web de internet asociados, y otros servicios de contenido digital. En particular, distribuye sus propias señales (<i>I-sat</i>, <i>Space</i>, <i>MuchMusic</i> y <i>TNT Sports</i>) y las de TURNER INTERNATIONAL LATIN AMERICA, INC. (<i>TBS</i>, <i>Glitz</i>, <i>TruTV</i>, <i>HTV</i>, <i>TNT Series</i>, <i>TNT</i>, <i>TCM</i>, <i>Cartoon Network</i>, <i>Cartoonito</i>, <i>Tooncast</i>, <i>Cinemax</i>, <i>CNN International</i> y <i>CNN Español</i>). Comercialización de inventario publicitario en esas redes y servicios. Licenciamiento de derechos de distribución de contenido audiovisual. Producción de contenido de programación audiovisual.
TURNER INTERNATIONAL LATIN AMERICA, INC. (Estados Unidos)	Activa en Argentina únicamente a través de ventas intercompañías a IMAGEN SATELITAL S.A. Es la titular de los derechos de los contenidos que se programan tanto en las señales de su propiedad como en los de IMAGEN SATELITAL S.A.
WARNER BROS. ENTERTAINMENT ITALIA S.R.L. (Italia)	Concesión de licencias de propiedad intelectual para productos de consumo en contratos globales de múltiples entidades legales internacionales,

WARNER BROS. ENTERTAINMENT AUSTRALIA PTY LIMITED (Australia)	que luego se asignan a los países (no necesariamente una venta real/directa en Argentina).
WARNER BROS. ENTERTAINMENT ESPAÑA, S.L. (España)	
WARNER BROS. ENTERTAINMENT NEDERLAND B.V. (Países Bajos)	
WARNER BROS. ENTERTAINMENT GmbH (Alemania)	
WARNER BROS. ENTERTAINMENT UK LIMITED (Reino Unido)	
WARNER BROS. ENTERTAINMENT S.A.S. (Francia)	
WARNER BROS. JAPAN LLC (Japón)	
WARNER BROS. INTERNATIONAL ENTERPRISES INC. (Estados Unidos)	Distribución de videojuegos en formato digital en las plataformas <i>Google Play</i> y <i>Steam</i> de Valve, ambas disponibles en Argentina.
WARNER BROS. INTERNATIONAL TELEVISION DISTRIBUTION INC. (Estados Unidos)	Licenciamiento de contenido de Warner Bros. (que incluye largometrajes, programación animada y programación realizada para TV) para emisores de TV abierta y para TV paga pan-regional y/o multi-territorial, y los proveedores de SVOD, cuyos servicios de programación están disponibles en Argentina, tales como <i>Netflix</i> , <i>HBO Go</i> y <i>Amazon</i> .
WARNER BROS. INTERNATIONAL TELEVISION PRODUCTION LIMITED (Reino Unido)	i) Licenciamiento del derecho para la producción de versiones locales de formatos televisivos guionados y no guionados de propiedad y/o controlados por Warner Bros. Television Group, a emisoras o productoras independientes, y servicios de consultoría a estos terceros, en relación con la producción de la versión local pertinente. ii) Licenciamiento de programas terminados no guionados que son propiedad y/o están controlados por Warner Bros. Television

	Group a emisoras no relacionadas que operan en el país.
WARNER BROS. HOME ENTERTAINMENT INC. (Estados Unidos)	Realiza sus actividades en Argentina a través de tres divisiones principales: (i) <u>Warner Home Video</u>: licenciamiento de videos para el hogar mediante formatos físicos y derechos de juegos mediante formatos físicos, a licenciarios que distribuyen sus productos en Argentina; (ii) <u>Warner Bros. Digital Distribution</u>: licenciamiento de programación directamente a los servicios TVOD y EST disponibles en Argentina; y (iii) <u>Warner Bros. Interactive Entertainment</u>: concesión de licencias para la distribución digital de contenido de videojuegos.
WARNER BROS. CONSUMER PRODUCTS INC. (Estados Unidos)	Comercialización y concesión de licencias de productos de consumo, a través del agente de licencias Tycoon Enterprises S.A. de C.V.
WARNER BROS. (SOUTH) INC. SUCURSAL ARGENTINA	Distribución de películas cinematográficas.
WB GAMES INC. (Estados Unidos)	Concesión de licencias para la distribución digital de contenido de videojuegos.
WARNER BROS. DISTRIBUTING INC. (Estados Unidos)	i) Distribución internacional, a través de su división Warner Bros. Pictures International, de películas del catálogo cinematográfico, por medio de un distribuidor externo. ii) Concesión de licencias de derechos no teatrales a un tercero a nivel internacional, incluso para locaciones no cinematográficas (por ejemplo, escuelas, bibliotecas, hoteles y restaurantes, entre otros).
WARNERMEDIA DIRECT LATIN AMERICA, LLC. (Estados Unidos)	Distribución, directamente o a través de otras entidades del Grupo WarnerMedia o terceras partes, de la plataforma OTT <i>HBO Max</i> , de la cual es propietario. <i>HBO Max</i> es el único servicio OTT ofrecido por WARNER en Argentina.

Fuente: CNDC, sobre la base de información aportada por las partes.

33. Como se desprende de la tabla anterior, DISCOVERY y WARNER son competidores directos en distintos mercados pertenecientes a la industria audiovisual.

III.2. La industria y los nuevos modelos de distribución de contenido

34. La cadena de valor de licenciamiento y distribución de contenidos audiovisuales para el hogar ha estado históricamente conformada por *productores de contenido*, *productores de señales* y *distribuidores de señales* a los hogares.
35. El primer eslabón involucra la producción y creación de contenido para TV.
36. El segundo, compuesto por los programadores de señales, demanda el contenido producido en el eslabón anterior y lo agrupa para elaborar una o varias señales, las cuales son adquiridas por los distribuidores para conformar una grilla de programación (conjunto de señales agrupadas por temática), que luego es ofrecida a los consumidores finales bajo la forma de una señal de TV.
37. Finalmente, los distribuidores de señales las adquieren del eslabón anterior y arman un paquete de señales con distintas temáticas que es ofrecido a los consumidores finales bajo distintas tecnologías de distribución (satelital, cable, IPTV, entre otros).
38. Sin embargo, la industria ha atravesado profundos cambios en los últimos años. En la actualidad —y como ya fuera analizado por esta CNDC⁴—, el desarrollo tecnológico ha permitido la aparición de nuevas formas de distribución de contenido al hogar.
39. Es el caso de las principales plataformas OTT (*Amazon Prime Video*, *Netflix*, *MAX*, *Disney+*, *Paramount+*, *Apple tv*), las cuales tienen en común contar con una gran producción propia de contenidos, en algunos casos complementada por contenidos de otras productoras.
40. De este modo, el contenido producido en el primer eslabón puede ser enviado directamente a los consumidores a través de plataformas de distribución propias, o demandado por otras plataformas de contenido no lineal (Vod), que luego ofrecen su programación a los usuarios finales.⁵
41. Teniendo en cuenta el crecimiento de las suscripciones a plataformas OTT, así como el surgimiento de nuevas plataformas con una oferta cada vez más amplia y diversificada de contenidos, es que esta CNDC evaluará el grado de presión competitiva que podrían estar ejerciendo las plataformas sobre la distribución.
42. Finalmente, y en otro orden, es importante agregar y tener en consideración que tanto proveedores de contenido y de señales como distribuidores de señales de TV paga suelen participar en la comercialización de espacios publicitarios que son exhibidos en las señales que estructuran y comercializan, según el caso.

III.3. Naturaleza de la operación

43. En la presente operación, las partes notificantes se encuentran activas en Argentina en: i) la producción y comercialización (licenciamiento) mayorista de señales de TV, en otros segmentos vinculados a estos mercados, como ii) la venta de espacios publicitarios y iii) el licenciamiento de derechos de propiedad intelectual para fabricantes de productos de consumo (*merchandising* y

⁴ Dictamen CNDC IF-2021-125063932-APN-CNDC#MDP del 23 de diciembre de 2021, correspondiente al expediente EX-2020-57150244- -APN-DR#CNDC, caratulado “CONC.1692 - THE WALT DISNEY COMPANY Y TWENTY-FIRST CENTURY FOX, INC. S/NOTIFICACIÓN ART. 9º DE LA LEY N° 27.442”, anexo de la Resolución 11/22 (RESOL-2022-11-APN-SCI#MDP) de fecha 17 de enero de 2022.

⁵ En respuesta al ingreso de estos nuevos proveedores de contenidos (OTT), la mayoría de los operadores de televisión paga comenzaron a ofrecer a los usuarios el servicio lineal y no lineal de manera conjunta. Es importante agregar que la oferta de servicios VoD suele utilizar el modelo de negocios OTT que, a diferencia de la forma tradicional de los servicios de televisión paga donde el operador distribuye los contenidos al hogar a través de su red, le permite al usuario acceder a los contenidos a través de la red de internet —a través de la infraestructura de un tercero.

video juegos), y iv) el suministro minorista de servicios de TV, a través de plataformas OTT mediante SVOD.

44. A continuación, se presenta la Tabla 2 que muestra un resumen de los mercados donde cada una de las partes notificantes se encuentran presentes a nivel nacional.

Tabla 2 | Mercados del sector audiovisual donde las partes notificantes se encuentran presentes en la República Argentina

Nivel de la cadena audiovisual	Actividad	DISCOVERY	WARNER-MEDIA
Producción de contenidos	Producción y suministro de contenidos audiovisuales para TV (por encargo)	NO	SI
Distribución de contenidos	Distribución de películas cinematográficas	NO	SI
	Distribución y licenciamiento de contenido audiovisual pre producidos para TV	NO	SI
	Ventas transaccionales (alquiler digital (TVOD) y compra (EST), y negocio de venta de discos físicos (entretenimiento en el hogar)	NO	SI
Programación de contenidos	Producción y comercialización (licenciamiento) mayorista de señales de TV	SI	SI
Servicios OTT	Suministro de plataformas OTT mediante SVOD	SI	SI
Publicidad	Venta de espacios publicitarios	SI	SI
<i>Merchandising</i>	Licenciamiento de derechos de propiedad intelectual para fabricantes de productos de consumo	SI	SI
Videojuegos	Venta de videojuegos en formato físico y digital	NO	SI
Publicaciones (libros y revistas)	Venta de historietas y libros en formatos digitales e impresos a través de distribuidores, y concesión de derechos a las editoriales para publicar las versiones impresas	NO	SI

Fuente: CNDC, sobre la base de información aportada por las partes.

45. Tal como surge de la tabla precedente, la presente operación genera solapamientos horizontales en Argentina en varios segmentos de la cadena de valor del sector audiovisual:
- (a) Producción y comercialización (licenciamiento) mayorista de señales de TV;
 - (b) Venta de espacio publicitario;
 - (c) Licenciamiento de derechos de propiedad intelectual para fabricantes de productos de consumo; y
 - (d) Suministro minorista de servicios de TV, a través de plataformas OTT (servicios SVOD).

46. En relación con la producción y comercialización de señales de TV, la Tabla 3 resume las distintas señales que comercializan tanto DISCOVERY como WARNER a nivel nacional, agrupadas en función del género o temática que generalmente se les asigna.

Tabla 3 | Señales de TV paga ofrecidos por las partes, clasificados por temática o género

GÉNERO	DISCOVERY	WARNER
Infantil	<i>Discovery Kids</i>	<i>Cartoon Network</i> <i>Cartoonito</i> <i>Tooncast</i>
Deportes	<i>Golf Channel Latin America</i>	<i>TNT Sports</i> (*)
Entretenimiento de no ficción ⁶	<i>Animal Planet</i> <i>Discovery Channel</i> <i>Discovery Theater</i> <i>Discovery Science</i> <i>Discovery World</i> <i>Discovery Turbo</i> ⁷	<i>TruTV</i> (**)
Películas y series	<i>Investigation Discovery</i>	<i>Cinemax</i> <i>I-sat</i> (**) <i>Space</i> <i>TBS</i> (**) <i>TCM</i> <i>TNT</i> <i>TNT Series</i> <i>HBO</i> (*) <i>HBO 2</i> (*) <i>HBO Family</i> (*) <i>HBO Mundi</i> (*) <i>HBO Plus</i> (*) <i>HBO Pop</i> (*) <i>HBO Signature</i> (*) <i>HBO Xtreme</i> (*)

⁶ De acuerdo con la información presentada por las partes, abarca contenido relacionado con la aventura, documentales, crimen e investigación, paranormal, entre otros.

⁷ Las partes incluyeron a esta señal en el segmento de “entretenimiento de no ficción”. Sin embargo, de acuerdo con la investigación realizada por esta CNDC en el análisis de la operación de concentración económica DISNEY/FOX, también es posible asociarla al segmento de “deportes”, en opinión de los principales operadores de TV paga del país. De todas maneras, no resultaba ser una opinión unánime, por cuanto el representante de DISCOVERY precisamente señaló, en dicha oportunidad, que era más una “señal de fierros” y que no transmitía eventos en vivo, como sí lo hacían las señales deportivas ESPN, Fox Sports y TyC Sports. En el presente caso y en estas instancias de la investigación, esta CNDC considera que no resulta necesario profundizar en el análisis, dado que las participaciones de mercado no presentan variaciones significativas, según sea el segmento en el que se la clasifique.

Estilo de vida ⁸	<i>TLC</i> <i>Home & Health</i> <i>HGTV</i>	<i>Glitz</i> (***)
Variedad e interés general	<i>Food Network</i>	
Musical		<i>HTV</i> <i>MuchMusic</i> (**)
Noticias		<i>CNN Español</i> <i>CNN International</i> <i>CNN Chile</i> (****)

Fuente: CNDC, sobre la base de información aportada por las partes.

Notas: (*) señal *premium* (**) Estas señales fueron discontinuadas. En el caso de *True TV* fue discontinuada el 21 de diciembre de 2023, y sustituida por *Adult Swim*, que transmite series de animación y acción para jóvenes adultos, catalogado como un canal de “Películas y Series”. TBS fue discontinuada el 10 de julio de 2023, y reemplazada por TNT Novelas, que emite telenovelas, también catalogado como un canal de “Películas y Series”. *I-SAT* fue discontinuado el 29 de febrero de 2024. Este canal no ha sido sustituido por una nueva oferta. Finalmente, *MuchMusic* fue discontinuado el 29 de febrero de 2024 y, al igual que *I-SAT*, tampoco fue sustituido. (***) Esta señal fue discontinuada el 29 de febrero de 2024. Según indican las partes, en la medición de IBOPE en términos de rating, la señal ha medido cero en los últimos tres años, de modo que no supone incremento alguno de la participación de mercado conjunta de las partes. (****) no disponible en Argentina excepto para DirecTV, que sube el canal a su satélite desde Chile.

47. La operación da lugar a la concentración de dos importantes grupos de señales de TV paga, cada uno de los cuales cuenta con una gran variedad de temáticas relevantes, lo que conlleva, bajo un análisis que considere la categoría de contenidos que se transmiten, el surgimiento de relaciones de conglomerado en su variante de efectos de cartera a nivel de la comercialización mayorista de señales de TV.
48. Asimismo, tal como surge de la tabla precedente, a partir de una segmentación por tipo de contenido, se verifican solapamientos horizontales en los géneros *Infantil*, *Películas y series*, y *Entretenimiento de no ficción*.
49. No obstante, cabe destacar que, con posterioridad a la notificación de la operación, entre julio de 2023 y febrero de 2024, la compradora tomó la decisión de discontinuar cinco (5) señales (*TruTV*, *I-sat*, *TBS*, *Glitz* y *MuchMusic*) y reemplazar dos de ellas con nuevas señales (*Adult Swim* y *TBT Novelas*). Por lo tanto, en el caso de la categoría “entretenimiento de no ficción”, el solapamiento verificado al momento de la operación puede considerarse disuelto atento a la discontinuación de la señal *True TV*.
50. También se encuentra, *a priori*, una relación horizontal en la categoría *Deportes*, pero solo si se considerara una definición de mercado que no distinguiera por tipo de señal (básica o *premium*), lo cual no será el caso, como se explicará en la siguiente sección.
51. Con respecto a las restantes categorías de contenidos, donde no se verifican relaciones horizontales, se observa que la adquirente y la objeto ofrecen señales de otros géneros como *Estilo de vida*, *Variedad e interés general*, *Noticias*, y *Musical*.
52. La empresa emergente de la transacción cuenta con una canasta de señales mucho más diversificada, por lo que es posible que la operación incremente y, eventualmente, refuerce la

⁸ Según indicaron las empresas notificantes, este género incluye contenido vinculado con las relaciones, mejoras en el hogar, belleza, comida, entre otros.

posición negociadora de las partes frente a los operadores de TV paga, lo que podría propiciar un empeoramiento de las condiciones comerciales para estos últimos, como se explicará más adelante.

53. Dicho efecto resulta aún más relevante cuando, como se analiza en las secciones III.4.2y III.8.3, las participaciones post operación en términos de *rating* en más de un mercado se ubican entre el 40% y el 50%, especialmente en mercados altamente concentrados.
54. Paralelamente, la presente operación genera una relación vertical en Argentina entre las actividades de WARNER asociadas a la distribución y licenciamiento de contenido audiovisual pre producidos para TV y entretenimiento en el hogar (*aguas arriba*) y la comercialización de señales de TV (*aguas abajo*) de ambas partes.
55. Asimismo, y dado que las empresas cuentan con plataformas OTT de distribución propias, deben examinarse los incentivos y los efectos verticales que podrían surgir si la empresa fusionada decidiera limitar la disposición de contenidos en las señales de televisión paga que ésta comercializa.
56. En cuanto a los efectos horizontales, esta CNDC ha emitido oportunamente un informe de objeción, referido a los mercados sobre los cuales la operación podría generar efectos perjudiciales para la competencia. A continuación, en el apartado III.4, se presenta el análisis efectuado en el marco del artículo 14 de la Ley 27.442 para los mercados de producción y comercialización mayorista de señales de TV paga, de acuerdo con los siguientes géneros o tipo de contenido: (i) *infantil*, (ii) *películas y series*, y (iii) *entretenimiento de no ficción*, en los cuales este organismo identificó riesgos para la competencia.
57. Para el resto de los mercados con solapamientos horizontales en los que no se detectaron potenciales problemas de competencia en una primera instancia, se presentará un análisis en la sección III.7 del presente dictamen. Estos mercados son los correspondientes a la venta de espacios publicitarios, el licenciamiento de derechos de propiedad intelectual para fabricantes de productos de consumo (*merchandising* y video juegos) y el suministro minorista de servicios de TV, a través de plataformas OTT / servicios SVOD.

III.4. El Informe de Objeción

58. Según lo establecido en el artículo 14 de la Ley 27.442, cuando la autoridad de aplicación de la norma considere que una operación de concentración tiene potencialidad para restringir o distorsionar la competencia, previo a adoptar una decisión definitiva, elaborará un informe con sus objeciones, el cual pondrá a disposición de las empresas notificantes y el público en general.
59. El informe referido es un documento en el que se evalúa preliminarmente el impacto de la transacción notificada, y en el que se plasman las preocupaciones específicas que podrían derivarse de una operación de concentración económica concreta en la estructura de un mercado determinado.
60. El mismo artículo dispone que las empresas notificantes deberán ser convocadas a una audiencia especial para examinar potenciales medidas que neutralicen los riesgos identificados en el informe de objeción. Complementariamente, el artículo 14 del Decreto PEN 480/18 dispone que las empresas notificantes pueden formular las consideraciones al informe de objeción que estimen oportunas.
61. Como ya fue reseñado, la CNDC en su Informe de Objeción identificó aspectos de la operación que podrían tener potencialidad para restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar en perjuicio al interés económico general.

62. A continuación, se presenta el análisis de los mercados relevantes desarrollado en el Informe de Objeción.

III.4.1. Definición de mercado relevante

III.4.1.1. Producción y comercialización de señales de TV

63. Esta CNDC analizó el mercado de producción y comercialización de señales de TV en sucesivas oportunidades.⁹
64. De acuerdo con la jurisprudencia existente en la Argentina, las señales de televisión abierta y las señales de televisión paga no forman parte del mismo mercado desde el punto de vista de la defensa de la competencia.
65. La información que ha podido ser recabada en los diferentes análisis permiten concluir que la diferencia entre la naturaleza de las señales abiertas y pagas lleva a una diferenciación de contenido.
66. Las señales abiertas se caracterizan por no tener una temática específica, sino por incluir una heterogeneidad de contenidos que apunta a un espectador “típico” de cada momento del día de la semana mientras que las señales de TV paga se caracterizan por tener una temática particular durante todo el día
67. Asimismo, esta diferenciación resulta relevante para la inserción y venta de publicidad en tanto la mayor especificación de cada señal permite delimitar perfiles más precisos de consumidores.
68. Del mismo modo, al interior de las señales de televisión paga se observa una diferencia que se explica a partir de la temática abarcada por los contenidos de cada señal.
69. Así, el análisis de los efectos de operaciones de concentración económica se ha segmentado según la temática del contenido de las señales, distinguiéndolas entre señales de noticias, deportes, documentales, infantiles o películas y series, entre otras.
70. Para la CNDC, la definición del mercado de producción y comercialización de señales por temática o género responde principalmente a la necesidad de los operadores de televisión paga de contar con señales de categoría con el objeto de conformar una cartera variada y diversificada. Ello, dado que los distribuidores necesitan señales de todos los segmentos para poder armar un producto competitivo y atractivo para los consumidores.
71. Sin embargo, las partes notificantes sostienen que la comercialización mayorista de canales de TV en su conjunto (y sin segmentar por televisión paga y abierta, o subdividir por géneros) constituye un mercado relevante a efectos de la evaluación de los efectos de la presente operación sobre la competencia.
72. Es necesario también aclarar que, si bien esta categorización no es unívoca para los distintos operadores ni es estática en el tiempo, las partes notificantes han manifestado que algunas de las categorías que utilizan los operadores de televisión paga no son homogéneas, y que una misma

⁹ Ver, entre otros, Dictamen CNDC 128/17 y Resolución (ex) SC 605/2017, ambos emitidos en el marco de expediente S01:0531592/2016, caratulado “VLACOM CAMDEN LOCK LIMITED, TELEFÓNICA DE CONTENIDOS S.A. Y TELEFÓNICA HOLDING DE ARGENTINA S.A. S/NOTIFICACIÓN ART 8 DE LA LEY 25156 (CONC.1396)”; Dictamen CNDC 394/04 y Resolución (ex) SCI 134/04, ambos emitidos en el marco del expediente S01:00174681/02, caratulado: “PSH, FOX Y LIBERTY S/ NOTIFICACION ART. 8º LEY N.º 25.156”; y Dictamen 618/07 del expediente S01:0020359/2007, caratulado: “TURNER INTERNATIONAL, INC. TURNER INTERNATIONAL HOLDING COMPANY, Y CLAXSON INTERACTIVE GROUP, INC. Y EL SITIO, INC. S/ NOTIFICACION ART. 8º LEY 25.156”.

señal puede ser catalogada de manera distinta por los diferentes operadores, lo cual también ha sido advertido por esta CNDC.

73. Asimismo, una diferenciación adicional que es de relevancia para el análisis de la presente operación radica en la condición básica o *premium* de las señales de televisión paga.
74. Las señales básicas son aquellas señales que están incluidas en la grilla del plan básico que los operadores de televisión paga ofrecen a sus clientes.
75. Las señales *premium* son señales que por la calidad de su contenido constituyen un costo adicional y opcional para el usuario, y son abonadas sumadas al abono básico para que el consumidor puede identificar su costo y optar por su inclusión en la grilla.
76. Las señales básicas conforman un paquete de señales que forma parte del servicio estándar que ofrece el operador. En este sentido, se considera que dada la calidad del contenido que emite, su diferente modelo de negocios y financiación, y la diferencia que el público percibe a la hora de contratar estas señales, para el análisis de los efectos de la presente operación, específicamente en el mercado de señales de series y películas de TV paga, se considerará que las señales *premium* constituyen un mercado en sí mismo y, por lo tanto, no forman parte del mismo mercado relevante que el resto de las señales del mismo género.
77. Por consiguiente, en la elaboración del Informe de Objeción, la CNDC consideró pertinente y adecuado establecer una delimitación para las señales de TV paga, en función del tipo de contenido.
78. En particular, y en base a los conceptos vertidos en los párrafos y secciones precedentes, a continuación, se analizarán los efectos de la operación bajo análisis en tres categorías de señales: (i) infantiles, (ii) películas y series, y (iii) entretenimiento de no ficción, que son aquellas en las cuales se verifica una integración horizontal importante como resultado de la operación. El análisis se realizará a nivel nacional, dado que esta CNDC ya ha definido que la dimensión geográfica de mercado en el caso de la comercialización mayorista de señales de TV paga es nacional.¹⁰
79. Finalmente, se debe señalar que otras agencias de defensa de la competencia, como la Fiscalía Nacional Económica —agencia de competencia de Chile—, ha partido de premisas similares para llevar adelante en su jurisdicción, el análisis de la presente operación de concentración económica.

III.4.2. Evaluación de los efectos de la operación sobre la competencia

III.4.2.1. Efectos horizontales

III.4.2.1.1. Producción y comercialización de señales *Infantiles*

80. Como fuera previamente expuesto, DISCOVERY comercializa una única señal infantil en la Argentina, identificada como *Discovery Kids*. Por su parte, WARNER ofrece tres señales infantiles en el país: *Cartoon Network*, *Cartoonito*¹¹ y *Tooncast*.
81. Los competidores directos de las empresas involucradas en el mercado de señales infantiles en la Argentina son, en primer lugar, THE WALT DISNEY COMPANY (“DISNEY”), que

¹⁰ Ello surge del análisis llevado adelante en el marco del expediente EX-2020-57150244- -APN-DR#CNDC, caratulado: “CONC.1692 - THE WALT DISNEY COMPANY Y TWENTY-FIRST CENTURY FOX, INC. S/NOTIFICACIÓN ART. 9º DE LA LEY N° 27.442”, previamente citado.

¹¹ Anteriormente denominada BOOMERANG.

comercializa las señales *Disney Channel*, *Disney Junior*, *Disney XD*, *Nat Geo Kids*, y *Baby TV*, aunque esta última señal se encuentra destinada a infantes menores a doce meses.

82. Asimismo, cabe señalar que *Disney XD* y *Nat Geo Kids* dejaron de emitirse el 31 de marzo de 2022. En segundo lugar, se encuentra VIACOM, que comercializa la señal *Nickelodeon* y, en último término, puede mencionarse a la firma CONTENIDOS PÚBLICOS S.E., que opera la señal *Paka Paka*, propiedad del Gobierno argentino a través de la (ex) Secretaría de Medios y Comunicación Pública.
83. En la Tabla 4 se detallan las participaciones correspondientes al mercado de señales infantiles de TV paga, para 2021. El análisis se realizará contemplando la permanencia y la salida del mercado de las señales de DISNEY “escenario 1” y “escenario 2” respectivamente.

Tabla 4 | Participación de mercado de señales infantiles de TV paga, por rating, en Argentina. Año 2021

Empresa	Señal	Participación escenario 1 (*)	Participación escenario 2 (**)
DISNEY (***)	<i>Disney Channel</i> <i>Disney Jr</i> <i>Disney XD</i> <i>Nat Geo Kids</i>	33,0	26,7
WARNER (****)	<i>Cartoon Network</i> <i>Cartoonito</i> <i>Tooncast</i>	28,7	31,4
DISCOVERY	<i>Discovery Kids</i>	17,0	18,6
VIACOM	<i>Nick Jr</i> <i>Nickelodeon</i>	14,9	16,3
CONTENIDOS PÚBLICOS S.E.	<i>Paka Paka</i>	6,4	7,0
DISCOVERY + WARNER		45,7	50,0
IHH pre operación		2465	2360
IHH post operación		3440	3528
Variación IHH		976	1168

Fuente: CNDC, sobre la base de información aportada por las partes, a partir de los ratings de audiencia suministrados por Kantar Ibope Media.

(*) Escenario en el que se incluyen las señales de DISNEY que fueran discontinuadas el pasado 31 de marzo de 2022. (**) Escenario que excluye del análisis las señales discontinuadas de DISNEY. (***) La señal *BABY TV* se encuentra destinada a infantes menores de 12 meses. De todos modos, su rating no es recuperado por IBOPE, de manera que esta CNDC, al menos en estas instancias de la investigación y en el presente caso, considera que no es necesario profundizar en el análisis para evaluar su inclusión o no en este mercado, ya que las participaciones de mercado no se modificarían. (****) La información de rating de la señal *TOONCAST* no es recuperada por IBOPE. Nota: las participaciones de mercado informadas por las partes para las empresas involucradas en el Formulario F1 coinciden con las calculadas por esta CNDC; la mínima diferencia observada obedece a razones de redondeo.

84. Como puede observarse, la operación bajo análisis implica que la participación conjunta de las empresas involucradas, medida en términos de rating de las señales, alcance casi al 46% en 2021,

contando con cuatro de las nueve señales que conforman este mercado; en el escenario más estricto, que considera la salida del mercado de las señales de DISNEY, la participación conjunta alcanza el 50%.

85. Paralelamente, la cantidad de participantes se reduce de cinco a cuatro como resultado de la operación. Asimismo, considerando que WARNER es el líder del mercado con anterioridad a la operación, se verifica un reforzamiento de dicha situación, ampliando la brecha existente con DISNEY, quien se ubica en segundo lugar y es su principal competidor.
86. Además de las participaciones de mercado, el índice de Herfindahl-Hirschman (en adelante, “IHH”) es otro indicador que se utiliza para medir la concentración del mercado. Los «Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas» (los “Lineamientos”)¹² establecen que una operación de concentración, en principio, no plantea preocupaciones significativas desde el punto de vista de la competencia si el mercado resultante presenta un valor inferior a los 2000 puntos, o si el incremento en el valor del índice —como consecuencia de la operación— es menor a 150 puntos.
87. En este caso, el valor post operación del IHH se aproxima a los 3500 puntos, cualquiera sea el escenario que se analice, dando la pauta de que se trata de un mercado altamente concentrado. La variación del IHH, por su lado, se ubica cerca de los 1000 puntos en el escenario menos estricto o los supera en el más estricto, lo que es un indicador del refuerzo del poder de mercado de la empresa fusionada luego de la operación, derivado de un mayor poder de negociación de las empresas involucradas frente a las empresas distribuidoras de señales de TV a nivel minorista.
88. Como consecuencia de ello, los precios a abonar por dichas señales podrían verse negativamente afectados, impactando también sobre el precio de los abonos que pagan los consumidores finales.
89. De esta manera, el Informe de Objeción concluyó —de forma preliminar— que la operación tiene la potencialidad de restringir o distorsionar la competencia, de modo tal que puede resultar perjuicio para el interés económico general, en relación con el mercado de señales *Infantiles* de TV paga.

III.4.2.1.2. Producción y comercialización de señales de *Películas y Series*

90. DISCOVERY comercializa una única señal en la categoría de *Películas y Series* en la Argentina, conocida como *Investigation Discovery*.
91. WARNER, en cambio, posee una amplia cartera de señales integrada por *Cinemax*, *I-sat*, *Space*, *TBS*, *TCM*, *TNT* y *TNT Series*.¹³
92. En relación con los competidores directos de las partes en el mercado de señales de *Películas y Series* en la Argentina, se identifica a OLE DISTRIBUTION como el principal, una empresa latinoamericana encargada de la distribución de un amplio y variado conjunto de señales de TV paga en toda América Latina y el Caribe, que pertenecen a diferentes empresas activas en el sector audiovisual (por ejemplo, A+E Networks, NBC Universal International Networks, Sony Pictures, entre otras).¹⁴

¹² Los Lineamientos fueron aprobados por Resolución (ex) SC 208/18 del 11 de abril de 2018 y están disponibles en el [sitio web](#) de esta CNDC.

¹³ Cabe mencionar *TBS* fue discontinuada el 10 de julio de 2023, y reemplazada por *TNT Novelas*, también catalogado como un canal de *Películas y Series*, mientras que *I-Sat* fue discontinuado el 29 de febrero de 2024. Este canal no ha sido sustituido por una nueva señal.

¹⁴ OLE DISTRIBUTION también tiene a su cargo la distribución de la señal *Warner Channel*, propiedad de WARNER.

93. En segundo término, se ubica Disney, con sus señales *Cinecanal* y *FXM*. Esta última señal dejó de ser emitida el 31 de marzo de 2022. Por último, se encuentran varios competidores menores, como Arter, AMC Networks Latin America, Viacom y Contenidos Públicos S.E.
94. Seguidamente se presenta la Tabla 5, en la que se detallan las participaciones correspondientes al mercado de señales de *Películas y Series* de TV paga, para 2021.

Tabla 5 | Participación de mercado de señales de *Películas y Series* de TV paga, por rating, en Argentina. Año 2021¹⁵

Empresa	Señal	Participación escenario 1 (*)	Participación escenario 2 (**)
WARNER	<i>Cinemax</i> <i>I-sat</i> <i>Space</i> <i>TBS</i> <i>TCM</i> <i>TNT</i> <i>TNT Series</i>	33,2	34,6
OLE (NBC Universal International Networks)	<i>Studio Universal</i> <i>SyFy</i> <i>Universal TV</i>	26,2	27,4
OLE (Sony Pictures)	<i>AXN</i> <i>Sony</i>		
OLE (WARNER)	<i>Warner Channel</i>		
OLE (A+E Networks)	<i>A&E</i>		
Disney	<i>Star Channel</i> <i>Cinecanal</i> <i>FXM</i>	24,6	21,2
DISCOVERY	<i>Investigation</i> <i>Discovery</i>	3,7	3,9
Arter	<i>Volter</i>	3,7	3,9
AMC Networks Latin America	<i>AMC</i> <i>Europa Europa</i>	3,2	3,4
Contenidos Públicos S.E.	<i>Cine.ar</i> ¹⁶	2,7	2,8

¹⁵ Con posterioridad a la emisión del Informe de objeción, las partes informaron la discontinuación de las señales I-SAT y TBS, cuyas participaciones de mercado al 2021 eran 1,1% en ambos casos. A los fines de realizar un análisis que se ajuste a esta nueva situación, si se recalcularan las participaciones de WARNER en el escenario 2 de esta tabla considerando también las señales discontinuadas en 2023 y 2024 la misma sería de 33,1%. La participación conjunta de WARNER y DISCOVERY sería de 37%.

¹⁶ CINE.AR es una señal dedicada a la emisión de películas de producción nacional. Es propiedad del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, operado por Contenidos Públicos S.E.

Viacom	<i>Paramount Network Comedy Central</i>	2,7	2,8
DISCOVERY + WARNER		36,9	38,5
IHH pre operación		2446	2455
IHH post operación		2692	2725
Variación IHH		246	270

Fuente: CNDC, sobre la base de información aportada por las partes, a partir de los ratings de audiencia suministrados por Kantar Ibope Media.

(*) Escenario en el que se incluye la señal *FXM* de DISNEY, cuya transmisión cesó el 31 de marzo de 2022. (**) Escenario que excluye del análisis a la señal *FXM* de DISNEY. Nota: las participaciones de mercado informadas por las partes para las empresas involucradas en el Formulario F1 (a saber, del 4% para DISCOVERY y del 32% en el caso de WARNER) difieren mínimamente con las calculadas por esta CNDC. Ello obedece a que las partes incluyeron en la medición a la señal *premium HBO*, la que fue omitida por esta CNDC precisamente por su condición de premium, y a la señal *FX*, que, según los antecedentes de esta Comisión, se clasifica en otra categoría diferente. Asimismo, también se observaron diferencias que se explican por razones de redondeo.

95. Como surge de la tabla precedente, la presente operación de concentración económica implica que la participación de la empresa fusionada se ubique entre el 36,9% y el 38,5% en el mercado de comercialización de señales de *Películas y Series* de TV paga, dependiendo del escenario que se examine y según la información disponible para 2021. De todas maneras, corresponde señalar que la participación de DISCOVERY previa a la operación promediaba apenas un 3,8%, en tanto que WARNER era el principal jugador del mercado, con una significativa participación cercana al 34%, teniendo en cuenta ambos escenarios, posición que pasa a ocupar la empresa fusionada luego de la operación.
96. Asimismo, en términos de variación del índice de IHH, el incremento de la concentración económica para 2021 termina siendo elevado, alcanzando los 246 o 270 puntos, dependiendo del escenario analizado, valores que se ubican por encima del límite de 150 puntos que establecen los *Lineamientos*.¹⁷ Dicho resultado es aún más relevante cuando se lo evalúa teniendo en cuenta, a su vez, los efectos identificados en el mercado de producción y comercialización de señales *Infantiles*.
97. Por lo tanto, los resultados preliminares hallados durante la investigación cursada hasta el momento de la emisión del Informe de Objeción, permitieron inferir que la presente operación puede despertar preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia, producto de la mayor concentración verificada en el mercado de comercialización de señales de *Películas y Series*, la que también debe ser interpretada en el marco de los potenciales efectos que puede tener sobre otros mercados de señales.

III.4.2.1.3. Producción y comercialización de señales de *Entretenimiento de no Ficción*

98. DISCOVERY comercializa seis (6) señales con contenido de *Entretenimiento de no Ficción* en Argentina: *Animal Planet*, *Discovery Channel*, *Discovery Theater*, *Discovery Science*, *Discovery World* y *Discovery Turbo*. Por su lado, WARNER ofrecía al momento de notificarse la presente operación solamente la señal *TruTV*.

¹⁷ Ver apartado “II.4. CONCENTRACIÓN Y PARTICIPACIONES DE MERCADO” de los citados Lineamientos.

99. Los competidores directos de las partes en este mercado, a nivel nacional, son, por un lado, OLE DISTRIBUTION, encargado de la distribución de las señales *History* y *H2*, propiedad de A+E NETWORKS, y, por otro, DISNEY, con sus señales *National Geographic* y *Nat Geo Wild*, aunque esta última cesó su emisión el 31 de marzo último.
100. En la Tabla 6 se exponen las participaciones correspondientes al mercado de señales de *Entretenimiento de no Ficción* para 2021.

Tabla 6 | Participación de mercado de señales de *Entretenimiento de no Ficción* de TV paga, por *rating*, en Argentina. Año 2021

Empresa	Señal	Participación escenario 1 (*)	Participación escenario 2 (**)
DISCOVERY	<i>Animal Planet</i> <i>Discovery Channel</i> <i>Discovery Theater</i> <i>Discovery Science</i> <i>Discovery World</i> <i>Discovery Turbo</i>	42,9	45,5
OLE (A+E Networks)	<i>H2</i> <i>History</i>	25,7	27,3
OLE (Viacom)	<i>Telemundo Internacional</i>		
Disney	<i>National Geographic</i> <i>Nat Geo Wild</i>	20,0	15,2
Contenidos Públicos S.E.	<i>Encuentro</i>	8,6	9,1
WARNER	<i>TruTV</i>	2,9	3,0
DISCOVERY + WARNER		45,8	48,5
IHH pre operación		2909	3056
IHH post operación		3158	3329
Variación IHH		249	273

Fuente: CNDC, sobre la base de información aportada por las partes, a partir de los *ratings* de audiencia suministrados por Kantar Ibope Media. (*) Escenario en el que se incluye la señal NAT GEO WILD de DISNEY, cuya emisión finalizó el 31 de marzo de 2022. (**) Escenario que excluye del análisis a la señal NAT GEO WILD de DISNEY. Nota: las participaciones de mercado informadas por las partes para las empresas involucradas en el Formulario F1 coinciden con las calculadas por esta CNDC; la mínima diferencia observada obedece a razones de redondeo.

101. Como es posible advertir, la presente operación de concentración económica implica que la participación conjunta de las empresas notificantes en el mercado de comercialización de señales de entretenimiento de no ficción de TV paga, para 2021, se posicione cerca del 46% —porcentaje que asciende al 48,5% si se excluye a la señal *Nat Geo Wild* de DISNEY.
102. A su vez, la operación conlleva una reducción de cinco a cuatro el número de participantes de este mercado, en el que el DISCOVERY pasa a controlar siete de las trece señales de cable dedicadas a este género.

103. No obstante, DISCOVERY ya tenía una significativa posición en el mercado y que la operación le permitió incrementar su participación en apenas un 3% a partir de sumar la señal *TruTV*, ampliando aún más la distancia que lo separaba del segundo y el tercer participante, al absorber al jugador más pequeño.
104. En términos de variación del índice de IHH, el aumento de la concentración económica para 2021 resulta elevado, promediando los 261 puntos si se consideran los dos escenarios de análisis propuesto, un valor por encima del límite de 150 puntos que establecen los *Lineamientos*. Dicho resultado adquiere mayor relevancia cuando se advierte que, previo a la operación, este mercado ya mostraba una estructura altamente concentrada, dado que el valor del IHH se ubica en torno a los 3000 puntos.
105. Por lo expuesto, a partir de estos resultados, en el Informe de Objeción se concluyó que la operación puede afectar negativamente la competencia en el mercado de comercialización de señales de *Entretenimiento de no Ficción* para TV, como consecuencia de un incremento en los niveles de concentración.
106. Sumado a lo anterior, el hecho de que la empresa fusionada concentre más del 45% de participación en este mercado adquiere mayor relevancia al considerar los efectos ya señalados en el mercado de producción y comercialización de señales *Infantiles* y *Películas y Series*, respectivamente.

III.4.2.2. Efectos de conglomerado / cartera

107. Además de los efectos horizontales hasta aquí analizados, en el Informe de Objeción se evalúan los efectos de conglomerado que la presente operación pudiera tener sobre el resto de los mercados de señales, teniendo en cuenta que las partes notificantes se encuentran presentes en otros mercados de señales de acuerdo con el tipo de contenidos que ofrecen. En definitiva, se trata de evaluar los efectos que la presente operación genera en la composición de la cartera de señales televisivas que ofrece la firma adquirente y su impacto en las condiciones de competencia.
108. En este sentido, apreció ciertas consideraciones adicionales, algunas de ellas asociadas a la relación que los comercializadores de señales mantienen con los distribuidores de TV paga al hogar, en su carácter de oferentes, tal como ha explicado pormenorizadamente esta CNDC en otros dictámenes.¹⁸
109. En primer lugar, esta CNDC señaló que los agregadores de contenidos y comercializadoras de señales de TV paga tienen incentivos de buscar la mayor distribución de sus señales para maximizar sus beneficios por dos motivos.
110. Por un lado, porque en el caso en que el precio que abonan los distribuidores minoristas de señales a los comercializadores sea proporcional a la cantidad de abonados (una práctica habitual dentro de la industria), mayores serán los ingresos obtenidos producto de la comercialización de las señales.
111. Por el otro, a mayor audiencia, mayor será el valor de los espacios publicitarios que los programadores de contenidos venden a los anunciantes y, por consiguiente, superiores los ingresos resultantes de esa mayor visualización.

¹⁸ Ver Dictamen CNDC IF-2021-125063932-APN-CNDC#MDP del 23 de diciembre de 2021, correspondiente al expediente EX-2020-57150244- -APN-DR#CNDC, caratulado “CONC.1692 - THE WALT DISNEY COMPANY Y TWENTY-FIRST CENTURY FOX, INC. S/NOTIFICACIÓN ART. 9º DE LA LEY N° 27.442”, anexo de la Resolución RESOL-2022-11-APN-SCI#MDP de fecha 17 de enero de 2022.

112. En línea con lo anterior, cuanto más diversa sea la cartera de señales y mayor la variedad de géneros que ofrezca y comercialice cualquier programador de contenidos, mayores serán las posibilidades de ser distribuidos a una cantidad de consumidores finales cada vez más grande.
113. En este sentido, resulta oportuno recordar que las partes notificantes efectivamente comercializan señales de TV paga de distintas temáticas a los distribuidores de señales.
114. DISCOVERY comercializa trece (13) señales, de las cuales seis pertenecen a la categoría *Entretenimiento de no Ficción*, donde cuenta con un 43% del mercado medido por rating, en 2021, y tres pertenecen al género *Estilo de vida*, que le permiten alcanzar una participación de mercado similar, que se explica básicamente por el liderazgo que detenta la señal *Discovery Home & Health* (33,3%). Las cuatro señales restantes que comercializa comprenden las temáticas *Infantil*, *Deportiva*, *Variedad e Interés General*, y *Películas y Series*.
115. WARNER, por su parte, comercializa dieciséis señales básicas que comprenden una amplia variedad de temáticas: *Películas y Series*, *Infantil*, *Entretenimiento de no Ficción*, *Estilo de Vida*, *Musical* y *Noticias*, las que se muestran en la Tabla 3.
116. En términos de participación de mercado, ostenta posiciones significativas en el segmento de *Películas y Series* y en la categoría *Infantil*, donde las participaciones se ubican en torno al 33% y 29%, respectivamente, en 2021.¹⁹ Su portfolio de productos se completa con ocho señales *premium* en la categoría de *Películas y Series*, y otra señal *premium* en el género deportivo donde transmite el 50% del contenido del fútbol local (producto de gran interés por parte de la audiencia local).
117. Como se desprende de los párrafos precedentes, tanto DISCOVERY como WARNER cuentan con una importante cantidad de señales que ofrecen contenidos de una gran variedad de temáticas, y que les ha permitido alcanzar, individualmente, participaciones de mercado significativas en cada uno de los mercados definidos de acuerdo con el género o temática de los contenidos, las que resultaron incrementadas luego de concretada la presente operación. Del mismo modo, esta CDNC consideró relevante también analizar, a los efectos de evaluar los efectos de cartera, las participaciones que las partes notificantes ostentan cuando se considera el conjunto total de señales básicas de TV paga, sin desagregar por categoría, las cuales se muestran en la Tabla 7.

Tabla 7 | Participación de mercado en la producción y comercialización de señales básicas de TV paga, por rating, en Argentina. Año 2021

Empresa	Participación
Disney	21,1
WARNER	12,6
Artear	11,6

¹⁹ Como fuera explicado previamente, la señal Glitz, comercializada por WARNER, incluida en la categoría Estilo de Vida, midió cero en el período 2019-2021, de acuerdo con la medición cursada por IBOPE, de modo que la presente operación no generó solapamiento horizontal alguno en dicho segmento, en el que también participa DISCOVERY con tres señales. Asimismo, con posterioridad a la notificación de la operación, dicha señal fue discontinuada “por bajo rendimiento”.

Ole Distribution ²⁰	8,4
Grupo Indalo	6,6
DISCOVERY	6,5
Grupo Olmos	4,7
Grupo America	4,6
Grupo La Nación	4,4
Telecentro	4,3
Torneos	4,0
Viacom	2,9
Contenidos Públicos S.E.	1,5
AMC Networks Latin America	1,5
Otros	5,1
DISCOVERY + WARNER	19,1
IHH pre operación	1032
IHH post operación	1196
Variación IHH	164

Fuente: CNDC, sobre la base de información aportada por las partes, a partir de los *ratings* de audiencia suministrados por Kantar Ibope Media.

118. De acuerdo con esta definición, el principal actor es DISNEY, cuya cartera de señales lo ubican en la primera posición en la medición por *rating*, con una participación de mercado que se ubica por encima del 21% en 2021.²¹ WARNER se posiciona en segundo lugar, con el 12,6%, en tanto que DISCOVERY se encuentra en el quinto lugar, con el 6,5%.
119. Sin embargo, la presente operación posibilita que DISCOVERY pase no solo a ocupar la posición que previamente ostentaba WARNER, sino también disputarle a DISNEY su liderazgo, con una participación del 19,1%.
120. Otro elemento que esta CNDC tuvo en cuenta al momento de la elaboración del Informe de Objeción es que WARNER ofrece señales *premium* tanto en el mercado de señales de *Películas y Series* como en el de señales *Deportivas*, donde se encuentra la Liga Profesional de Fútbol de la Argentina.
121. Este hecho adquiere particularmente relevancia cuando se analiza la importancia que para la audiencia adquiere el tipo de contenido que dichas señales transmiten, y la posibilidad de

²⁰ OLE DISTRIBUTION distribuye una cartera integrada por señales propiedad de A+E NETWORKS (A&E, H2, History y Lifetime), NBC UNIVERSAL INTERNATIONAL NETWORKS (E! Entertainment, Studio Universal, Universal TV y SyFy), SONY PICTURES (AXN y Sony), WARNER (Warner Channel) y VIACOM (Telemundo Internacional).

²¹ De todas maneras, cabe mencionar que el porcentaje mencionado incluye la totalidad de señales adquiridas por DISNEY tras la adquisición del grupo FOX, sin contemplar la orden de desinversión que esta Comisión Nacional estableció como condicionamiento para la aprobación de dicha operación de concentración. Para más información, ver el dictamen respectivo, previamente citado.

sustitución que presentan. Estas señales pueden revestir el carácter de “imprescindibles” para cualquier distribuidor minorista de señales de TV paga, si considera estrictamente necesario contar con sus contenidos para mantener e incluso incrementar su competitividad.²²

122. En este sentido, WARNER es propietaria de la señal deportiva *premium TNT Sports*, que cuenta con los derechos de transmisión en vivo del 50% de los partidos de fútbol en los que participan los equipos de primera división del fútbol argentino en el ámbito local (campeonato de la Liga Profesional del Fútbol Argentino).
123. Cabe advertir que este contenido es irremplazable y altamente demandado por la audiencia, de modo que se considera imprescindible su inclusión en la grilla de TV paga de cualquier cableoperador.
124. Esta CNDC concluyó entonces que la cartera combinada de las empresas involucradas, compuesta por señales de una gran variedad de temáticas, en algunas de las cuales tienen una significativa participación, resulta ser mucho más atractiva, completa y robusta que la cartera ofrecida por las partes de manera individual, a la que debe agregarse la señal de fútbol *premium TNT Sports*, considerada como “indispensable” o como un *must have* por parte de sus clientes. Todo ello le asegura a la empresa fusionada un incremento significativo en su poder de negociación y le otorga la capacidad para desarrollar distintos tipos de estrategias de cartera que pueden potencialmente distorsionar la competencia en el mercado ampliado de señales de TV paga, afectando negativamente las condiciones de negociación de cualquier operador de TV paga.
125. Del mismo modo, la empresa fusionada contaría con el incentivo de paquetizar la venta de señales, y así obtener mayores ingresos por la venta de estas, como así también por publicidad.
126. Cabe recordar que la cantidad de señales básicas que DISCOVERY pasaría a ofrecer asciende a 29²³, de modo que, si se considera que cualquier abono básico dentro del mercado de distribución de señales se compone aproximadamente de 70 señales²⁴, terminará detentando más del 40% de las señales que compone un abono básico promedio de referencia, además de las señales *premium* mencionadas.
127. La comercialización de las señales de manera paquetizada es una práctica muy habitual dentro de la industria y las partes notificantes admiten el ejercicio de esta modalidad en el desarrollo de sus actividades económicas.
128. De esta manera, un mayor poder de negociación obtenido en uno o más mercados de determinado género, producto del incremento de la concentración en cada uno de ellos, puede ser utilizado para incluir al resto de sus señales de otras temáticas en los paquetes básicos de los operadores, lo que podría derivar en: (i) la reducción en la cantidad de señales de otros comercializadores por un límite en la grilla; (ii) el aumento del precio de la totalidad de las señales de la empresa fusionada, con el consecuente aumento en el abono de televisión paga al consumidor final, y (iii) que ante el aumento en el costo de programación el distribuidor busque reducir el resto de los costos de programación abonando menos a los competidores de la empresa fusionada, lo que podría afectar la calidad de los contenidos al disminuir la competencia.

²² Cuando un producto es considerado por los clientes como “indispensable” o “imprescindible”, la literatura especializada lo define como un “*must have*”, es decir, como un producto que necesariamente debe estar incluido en toda cartera de productos de cualquier proveedor.

²³ Atento a la decisión de discontinuar 5 señales entre julio de 2023 y febrero de 2024, y el lanzamiento de otras 2, es que tras la emisión del Informe de Objeción, el número total de señales básicas pasó a 26.

²⁴ Ello surge del análisis llevado adelante en el marco del expediente EX-2020-57150244- -APN-DR#CNDC,, caratulado: “CONC.1692 - THE WALT DISNEY COMPANY Y TWENTY-FIRST CENTURY FOX, INC. S/NOTIFICACIÓN ART. 9º DE LA LEY Nº 27.442”, previamente citado.

129. Por último, el Informe de Objeción puso de resalto que, dado que la empresa fusionada cuenta con plataformas OTT de distribución de contenidos, puede optar por desarrollar estrategias tendientes a limitar la oferta de contenidos en el mercado de comercialización de señales y ofrecerlos exclusivamente a través de plataformas propias. Como se señaló previamente, las empresas involucradas cuentan con contenidos de relevancia en distintos segmentos.

III.4.3. Medida de tutela anticipada

130. En oportunidad de emitir el Informe de Objeción, esta CNDC entendió necesario la aplicación de una medida precautoria sin que ello implique un prejuzgamiento sobre el fondo de la cuestión.
131. Esta CNDC creyó necesario recomendar la adopción de una medida precautoria de no innovar, la cual estaba orientada a preservar la inalterabilidad de la situación de las empresas que son parte de la presente operación de concentración. Lo anterior implicó que, hasta tanto no se resolviesen de manera definitiva los riesgos detectados en el Informe de Objeción, las empresas intervinientes deberán mantener sus negocios por separado, en el estado que se encontraban antes de la notificación de la concentración.

III.4.4. Conclusiones preliminares del Informe de Objeción

132. La operación genera un incremento en la concentración en el mercado de comercialización de señales de TV paga, principalmente en el mercado de señales básicas *Infantiles*, resultado que se ve complementado por una mayor concentración en el mercado de señales básicas de *Películas y Series*, y en el de *Entretenimiento de no Ficción*, con un aumento en el poder de mercado y de negociación de las partes notificantes.
133. Los efectos unilaterales más significativos identificados eran la alta probabilidad de que las empresas notificantes incrementaran los precios de este tipo de señales a sus clientes, como consecuencia de un mayor poder de mercado y de negociación.
134. Del mismo modo, dado el tipo de comercialización que suele ser utilizado por los oferentes en estos mercados, se concluyó que era también altamente probable que se produjesen efectos de cartera, extendiendo el poder de mercado adquirido o reforzado con la operación al resto de las señales que comercializaba la empresa emergente de la operación.
135. Por último, y dado la gran cantidad, diversidad e interés por determinados contenidos que detenta la empresa fusionada, despertaban preocupación los efectos verticales que podrían surgir si la empresa fusionada decidiera limitar la disposición de contenidos en las señales de televisión paga que ésta comercializa, privilegiando sus propias plataformas de distribución de señales.
136. Por todo lo expuesto, el desarrollo efectuado a lo largo del Informe de Objeción permitió concluir en esa etapa preliminar que la operación de concentración económica notificada tenía la potencialidad de restringir o distorsionar la competencia, de modo tal que podía resultar en un perjuicio para el interés económico general, en relación con varios mercados de comercialización de señales de TV paga, tanto por los efectos horizontales como así también por los efectos de conglomerado (o cartera) y verticales.

III.5. Respuesta de las partes notificantes al Informe de Objeción

137. Conforme lo prevé el artículo 14 de la Ley 27.442, las partes notificantes hicieron uso de su derecho a replicar el análisis y las conclusiones preliminares del Informe de Objeción, cuyos argumentos se describen a continuación.
138. La respuesta de las partes notificantes se estructura en torno a cuatro ejes: el primero es una crítica a diversos aspectos de la caracterización del mercado de licenciamiento mayorista de canales de TV paga que se realiza en el Informe de Objeción, mientras que las restantes refieren

a las teorías del daño que identifica el mismo —esto son los riesgos horizontales, verticales y de cartera que se generarían a partir de la operación.

139. Seguidamente, se expondrán los argumentos expuestos por las partes en cada caso, con mayor nivel de detalle y desagregación.

III.5.1. Licenciamiento mayorista de canales de TV

III.5.1.1. Definición del mercado relevante del producto

140. Las partes notificantes comienzan su respuesta sosteniendo que la definición más adecuada de mercado relevante de producto es el suministro mayorista de *todos* los canales de TV, sin segmentar ni entre canales de TV paga y señal abierta, ni por géneros, siempre y cuando se considere la TV lineal solamente.²⁵
141. Sostienen que los canales de TV paga y FTA pertenecen al mismo mercado relevante de producto a partir de una serie de observaciones: i) que los canales de TV paga y FTA pueden incluir el mismo contenido, ii) que la mayoría de los proveedores de canales de TV competidores, como ARTEAR y PARAMOUNT GLOBAL, ya no ofrecen exclusivamente canales FTA o de TV paga, sino que ofrecen canales por ambas vías, iii) que los canales de TV paga y FTA compiten por la misma audiencia, iv) tienen una funcionalidad de consumo similar ya que no existen diferencias técnicas entre el consumo de contenidos en los canales de FTA o en los canales de TV paga, y v) a la hora de distribuir sus contenidos televisivos, no distinguen entre clientes de FTA y de la TV paga.
142. Paralelamente, señalan que están en desacuerdo con la idea de que la diferenciación entre la TV paga y FTA sea relevante a efectos publicitarios, argumentando que, desde el punto de vista de un anunciante, lo más relevante es el número de “impactos” publicitarios que se pueden conseguir.
143. En segundo término, las partes notificantes aseveran que el mercado de señales de TV no debería ser analizado desde el marco de una subdivisión por género.
144. Afirman que una definición de mercado que recurre a esa característica como criterio para segmentar entre señales es errónea, desactualizada y que no debería ser utilizada como marco para la evaluación competitiva de esta operación y respaldó esta afirmación señalando que:
- (a) los géneros o temas no se pueden clasificar fácilmente, a partir de que no existen criterios estándar que los proveedores de canales suscriban a la hora de clasificarlos, señalando que los productores de contenidos, los operadores de TV paga y los consumidores varían en sus clasificaciones;
 - (b) las clasificaciones por género son estáticas y, por tanto, potencialmente engañosas, puesto que el contenido de la programación disponible en un determinado canal puede cambiar con el tiempo para atraer el mayor número de espectadores posible;
 - (c) desde la perspectiva del operador de TV paga, el género de un canal no determina la demanda de los clientes y que, en todo caso, lo que hacen los operadores de TV paga,

²⁵ TV abierta es aquella que no requiere una suscripción ni costo para verla (“FTA” por sus siglas en inglés *free-to-air*). La TV lineal es un tipo de televisión que se programa y se ve según un horario establecido. Puede transmitirse por ondas, cable o satélite, y la publicidad también se emite siguiendo un cronograma. Conceptualmente, la TV lineal se diferencia del consumo de contenido a demanda (*on demand*), donde los usuarios eligen qué ver y cuándo verlo.

por lo general, es intentar crear diversos paquetes de canales atractivos, independientemente de su clasificación específica por género;

- (d) los géneros no son mercados que puedan analizarse desde una perspectiva competitiva, debido a que los canales lineales generalmente se comercializan de manera paquetizada, reforzando la idea de que los géneros televisivos no pueden considerarse productos individuales; y
 - (e) las segmentaciones por género en mercados mayoristas ya segmentados en TV paga y FTA no estaría teniendo en cuenta las presiones derivadas de contenidos similares en los servicios de TV paga o de FTA, subestimando así la competencia entre canales que ofrecen contenidos similares.
145. Considerando lo expuesto, las partes notificantes afirman que la definición de mercado relevante más adecuada debería ser el licenciamiento mayorista de canales de TV en el cual, por el grado de concentración que presenta el mercado bajo dicha definición, no surgen problemas de competencia.
146. Las partes notificantes remarcan que, incluso, dichas participaciones no están teniendo en cuenta el impacto de los servicios de *streaming* en el licenciamiento mayorista de canales de TV, lo cual se analiza a continuación.

III.5.1.2. Impacto de los servicios de *streaming*

147. Las partes notificantes presentan diversos argumentos para sostener que el mercado relevante está condicionado por una intensa competencia proveniente de los servicios de *streaming*.
148. Respecto de este punto indican que si bien estos servicios se analizarían en forma separada de los canales lineales de TV bajo un esquema de segmentación tradicional, debe considerarse que ejercen, como mínimo, una *presión competitiva significativa* sobre aquéllos, de manera tal que deben ser tenidos en cuenta en el análisis de los efectos de la operación.
149. Aseguran que estos servicios influyen en el mercado para que sea cada vez más competitivo, tanto por el lado de los proveedores de canales de TV paga como por el lado de los consumidores. En este sentido, afirman que existe una migración consolidada de los usuarios de los servicios de TV lineal a los servicios audiovisuales basados en Internet (conocida como “*cord-cutting*”) en Argentina.
150. También citan a otras autoridades de la competencia, como el CADE y la Comisión Europea, por haber reconocido la intensidad de la presión competitiva que ejercen los servicios de *streaming* sobre los canales lineales de TV en sus análisis de la presente operación.
151. Al mismo tiempo, citan estudios para indicar que los servicios de *streaming* y los medios de entretenimiento *online* seguirán experimentando un crecimiento significativo en los próximos años en América Latina y que, probablemente, la TV paga tradicional no va a poder seguir el ritmo de crecimiento de estos servicios, a partir de los niveles de suscripción evidenciados en los últimos años.
152. Finalmente concluyen que, para reflejar la dinámica real del mercado y el hecho de que el mismo está en constante evolución y desarrollo, la definición del mercado relevante de producto debería evaluarse teniendo en cuenta la presión que ejercen las “expresiones modernas de la experiencia de visualización de contenidos” de los consumidores que, entienden, han cambiado el panorama competitivo hacia un enfoque moderno *on demand*. En particular, las partes refieren a ciertas tendencias propias de la dinámica del mercado que, consideran, deberían ser observadas por esta CNDC, las cuales se identifican a continuación.

- (a) **Implicancias prácticas de los servicios de streaming en la cadena de valor de los contenidos audiovisuales:** desde la perspectiva del consumidor, la TV lineal y los servicios de *streaming* son sustituibles, mientras que, desde la perspectiva de los proveedores de canales, los operadores de TV paga y los servicios de *streaming* son opciones *aguas abajo* para que los consumidores visualicen los contenidos audiovisuales, transformándose en competidores entre sí. Por lo tanto, sostienen que, ante el hipotético caso en el que los proveedores de canales aumentaran significativamente los precios a los operadores de TV paga, éstos, a quienes consideran con un poder de compra compensatorio significativo, cuentan con la posibilidad de rechazar dicho aumento y sustituir sus contenidos por otros canales de TV paga y/o FTA, u ofreciendo acceso a los servicios de *streaming*. Si optaran por comprar igualmente los contenidos, señalan que tienen la opción de trasladar la suba de precios a sus consumidores mediante un aumento del precio de la suscripción los que, a su vez, pueden decidir migrar hacia los servicios de *streaming*.
- (b) El comportamiento de los consumidores y la evolución de la tecnología han experimentado cambios significativos respecto al consumo de contenidos, afectando a todos los niveles del mercado: la digitalización redujo las barreras de entrada a la distribución de contenido. Los proveedores de servicios OTT han respondido mejorando y aumentando la variedad de su oferta, en tanto que los operadores de TV lineal tradicional han desarrollado servicios y aplicaciones *on demand*. Destacan que el uso de internet en el país es ampliamente accesible, lo que permite la proliferación de los servicios de *streaming*.
- (c) Los cambios en el comportamiento de los consumidores y la evolución de la tecnología han favorecido la entrada de nuevos actores en la creación de contenidos.
- (d) **Bajas barreras de entradas para los servicios de Streaming:** operadoras de TV paga a nivel local ofrecen servicios de *streaming* de terceros, a la vez que han lanzado sus propios servicios de *streaming* (Telecom, con su plataforma *Flow*; DirecTV, con *DirecTV Go*, que permite ver canales lineales, eventos en vivo y contenidos de TV *on demand*; y Telecentro, con *Telecentro Play*).
- (e) Los hábitos de visualización en Argentina (y en Latinoamérica) han cambiado, favoreciendo a los servicios de *streaming* sobre la TV lineal tradicional: Las partes notificantes citan una serie de estudios de mercado que, según ellas, muestran que en América Latina los servicios de *streaming* están ganando popularidad en relación con la TV paga, a partir de que sus suscripciones superaron las suscripciones a la TV paga durante 2020, y se espera que sigan superándolas en los próximos años. Otro estudio de mercado estaría mostrando que incluso las suscripciones a la TV paga habrían caído, especialmente a partir de 2018. Esto implica una transición de la TV lineal a los servicios de *streaming*. A su vez, señalan que los consumidores en América Latina pasan cada vez más tiempo en los servicios de video en línea, lo cual es una señal de la mayor popularidad de los servicios de *streaming* en comparación con la TV lineal.

Respecto de Argentina en particular, mencionan que las suscripciones a la TV paga se han mantenido relativamente constantes en el período 2011-2020, lo cual muestra que no han logrado expandir su base de suscriptores. A ello agregan que se redujo el

tamaño de las audiencias de TV frente a los contenidos como películas y series y programas infantiles.

Destacan que tras la pandemia, más hogares argentinos acumularon suscripciones de diferentes plataformas (*multi-homing*). Sumado a ello, señalan que las horas semanales consumidas en TV paga y FTA han disminuido, mientras que plataformas establecidas, como Netflix y Youtube, lideran el número de horas que la gente consume de servicios de *streaming*, lo que consideran un indicio de que estos servicios compiten directamente por el tiempo de visualización de los consumidores. En este sentido, advierten que aunque el *multi-homing* se ha convertido en algo cada vez más habitual, los consumidores tendrán que elegir cómo emplear su tiempo de visualización disponible.

- (f) **Los servicios de streaming han tenido un impacto significativo en los hábitos de visualización de los niños:** en Argentina existe una tendencia a la baja del tiempo (horas semanas) en el consumo de contenidos de TV paga y FTA de niños menores a 12 años, el cual está siendo ocupado por servicios de *streaming*.
 - (g) Los servicios de *streaming* ejercen una presión significativa en los géneros de *Entretenimiento de no Ficción y Películas y Series*.
153. Las partes notificantes sostienen que, a partir de lo expuesto en los apartados precedentes, se demuestra que, lejos de ser una tendencia “incipiente”, los servicios de *streaming* han tenido (y seguirán teniendo) un impacto significativo en los hábitos de visualización de los consumidores en Argentina. Concluyen que ejercen, como mínimo, una presión competitiva significativa, lo que le impediría a la empresa emergente de la operación abusar de cualquier supuesto poder de mercado.
154. Afirman también que su participación en la oferta de un mercado que comprenda tanto el licenciamiento mayorista de canales de TV como los servicios de *streaming* es significativamente inferior a las consideradas en el Informe de Objeción, y que la presencia en la oferta de servicios de *streaming* que tienen en Argentina es “insignificante”.

III.5.1.3. Conclusiones sobre la definición del mercado relevante del producto

155. Como conclusión final, las partes sostienen que la definición del mercado relevante de producto correcta es la que comprende a toda la TV lineal y, en ese marco, sus participaciones de mercado no son lo suficientemente significativas para plantear problemas de competencia. Asimismo, manifiestan que el mercado de licenciamiento mayorista de canales de TV es un mercado fragmentado en el que las participaciones de mercado están dispersas entre muchas empresas que pueden ejercer una presión competitiva significativa entre sí.
156. Sumado a ello, refieren que la fuerte competencia ejercida por los servicios de *streaming* es una limitación para las partes en el mercado y que han influido en el panorama general del mercado para que sea cada vez más competitivo y fragmentado, tanto por el lado de la oferta como por el de la demanda, de modo que resulta poco probable que prospere cualquier supuesto de abuso de poder de mercado.

III.5.2. Las teorías del daño del Informe de Objeción

157. En su escrito de réplica a las conclusiones del Informe de Objeción, las partes notificantes también sostienen que la CNDC ha identificado de manera incorrecta los riesgos competitivos horizontales, verticales y de conglomerado asociados a la nueva estructura de mercado.

III.5.2.1. Efectos horizontales

158. Las partes notificantes aseguran que aun considerando la definición de mercado estrecha utilizada en el Informe de Objeción, la operación no supone ningún perjuicio actual o potencial para el interés económico general.
159. En principio, las partes señalan que: (i) las carteras de señales de DISCOVERY y WARNER supuestamente problemáticas —géneros *Infantil*, *Películas y Series* y de *Entretenimiento de no Ficción*— no son competidoras cercanas y estarán limitadas por competidores fuertes; (ii) las participaciones de mercado y las cifras de IHH combinadas en los géneros de *Películas y Series* y de *Entretenimiento de no Ficción* no son suficientemente significativas para causar un perjuicio actual o potencial al interés económico general, y (iii) que los operadores de TV tienen poder de compra compensatorio.
160. Respecto del primer punto, las partes afirman que sus contenidos están muy diferenciados y son, en gran medida, complementarios. Refieren a que las señales de TV de DISCOVERY y WARNER no son competidoras cercanas ni siquiera en los géneros en los que se solapan.
161. En este sentido, afirman que DISCOVERY busca diferenciarse con contenidos de no ficción (documentales y programación de entretenimiento no guionados) mientras que los canales de WARNER contienen generalmente programas de ficción (guionados).
162. Por otro lado, y con respecto al género *Infantil* en particular, señalan que su oferta en este segmento es complementaria, ya que difiere en términos del rango de edad objetivo. Refieren a que, en Argentina, *Cartoon Network* es visto principalmente por niños mayores de 6 años, mientras que *Discovery Kids* es visto principalmente por niños menores de 6 años.
163. Agregan que WARNER, a través de *Cartoon Network* y *Tooncast*, ofrece contenidos dirigidos a niños mayores e incluso adolescentes, principalmente de entretenimiento y ocio infantil. Según las partes, los competidores más cercanos de *Cartoon Network* y *Tooncast* es DISNEY con *Disney Channel*, *Disney XD* y *Nat Geo Kids*, así como PARAMOUNT GLOBAL con *Nickelodeon*, al que se suma *Dreamworks Channel*, lanzado en Argentina en julio de 2022 por *NBC Universal*, canal orientado a niños de 5 a 10 años. Por su lado, afirman que las señales de TV paga que compiten de manera más cercana con *Discovery Kids* son *Disney Jr.* de DISNEY, y *Nick Jr.* de PARAMOUNT GLOBAL.
164. En este caso, aclaran que, en diciembre de 2021, WARNER rebautizó *Boomerang* como *Cartoonito*, e introdujo en el canal una programación centrada en los niños en edad preescolar, si bien estiman probable que el solapamiento con *Discovery Kids* sea marginal.
165. En cuanto las *Películas y Series*, las partes aclaran que DISCOVERY sólo tiene una actividad marginal en la oferta de señales, ofreciendo únicamente *Investigation Discovery*, cuyos contenidos no tienen ninguna similitud con los disponibles en las señales de *Películas y Series* de WARNER, dado que está orientado a audiencias femeninas y se centra por completo en programas de crímenes reales, que por su naturaleza poseen similitudes con los documentales. En esa línea consideran como un competidor cercano a la señal *A&E* de OLE, dado que ningún canal de WARNER ofrece contenidos comparables.
166. En cuanto al género *Entretenimiento de no Ficción*, señalan que, con anterioridad a la operación, las señales de DISCOVERY se orientaban principalmente a programas de no ficción no guionados, como los documentales, en tanto que WARNER sólo tenía una actividad marginal, ofreciendo una única señal en este género, *TruTV*.

167. En relación con las participaciones de mercado y las cifras de IHH combinadas de las Partes en los géneros de *Películas y Series* y de *Entretenimiento de no Ficción*, señalan que no son suficientemente significativas para causar un perjuicio actual o potencial al interés económico general.
168. En relación a los clientes de las partes notificantes y su poder de compra compensatorio, destacan que son, en su mayoría, grandes operadores de TV paga. Mencionan que, en Argentina, la oferta minorista de señales de TV se caracteriza por un reducido número de grandes operadores que, en conjunto, representan una gran proporción del mercado (más del 70% entre Telecom y DirecTV), por lo que pueden reaccionar eficazmente ante cualquier hipotético intento de los proveedores de señales de TV de ejercer abusivamente su poder de mercado.

III.5.3. Efectos de conglomerado / cartera

169. Las partes entienden que los efectos de un mayor poder de negociación obtenido en cada uno de los mercados analizados en el Informe de Objeción, derivado del incremento de la concentración resultante de la operación, pueden resumirse en dos teorías del daño. Consideran que ambas son incorrectas e infundadas, y que no comprenden con exactitud la realidad de la posición de las partes y de los operadores de TV paga en el mercado.
170. Según entienden las partes, la primera teoría del daño esbozada en el Informe de Objeción consiste en que ellas pueden abusar de su poder de mercado aumentando los precios a los operadores de TV paga en lo que respecta a determinados géneros.
171. Sostienen que la interpretación en relación con que un mayor poder de negociación derivado de la operación conllevaría un incremento de los precios a los operadores de TV paga en los géneros *Infantil, Películas y Series* y *Entretenimiento de no Ficción*, es inexacta e inadecuada. Entienden que no tienen el incentivo ni la capacidad de abusar de su supuesto poder de mercado.
172. Citan la decisión del CADE para hacer referencia al contexto y explicar que la operación, a nivel mundial, tuvo por objeto mejorar la capacidad de las partes notificantes para ofrecer contenidos atractivos y desarrollar experiencias de entretenimiento de alta calidad para un público más amplio, para aprovechar las oportunidades resultantes de las innovaciones tecnológicas de DTC y para competir mejor con las plataformas de contenidos de *streaming* ya establecidas. Señalan que el CADE concluyó que el incremento del poder de mercado de las partes era, en apariencia, un efecto secundario al cual debían hacer frente en favor de su estrategia principal.
173. De esta manera, las partes notificantes sostienen que el aprovechamiento de cualquier potencial poder de mercado derivado de la operación no es un objetivo de la operación y, de todas maneras, termina siendo contrarrestado por la dinámica del mercado en el sector audiovisual actual.
174. No obstante, alegan que no podrán abusar del posible poder de mercado resultante, simplemente porque la situación actual del mercado de la TV paga no es favorable a incrementos de precios que conduzcan a la obtención de condiciones o ganancias extraordinarias, toda vez que provocará que los consumidores cambien a los servicios de *streaming*.
175. Sumado a lo anterior, las partes hacen referencia nuevamente al poder compensatorio que poseen los operadores de TV, siendo que Telecom y DirecTV representan más del 70% de las suscripciones a la TV paga en Argentina, constituyendo una restricción a cualquier abuso posible de poder de mercado.
176. Luego, las partes notificantes se abocan al análisis de la segunda teoría del daño que postula que, las mismas se beneficiarían de los efectos de conglomerado. En efecto, a partir de un mayor poder de negociación, serían capaces de llevar a cabo estrategias para capitalizar los efectos de conglomerado/cartera que podrían afectar negativamente las condiciones de negociación de

cualquier operador de TV paga. En esta sección, las Partes presentan argumentos para rebatir tal teoría.

177. En primer lugar, reiteran que, en el mercado de licenciamiento mayorista de señales de TV sin segmentar, las partes carecen de posición dominante, de modo que, entienden, resultaría imposible que extiendan una posición dominante en un mercado a otro.
178. Sostienen no obstante que, independientemente de cómo se defina el mercado relevante de producto, la aparición de cualquier efecto de cartera resulta imposible, teniendo en cuenta la reducción en el poder de negociación de las partes que tienen los siguientes factores: (i) la diferenciación y complementariedad de las carteras; (ii) el grado de competencia de otros proveedores de señales de TV paga y FTA, y de servicios de *streaming*; (iii) el importante poder de negociación de los operadores de TV paga al que se enfrentan; (iv) la inexistencia de canales o contenidos imprescindibles en el caso de las partes, que puedan ser aprovechados en las negociaciones; y (v) la aparición de servicios de *streaming*.
179. Dado que los primeros tres factores ya fueron explicados, se dedican a ampliar sus argumentos en cuanto a la ausencia de señales o contenidos imprescindibles. Respecto del contenido “imprescindible”, las partes refieren que una señal de TV paga “imprescindible” es un contenido indispensable para poder competir en el mercado minorista de TV paga y que, el hecho de no ofrecerlo, implicaría la pérdida de un número considerable de suscriptores, de modo que no sería rentable operar en el mercado minorista de la TV paga. Indican que si bien ellas pueden ofrecer contenidos que son populares entre los espectadores, también se encuentran en condiciones de hacerlo los demás proveedores a nivel nacional. En este sentido, afirman que sus señales no son necesarias para competir en el mercado minorista de la TV paga y, por lo tanto, no pueden considerarse imprescindibles.
180. En cuanto a la afirmación de esta CNDC sobre el carácter de imprescindible de los contenidos vinculados con la difusión del fútbol local, cuyos derechos son de titularidad de WARNER en un 50%, las partes niegan que sea el caso. En ese sentido, manifiestan que la señal *TNT Sports* se negocia con los operadores de TV paga por separado de las demás señales de TV, de modo que, aunque se concibiera como un contenido imprescindible, no supondría una mejora del poder de negociación de las partes ni generaría efectos de conglomerado. Por lo tanto, no es cierto que estos derechos hagan que la cartera total de las partes sea más atractiva, sólida y completa.
181. Concuerdan en que ofrecer paquetes de señales a los operadores de TV paga es una práctica generalizada de la industria entre sus competidores, y reconocen que comercializan sus señales de manera paquetizada a medida de las necesidades de cada operador de TV paga.
182. Sin embargo, discrepan con la idea de que tengan un mayor poder de negociación u obtengan mayores ingresos a partir de esta práctica, pues entienden que, si aumentaran los precios a los operadores de TV paga, ellos responderían sustituyendo sus contenidos por canales alternativos de TV paga o FTA, u ofreciendo acceso a servicios de *streaming*, o transfiriendo el aumento de precio a los consumidores, arriesgándose a que éstos se cambien a dichos servicios.
183. Niegan que un mayor poder de negociación reduzca el número de señales competidoras debido a un límite en la grilla y recalcan que el empaquetamiento de señales da lugar a eficiencias a través de la paquetización de señales populares y no tan populares, se les crean oportunidades de ver una programación atractiva y diversa.
184. En consecuencia, concluyen que la paquetización de señales es una práctica para que los proveedores de señales como las partes sigan siendo competitivos en el estado actual del mercado, y que la incapacidad para paquetizar sus señales supondría una desventaja competitiva, en relación con sus competidores.

III.5.4. Cierre anticompetitivo del mercado

185. Las partes sostienen que la preocupación de esta CNDC respecto de la posibilidad de que ellas lleven adelante un posible cierre anticompetitivo de mercado, en tanto podrían eventualmente limitar la disponibilidad de contenido en señales de TV paga para distribuirlo exclusivamente a través de sus propias plataformas OTT, carece de fundamento y no se corresponde con el negocio de las partes ni con la realidad del mercado. En este sentido, afirman que no tienen ni el incentivo ni la capacidad de realizar dicha exclusión vertical del mercado y que, además, su presencia en servicios de *streaming* a nivel nacional dista de ser lo suficientemente significativa como para ameritar un cambio de la estrategia comercial de las características referidas.
186. Seguidamente, agregan que los operadores de TV paga suelen ser grandes empresas que cambian fácilmente su demanda a cualquier empresa que les ofrezca las señales de TV más atractivas al precio adecuado, de modo que ante una reducción de contenidos en favor de las plataformas OTT de las partes, los operadores de TV paga tenderán naturalmente a cambiar su estrategia de adquisición de contenidos y a contratar con un proveedor de señales que pueda ofrecer contenidos que se ajusten mejor a sus necesidades. Reiteran que el contenido de las partes no puede considerarse en absoluto un “imprescindible” de la industria en lo que respecta a la TV.
187. Asimismo, refieren que el número de operadores de TV paga minorista es limitado, por lo que el riesgo de no llegar a acuerdos comerciales con ellos es extremadamente alto para una empresa proveedora de canales de TV, con una consecuente pérdida total de los derechos de licencia, sino también de la publicidad y otros ingresos.
188. Por último, manifiestan que no podrían eliminar los contenidos de la TV lineal para emitirlos exclusivamente en sus servicios de *streaming*, dado que perjudicaría su relación comercial con los operadores de TV paga y, por lo tanto, los ingresos generales de las partes en Argentina. Aclaran que sus ingresos por el licenciamiento mayorista de señales de TV paga son muy superiores a sus ventas minoristas por servicios de *streaming* a nivel nacional.

III.6. Audiencia especial del artículo 14 de la Ley 27.442

189. El 17 de abril de 2023 se llevó a cabo la audiencia especial, previamente citada de acuerdo a lo ordenado en el artículo 3° de la Resolución (ex) SC 11/22.
190. En dicha oportunidad se apersonaron los apoderados tanto de DISCOVERY como de AT&T. Luego de dar comienzo con el acto, el apoderado de DISCOVERY manifestó que, atento a que AT&T es la parte vendedora de la operación bajo estudio y considerando que la información que pudiese hablarse podría tener carácter confidencial, solicitó a las autoridades de esta CNDC que indicaran el mejor proceder.
191. En relación a ello las autoridades de la CNDC indicaron que, luego de dejar constancia de la presencia del apoderado de la parte vendedora y teniendo en consideración que a continuación serían tratados temas confidenciales de la parte compradora que no afectan los derechos de AT&T, se procedió a cerrar de forma parcial el acto para continuarlo sin la presencia de los apoderados de AT&T.
192. Acto seguido, los apoderados de DISCOVERY manifestaron que, en virtud del estado procesal de las actuaciones, encontrándose pendientes de respuesta requerimientos externos y la consideración de su presentación referente al poder competitivo de las OTT, solicitó pasar a un cuarto intermedio, pedido que fue concedido fijando nueva fecha de audiencia para el 9 de mayo de 2023 a las 12 hs.
193. El 9 de mayo de 2023 se llevó a cabo la audiencia antes fijada en donde DISCOVERY adelantó brevemente sobre qué podría versar el compromiso que presentarían próximamente.

194. Luego de las manifestaciones de DISCOVERY, se dio por finalizado el acto.

III.7. Mercados que no fueron analizados en el Informe de Objeción

195. En adición a los mercados analizados por esta CNDC en el Informe de Objeción, como consecuencia de la operación se producen relaciones horizontales en otros mercados de la cadena de valor de los contenidos audiovisuales, los cuales se analizarán a continuación.

III.7.1. Licenciamiento de IP para la fabricación de productos de consumo

196. El licenciamiento de derechos de propiedad intelectual para productos de consumo o *merchandising* es una práctica comercial destinada a utilizar una marca conocida, logo, imagen, entre otras, para vender otro producto comercial (por ejemplo, juguetes, vestimenta, calzado, productos de belleza, comida, libros, revistas, videojuegos, entre otros).
197. Se instrumenta, por lo general, mediante un contrato por el que el propietario de una marca o imagen (licenciante) permite que otra empresa (licenciataria) identifique con ella los bienes y servicios que ofrece. Ello le supone al primero una forma de obtener ingresos adicionales, en tanto que el segundo busca obtener un beneficio a partir del incremento de la venta de productos de consumo licenciados, asociados a una imagen reconocida, ya sea de un personaje de serie, película, musical u otro, de acuerdo con sus objetivos comerciales.
198. De esta manera, cabe diferenciar al mercado ascendente o *aguas arriba* en la cadena de valor, de licenciamiento de derechos para ser utilizados en productos para consumo, de aquel descendente o *aguas abajo*, de la producción y/o venta minorista de productos de consumo licenciados.
199. El mercado *aguas arriba* puede ser definido, entonces, como aquel en el que se negocian derechos de uso, por parte de terceros, de marcas e imágenes para su explotación económica en productos, servicios o piezas de comunicación promocionales o publicitarios.
200. El mercado de licenciamiento de derechos para la fabricación de productos de consumo ya ha sido analizado por esta CNDC.
201. De acuerdo con esta jurisprudencia²⁶, el licenciamiento de derechos de propiedad intelectual para fabricantes de productos de consumo constituye un mercado en sí mismo, separado del mercado *aguas abajo*, de la venta minorista de productos de consumo, ya sean licenciados o no, del cual participan los fabricantes, distribuidores y comerciantes de los diferentes tipos de productos que utilizan los derechos licenciados. Este criterio ha sido adoptado por otras agencias de competencia, como el CADE²⁷ en Brasil y la FNE²⁸ en Chile.
202. En cuanto a la dimensión geográfica del mercado, en línea con la jurisprudencia nacional e internacional, se considera un alcance nacional.
203. Tanto WARNER como DISCOVERY licencian a terceros para fabricar, distribuir, vender y publicitar una gran variedad de productos de consumo como, por ejemplo, juguetes, indumentaria, calzado, productos de belleza, alimentos, entre otros, y también videojuegos, que se basan en personajes, marcas, logotipos e imágenes de las películas, series y/o programas de

²⁶ “COMCAST CORPORATION Y DREAMWORKS ANIMATION SKG INC. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156” (CONC 1353), “THE WALT DISNEY COMPANY Y TWENTY-FIRST CENTURY FOX, INC. S/NOTIFICACIÓN ART. 9º DE LA LEY Nº 27.442 (CONC.1692)”.

²⁷ Parecer Nº 11/2018/CGAA4/SGA1/SG, referido al acto de concentración Nº 08700.004494/2018-53 (TWENTY-FIRST CENTURY FOX, INC. E THE WALT DISNEY COMPANY (BRASIL) LTDA.) y Parecer Nº 1/2022/CGAA4/SGA1/SG, referido al acto de concentración Nº 08700.004954/2021-49 (DISCOVERY, INC. E AT&T, INC.).

²⁸ Informe de aprobación Rol FNE F290-2021, de fecha 9 de agosto de 2022, relativo a la operación bajo análisis.

televisión y otras propiedades de ambas partes, obteniendo así ingresos y beneficios producto de las regalías que obtienen de la concesión de estas licencias.

204. WARNER y DISCOVERY compiten con una amplia diversidad de actores, incluyendo, en particular, otros licenciadores de contenidos de todo tipo (marcas, personajes de ficción, celebridades, nombres, logotipos corporativos, obras de arte, imágenes y fotografías, entre otros).
205. Tal como afirman las partes, se enfrentan a un gran número de competidores fuertes y establecidos, que incluyen, entre otros, grandes empresas de medios de comunicación, como por ejemplo, DISNEY, NETFLIX, SONY, entre otros, pero también reconocidas empresas integradas verticalmente, tales como LEGO, MATTEL y HASBRO.²⁹
206. Por tanto, se verifica que el mercado de licencias de productos tiene actores globales, con cientos de titulares de derechos diferentes y una gran cantidad de productos diferenciados de los que se derivan las licencias ofrecidas en los mercados *aguas abajo*, a la vez que se caracteriza por una importante fragmentación y tendencias de la moda.
207. Según sostienen las partes, la competencia de otros licenciadores ha aumentado considerablemente en los últimos años, ya que las empresas establecidas con marcas importantes intentan ampliar sus fuentes de ingresos mediante la concesión de licencias de sus marcas y logotipos para la oferta de una gran variedad de productos, en tanto buscan ampliar su cartera de contenidos, desarrollar de modo permanente el alcance de dicha cartera y mejorar la gestión de sus franquicias. En consecuencia, sus actividades de *merchandising* son cada vez mayores, incrementando así la dinámica competitiva en este mercado.
208. La Tabla 8 muestra los ingresos anuales generados por DISCOVERY y WARNER en Argentina por concepto de regalías derivadas de las ventas minoristas de productos de consumo con propiedad intelectual para el período 2019-2021, y sus respectivas participaciones de mercado.

Tabla 8 | Ingresos anuales por licencias de derecho de propiedad intelectual para la fabricación de productos de consumo y participaciones de mercado. En dólares estadounidenses. Período 2019-2021

Empresa	2019		2020		2021	
	Valores	Participación (%)	Valores	Participación (%)	Valores	Participación (%)
DISCOVERY	29.271	0,4	69.558	0,9	106.113	1,3
WARNER	795.728	9,9	750.707	9,4	840.083	10,5
DISC+WARNER	824.999	10,3	820.265	10,3	946.196	11,8
TOTAL	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
Var. IHH	7		16		28	

²⁹ Según *License Global Magazine* (reporte “*The 2022 Top Global Licensors*”), una revista de una firma especializada en el sector, que rastrea las ventas minoristas de mercadería con licencia de las marcas líderes mundiales en todos los segmentos de productos de consumo, WARNER se encontraba entre los cinco principales licenciarios globales, tanto en el año 2022 como en 2021, ubicándose en el cuarto lugar. El ranking de los cinco primeros era el siguiente: Disney, Meredith Corporation, Authentic Brands Group, WarnerMedia/WarnerBros. Consumer Products y The Pokémon Company International. En el año 2020 la quinta posición la detentaba HASBRO. Por su parte, DISCOVERY no figuraba en ninguna posición dentro de las primeras 80 empresas. Para más información, consultar el sitio web: www.licenseglobal.com.

Fuente: CNDC sobre la base de información aportada por las partes.

209. Cabe mencionar que las partes admitieron desconocer la existencia de fuentes confiables de terceros que les permitiera realizar una estimación del tamaño total del mercado de licenciamiento de derechos de propiedad intelectual para productos de *merchandising*, de modo que limitaron su estimación a la categoría en la que se encuentran activas las partes desarrollando sus actividades, esencialmente, de entretenimiento.
210. Por lo tanto, es posible inferir que el mercado total, que incluye a cualquier poseedor de contenido licenciable, tanto del segmento de entretenimiento como de otros segmentos, como indumentaria y alimentos, resulta ser necesariamente mayor, de modo que las participaciones de mercado presentadas se encuentran sobrevaloradas.
211. De acuerdo con la información obrante para el período 2019-2021, los ingresos por regalías por la concesión de licencias para la fabricación y/o venta de productos de consumo de las partes alcanzan una participación conjunta que se ubica entre el 10,3% y el 11,8%. Al mismo tiempo, se observa que DISCOVERY, previo a la operación detenta una participación marginal, que solo en el año 2021 supera al 1%. Como fuera explicado, estas participaciones serían aún más reducidas si se considerara un mercado sin segmentar por categoría.
212. Cuando se analiza el incremento de la concentración económica en términos del IHH, se advierte que es mínimo, dado que la variación de dicho indicador alcanza apenas los 28 puntos, valor que se ubica muy por debajo del umbral de 150 puntos que establecen los *Lineamientos*, a los efectos de descartar posibles efectos anticompetitivos.
213. Por todo lo expuesto, esta CNDC considera que la presente operación no producirá ningún tipo de preocupación competitiva en el mercado de licenciamiento de derechos de propiedad intelectual a fabricantes de productos de consumo.

III.7.2. Venta de espacio publicitario

214. El mercado de comercialización de espacios publicitarios es una de las fuentes de ingreso de la industria audiovisual. Los anunciantes orientan sus inversiones publicitarias a través de diferentes medios basados en el mensaje que quieren transmitir y la audiencia a la que quieren llegar. La optimización de los criterios de la audiencia objetivo y las características del mensaje a ser transmitido también están relacionados con el acceso a los diferentes medios en términos de limitaciones presupuestarias.
215. Esta CNDC ha analizado la comercialización de espacios publicitarios anteriormente. En dichas ocasiones, se reconocieron como oferentes o proveedores de espacios publicitarios a diferentes actores: los canales de radiodifusión —señales de televisión y radios—, los medios gráficos —diarios y revistas—, el cine, la vía pública e internet o medios digitales.
216. La demanda viene dada básicamente por las agencias de medios, que requieren espacios publicitarios para su posterior comercialización a los anunciantes, espacios que también pueden ser adquiridos, en menor medida, por los anunciantes directos. Los anunciantes, por su parte, son aquellas firmas o entes que demandan espacios publicitarios para colocar una publicidad con el objetivo de promocionar un producto, divulgar información comercial o dar un aviso de otra índole.

217. Para delimitar el mercado, se analizaron escenarios alternativos que consideraban si correspondía o no agrupar bajo un mismo mercado a los espacios publicitarios provenientes de los diferentes medios de comunicación.³⁰
218. En este sentido, se estableció que los espacios publicitarios excedían el marco de las señales de televisión (TV), al estar las empresas involucradas generalmente presentes en los demás canales de comunicación. Del mismo modo, también se analizó un escenario más amplio para incluir a la totalidad de medios de comunicación.
219. DISCOVERY vende en Argentina espacio publicitario, tanto *online* como en las señales de TV que distribuye u opera. Por su parte, WARNER se encuentra activo en el país en el mercado de venta de espacio publicitario en TV y online, a través de sus propios sitios web (*TNT, TNT Sports, CNN y Cartoon Network*) como de plataformas de terceros (Instagram, YouTube, Facebook Twitter, Xandr y Crunchy roll).
220. En concordancia con la jurisprudencia mencionada, y con lo concluido por otras jurisdicciones, esta CNDC considera que la definición del mercado relevante de producto puede quedar abierta, toda vez que, independiente de la definición adoptada, no surgirían problemas de competencia en ninguno de los escenarios posibles. En cuanto a la dimensión geográfica del mercado, se considerará un análisis a nivel nacional, en línea con la jurisprudencia nacional e internacional.
221. A continuación, se presenta la Tabla 9 que exhibe las inversiones de la industria publicitaria, de acuerdo con la información que releva la CÁMARA ARGENTINA DE AGENCIAS DE MEDIOS (CAAM), referida precisamente a la inversión del rubro desagregada por medio de comunicación, a saber: TV, radio, gráfica, internet, cine y vía pública, para los años 2019, 2020 y 2021.
222. Es posible advertir que la televisión es el canal de difusión que mayor inversión en espacio publicitario ha concentrado en el período bajo análisis. El segundo lugar lo ocupan los medios digitales, un lugar que históricamente había sido ocupado por la industria gráfica, pero que fue perdiendo terreno ante el importante crecimiento de internet como medio publicitario a partir del año 2017. Este fenómeno ha sido uno de los más significativos y transformadores en el sector publicitario en los últimos años. Incluso en el año 2021 la inversión a través de internet ha alcanzado valores similares a la registrada en la televisión.

³⁰ Para mayor información, ver el dictamen CNDC N° 1254, de fecha 3 de mayo de 2016 y Resolución SC N° 128/2016; correspondiente al expediente caratulado como: “DISCOVERY LATIN AMERICA SL, DLA HOLDINGS Y OTROS S/ NOTIFICACION ART. 8 DE LA LEY 25.156 (CONC. 1127)”, y el dictamen CNDC N° 1423, de fecha 29 de diciembre de 2016 y Resolución SC N° 87/2017, correspondiente al expediente caratulado “SONY PICTURES TELEVISION ADVERTISING SALES COMPANY INC. y LATAM MEDIA HOLDINGS LLC SI NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY W 25.156 (CONC. 1253)”.

Tabla 9 | Inversión de la industria publicitaria. En millones de pesos. Período 2019-2021

Sistema / Canal	2019		2020		2021	
	Valores	(%)	Valores	(%)	Valores	(%)
Televisión	20.002	39%	21.092	40%	36.686	41%
Gráfica	6.126	12%	3.848	7%	1.790	2%
Radio	4.629	9%	3.984	8%	7.069	8%
Vía Pública	5.879	12%	4.392	8%	8.053	9%
Cine	498	1%	49	0%	89	0%
Internet	13.734	27%	18.768	36%	35.792	40%
Total General	50.867	100%	52.132	100%	89.479	100%

Fuente: elaboración propia, sobre la base de información de la Cámara Argentina de Agencias de Medios (CAAM)

Tabla 10 | Ingresos anuales por ventas de espacios publicitarios en TV, Internet y total (en millones de pesos), y participaciones de mercado, 2021

EMPRESA	TV		INTERNET		TOTAL	
	Valores	Participación (%)	Valores	Participación (%)	Valores	Participación (%)
DISCOVERY	531,2	1,4	36,3	0,1	567,4	0,8
WARNER	2.099,4	5,7	33,7	0,1	2.133,1	2,9
DISC + WARNER	2.630,5	7,2	69,9	0,2	2.700,5	3,7
TOTAL	36.686	100,0	35.792	100,0	89.479	100,0
Var. IHH	17		0		5	

Fuente: CNDC sobre la base de información aportada por las partes y la CAAM

223. En la Tabla 10 se muestran los ingresos obtenidos por las partes en Argentina, producto de la comercialización de espacios publicitarios, y las participaciones de mercado correspondientes considerando los espacios publicitarios ofrecidos, por un lado, en TV e Internet y, por el otro, en la totalidad de medios de comunicación.
224. Como se desprende de la tabla precedente, si se considera el espacio publicitario ofrecido en Internet, la participación conjunta es insignificante (menos del 1%), mientras que, considerando el espacio ofrecido exclusivamente en TV, con posterioridad a la operación la participación de DISCOVERY ascendería a 7,2%.
225. Cabe destacar que los porcentajes mencionados resultan aún inferiores si se adoptara un escenario que incluya los ingresos por publicidad generados por todos los canales y medios de comunicación.
226. Por todo lo expuesto, esta CNDC entiende que la presente operación no tiene la potencialidad para alterar las condiciones competitivas en el mercado de venta de espacio publicitario, sea cual sea la segmentación del mercado que se adopte.

III.7.3. Servicios de TV a través de plataformas OTT (servicios SVOD)

227. El desarrollo tecnológico ha permitido la aparición de nuevas formas de distribución de contenido al hogar. Las plataformas OTT posibilitan la transmisión de vídeos, audios u otros

contenidos a través de internet sin depender, en términos físicos, de los sistemas tradicionales de distribución de contenido, como la televisión o la telefonía.

228. En efecto, a diferencia de la forma tradicional de los servicios de televisión paga donde el operador distribuye los contenidos al hogar a través de su red, el modelo de negocios OTT le permite al usuario acceder a los contenidos a través de la red de internet y, por ende, a través de la infraestructura de un tercero.
229. La provisión de servicios OTT posibilita el consumo no lineal de contenidos a través de plataformas y/o aplicaciones que es factible encontrar y/o instalar en televisores (*smartTVs*), dispositivos móviles inteligentes (*smartphones*), *tablets*, computadoras, o cualquier otro dispositivo similar.
230. Estos contenidos pueden ser demandados en cualquier momento por el consumidor, sin estar asociados a una suscripción de servicios de TV paga. Existen diversos tipos de plataformas, que se diferencian entre sí por el modo en que los consumidores adquieren contenido y en las fuentes de su financiamiento.
231. Los servicios OTT pueden incluir: i) servicios en línea mediante suscripción (SVOD), como Netflix y Amazon Prime, ii) servicios transaccionales que se cobran por acceso a corto plazo del contenido o por cada vez que se accede (*transaction video on demand* o “TVOD”, por su sigla en inglés, como aquel disponible en Apple, iTunes y Google Play), y iii) servicios gratuitos financiados con publicidad (*advertising video on demand* o “AVOD”, por su sigla en inglés, como YouTube).
232. En respuesta al ingreso de estos nuevos proveedores de contenidos OTT, la mayoría de los operadores de televisión paga comenzaron a ofrecer a los usuarios el servicio lineal y no lineal de manera conjunta.
233. El servicio OTT de los operadores de televisión paga ofrece a sus clientes un servicio complementario al tradicional que incluye, además de la grilla de programación lineal, un catálogo de contenidos para ser visto bajo demanda.
234. Es por ello que los servicios de *streaming* VOD de programación no lineal, no deben confundirse con el servicio OTT de los operadores de TV paga, complementario al servicio tradicional — conocido como *TV Everywhere*—, que permite el acceso en línea a contenidos de la TV paga.³¹ Precisamente, los programadores y operadores de TV paga extienden sus servicios al entorno de transmisión con el objeto de incorporar las ventajas que las empresas OTT ya tienen, como la flexibilidad de los medios en los que el espectador verá la programación y la posibilidad de acceder a los programas emitidos linealmente, bajo demanda, en diferentes horarios y según sus preferencias.
235. En términos competitivos, la sustitución no es del todo precisa, ya que los servicios de programación no lineal, ofrecidos como extensión de las señales de televisión paga en el entorno tradicional, no tienen la misma característica desde el punto de vista de la demanda, que es justamente la programación bajo demanda de obras audiovisuales. Otro factor relevante es la provisión del servicio con independencia de la contratación del servicio de TV paga.

³¹ En Argentina, los principales operadores de TV paga se encuentran actualmente ofreciendo un servicio no lineal asociado a su servicio de TV paga (lineal) por internet como, por ejemplo, TELECOM con su servicio *Flow*, TELECENTRO con *Telecentro Play*, DIRECTV con *DTV Play*, por mencionar algunos, en tanto que no hace mucho tiempo atrás DIRECTV también comenzó a ofrecer un servicio de TV paga por Internet, DirecTV GO.

236. En Argentina, al momento de la notificación, las partes se encontraban activas en la provisión de servicios OTT.
237. DISCOVERY, por su lado, ofrecía la plataforma de suscripción de video *on-demand* Golf TV, directamente a los consumidores en todo el país, a través de la empresa del grupo DPLAY ENTERTAINMENT LIMITED. Se trataba de un servicio centrado en torneos, noticias y documentales de golf. Esta plataforma fue discontinuada en diciembre de 2022.
238. Por su parte, WARNER es propietario y distribuye la plataforma OTT de SVOD, denominada *HBO Max*, la cual se encuentra disponible a nivel nacional mediante contratación directa, a través de diferentes entidades del grupo, o indirectamente, a través de terceras partes, ya sea mediante suscripciones con operadores de TV paga, distribuidores mayoristas o *retailers*. *HBO Max* es el único servicio OTT ofrecido por la objeto, la que también ofrece aplicaciones de *TV everywhere* que acompañan a las suscripciones de canales lineales, como *TNT Go* y *CN App*.
239. Cabe mencionar que DISCOVERY también disponía de una nueva plataforma de *streaming*, denominada *DISCOVERY+*, pero que no se encontraba disponible en Argentina al momento de la notificación. De acuerdo con lo manifestado por las partes, con motivo de la operación bajo análisis, se decidió combinar los contenidos de *HBO Max* y *DISCOVERY+* en una plataforma denominada *Max*, que finalmente fue lanzada el 27 de febrero de 2024.
240. Esta CNDC aún no ha evaluado este segmento de mercado de forma específica, aunque en un análisis precedente ya se ha hecho referencia a la existencia de las plataformas OTT y reconocido su crecimiento.
241. En el presente caso no se considera necesario ensayar una definición taxativa del mercado relevante, de manera de especificar si los tipos de servicios que lo integran incluyen los servicios provistos por los operadores de TV paga, o si solo se limitan a los servicios de video bajo demanda de programación no lineal. Aun considerando una definición estrecha para restringir el mercado a los servicios SVOD, como se verá más adelante, no existirían problemas desde el punto de vista de la competencia, toda vez que la compradora tuvo una participación marginal y sólo hasta diciembre de 2022.
242. Cabe resaltar que este enfoque ha sido adoptado por las principales agencias de competencia latinoamericanas, como la FNE y el CADE. A los efectos del presente análisis, y teniendo en cuenta la información proporcionada por las partes en el marco de la investigación inherente a la presente operación, se considerará sólo las plataformas que ofrecen servicios SVOD.
243. Respecto de la dimensión geográfica del mercado, en concordancia con lo definido por las partes y con la jurisprudencia internacional, se define un alcance nacional, a partir de que las opciones de los consumidores se limitan a aquellas que los distribuidores ofrecen dentro del territorio nacional.³²
244. A continuación, se presenta la Tabla 11, que muestra las participaciones de mercado de los principales operadores que ofrecen un servicio de plataforma OTT de suscripción de video bajo demanda, medida tanto en términos de ingresos monetarios como del número de suscriptores, para el período 2019-2021.

³² Cabe mencionar que las obras audiovisuales suelen licenciarse por región geográfica, de modo que, por ejemplo, una película disponible en una plataforma de *streaming* en un país o región determinada no estará necesariamente disponible en la misma plataforma en otro país o región diferente, de modo que los contenidos pueden variar de un país a otro.

Tabla 11 | Plataformas OTT (servicios SVOD)
Participaciones de mercado por facturación y cantidad de suscriptores
Período 2019-2021

EMPRESA	Facturación (%)			Suscriptores (%)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Netflix	94,8	88,4	76,3	90,7	78,2	51,9
Disney+	0,0	0,3	10,4	0,0	2,8	24,1
Amazon Prime Video	1,9	8,4	8,8	5,1	14,8	11,5
HBO Max (*)	1,1	0,4	1,3	0,4	0,3	3,9
Star+	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	2,8
Apple TV+	0,0	0,3	0,5	0,0	0,0	1,4
Teatrix	0,2	0,6	0,3	0,2	0,3	0,7
Paramount+	0,0	0,0	0,3	1,8	1,0	0,7
Otros	2,0	1,5	1,5	1,7	2,7	3,0
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: CNDC, sobre la base de información aportada por las partes. Nota (*): solo incluye los suscriptos por fuera de la contratación del paquete HBO *premium* de TV paga, quienes acceden al servicio HBO Max sin costo adicional.

245. Se advierte que *Netflix*, *Amazon Prime Video*, y *Disney+* son los principales operadores que ofrecen un servicio OTT de SVOD con soporte físico en internet. Asimismo, se observa un importante dinamismo y crecimiento en este mercado, considerando que *Disney+* ingresó a fines del año 2020 y que nuevas plataformas como *Apple TV*, *Paramount+* o *Star+* lo han hecho a partir de mediados de 2020.
246. Según se observa en la Tabla 11 los principales rivales de *Netflix* fueron *Disney +* —que alcanzó en 2021 participaciones del 10,4% en facturación y 24,1 en suscriptores—, y *Amazon Prime Video*, que para el mismo año alcanzo un 8,8% en facturación y un 11,5 en suscriptores. A su vez *Netflix*, siendo la empresa más antigua en este mercado, mantuvo su posición de liderazgo y su cantidad de suscriptores (en términos absolutos) entre 2020 y 2021, en el marco de un crecimiento del número total de suscriptores del mercado.
247. Por su parte, WARNER, con su plataforma *HBO Max*, lanzada en Argentina a finales de junio de 2021 (junto con su antecesora *HBO Go*, discontinuada a finales de junio de 2021), se ubica en la cuarta posición, con una participación del 1,3% en 2021 en términos de ingresos, y un 3,9% en función del número de suscriptores.
248. Al mismo tiempo, el servicio SVOD ofrecido por DISCOVERY, *GolfTV*, contaba con sólo 245 suscriptores en Argentina en el mismo año, generando unos ingresos de aproximadamente US\$ 6.000.
249. Como se desprende de lo anterior, el incremento de la concentración en el mercado resultante de la operación es prácticamente nulo. Dada la reducida participación de las partes, se considera que la operación no da lugar a problemas de competencia en relación con las plataformas OTT que proveen servicios SVOD a nivel nacional, independientemente de la definición de mercado que se adopte.

250. A mayor abundamiento, las partes no ofrecen servicios SVOD del mismo contenido. *Golf TV* transmitía contenido específico de golf, mientras que *HBO Max* transmite contenido de entretenimiento de diversas categorías como películas, series y documentales.
251. De todas maneras, cabe poner de resalto que en el presente análisis no fue necesario segmentar el mercado de servicios de *streaming* SVOD por géneros o subgéneros de contenido disponible, como se ha hecho en los análisis del mercado de licenciamiento mayorista de señales de TV paga, lo cual no implica que una segmentación en esa dirección, por género de contenido o cualquier otro criterio, sea innecesaria para el análisis de futuras operaciones de concentración económica.

III.8. Análisis del descargo de las partes al Informe de Objeción

252. Las partes realizaron una presentación dando respuesta al informe de objeción, en la que adjuntaron información adicional para argumentar su disidencia respecto de algunas definiciones vertidas por esta CNDC en el análisis efectuado de manera preliminar.
253. A continuación, se procederá a ampliar las conclusiones a las que ha arribado la CNDC, como respuesta a lo argumentado por las partes.

III.8.1. Licenciamiento mayorista de señales de TV

254. Conforme se mencionó previamente, esta CNDC ha analizado el mercado de producción y comercialización de señales en reiteradas oportunidades, por lo cual nos remitimos a los argumentos señalados en el informe de objeción y en el apartado III.4.1.1 del presente dictamen, para definir los mercados relevantes de producto en el caso del licenciamiento mayorista de señales de TV.
255. Las partes cuestionan y no concuerdan con una definición de mercado relevante de producto que diferencie y segmente, en primer lugar, entre señales lineales de TV paga y abiertas y, en segundo término, que las señales de TV paga sean segmentadas en función del género o tipo de contenido que emiten, de modo que consideran que la definición más adecuada de mercado relevante de producto es el suministro mayorista de todas las señales lineales de TV.
256. Cabe poner de resalto que las definiciones de mercado adoptadas por esta CNDC también son las propuestas por las principales agencias de competencia internacionales, de modo que los criterios considerados cuentan con el respaldo de la jurisprudencia tanto de la Unión Europea como por las principales agencias latinoamericanas.
257. De todas maneras, ello no impide que, ante una operación de concentración económica global que afecte los mercados referenciados, cada agencia revise los criterios y los adecue a la dinámica competitiva vigente en el mercado geográfico en cuestión.
258. En este sentido, es preciso mencionar que los efectos sobre la competencia de la operación analizada en los mercados de producción y comercialización mayorista de señales de TV fueron realizados sobre la base de una definición de mercado de producto que contempló tanto la diferenciación entre señales de TV paga y abierta, y una segmentación por género, tanto en Chile, como en Brasil y México.³³
259. En cuanto a la primera distinción mencionada, se reitera, tal como se expresó al momento de definir los mercados relevantes, que las señales de TV abierta no forman parte del mismo

³³ En Chile, la FNE tramitó la operación (F290-2021) que fue aprobada con medidas de mitigación en fecha 9 de febrero de 2022. En Brasil, fue aprobada mediante Parecer 1/2022/CGAA4/SGA1/SG Processo 08700.004954/2021-49 el 01/05/2023. Y en México, mediante la Resolución IFT/EXT/220822/13 fue aprobado por unanimidad por el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, celebrada el 22 de agosto de 2022.

mercado relevante que las de TV paga, principalmente por su modelo de negocios y su método de financiación. Asimismo, esta diferenciación resulta relevante para la inserción y venta de publicidad en tanto la mayor especificación de cada señal permite delimitar perfiles más precisos de consumidores.

260. Este punto es señalado también por la agencia de competencia de Chile en su análisis de la operación, distinción que también considera en su análisis atendiendo a las diferencias en los patrones de visualización, la forma de comercialización de las señales y el rol de la publicidad.
261. Asimismo, la Comisión Europea reconoció en su evaluación respecto de la operación bajo análisis que la investigación llevada adelante confirmó que esta segmentación seguía siendo relevante en la mayoría de los Estados miembros investigados³⁴, como también lo ha reconocido en decisiones previas.³⁵
262. La segunda segmentación cuestionada por las partes es la que define mercados en función del género o temática de los contenidos de cada señal, considerándola errónea y desactualizada.
263. Es importante señalar que esta definición de mercado está en línea con la amplia jurisprudencia que cuenta la CNDC en la materia, en donde se considera el segmento temático de la grilla de cable como un primer indicio acerca de las preferencias de los consumidores y de cómo ellos sustituyen contenidos³⁶, teniendo en cuenta, a su vez, que la mayor cantidad de consumo diario realizado por los televidentes se realiza sustituyendo contenido dentro de determinados segmentos temáticos.
264. En base a lo expuesto, y de acuerdo con los resultados hallados en sus investigaciones, para esta CNDC la definición del mercado de producción y comercialización de señales por temática o género responde principalmente a la necesidad de los operadores de televisión paga de contar con señales de distintas categorías con el objeto de conformar una cartera variada y diversificada. Ello resulta así, dado que los distribuidores necesitan señales de todos los segmentos para poder armar un producto competitivo y atractivo para los consumidores. Ello deriva en que el cableoperador se encuentre imposibilitado de sustituir una señal de una temática con una señal de otra temática.
265. Asimismo, desde el punto de vista de la publicidad que se emite en cada señal, la segmentación por temática tiene relevancia, ya que distingue entre distintos tipos de audiencias y le permite a quien quiere publicitar, una llegada directa al consumidor que apunta. Por lo tanto, desde el punto

³⁴ Caso M.10343 – Discovery/Warnermedia, decisión de fecha 22 de diciembre de 2021, párrafo 38.

³⁵ Caso M.7194 - Liberty Global / Corelio / W&W / De Vijver Media, paras. 90-91.

³⁶ Entre otros expedientes, cabe citar los siguientes: Dictamen N° 394 de fecha 10/09/04, correspondiente a la concentración “PSH, Fox y Liberty (Conc. 378) S/ notif. Art 8 Ley 25.156”; Dictamen N° 618 de fecha 17 de agosto de 2007, correspondiente al Expte N° S01:0020359/2007, caratulado: “TURNER INTERNATIONAL, INC., TURNER INTERNATIONAL HOLDING COMPANY, y CLAXSON INTERACTIVE GROUP INC y EL SITIO INC. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156 (CONC. 614)”; Dictamen N° 1173 de fecha 22 de octubre de 2015, correspondiente al Expte N° S01:0515330/2011, del ex, caratulado “FOX SPORTS LATIN AMERICA INC. Y OTROS S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156 (CONC. 973)”; Dictamen N° 1397 de fecha 24 de noviembre de 2016, correspondiente al Expte N° S01:0218846/2013, caratulado “FOX LAPT V LLC. Y PARAMOUNT LAPT V INC. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156 (CONC. 1097)”; RESOL-2019- 691-APN-SCI#MPYT de fecha 24 de octubre de 2019, correspondiente al Expte N° EX-2018-29901019- -APN-DGD#MP, caratulado “CONC.1643 - AT&T INC. Y TIME WARNER INC. S/NOTIFICACIÓN ART. 9 LEY 27.442”.

de vista del anunciante, no es lo mismo publicitar en una señal dirigida a un público infantil, que hacerlo en una señal dirigida a una audiencia adulta.³⁷

266. Ello explica, precisamente, que las señales generalmente se comercialicen de manera paquetizada, siendo relevantes los géneros de las señales que integran el paquete.
267. En este sentido, en el dictamen de Disney- Fox se mencionó que: “... *para las partes involucradas - los oferentes del mercado y proveedores de señales de los cableoperadores-, no es lo mismo disponer de un portfolio que incluya solo señales deportivas e infantiles, que de otro que incluya señales de temáticas alternativas, como documentales, series, películas, y otros, en tanto y en cuanto un portfolio con mayor variedad de señales de diferentes temáticas, reforzaría su posición negociadora frente a su cliente*”.
268. Por tal motivo, esta CNDC ratifica la definición de mercado de producto de licenciamiento mayorista de señales de TV por género.

III.8.2. Impacto de los servicios de *streaming*

269. En el presente apartado se ampliará el análisis efectuado al momento de emitirse el Informe de Objeción, considerando la información posterior aportada por las partes y aquella recabada a lo largo de la investigación cursada, respecto de si la definición de los mercados de comercialización de señales de TV paga utilizada podría ser ampliada en base a la posible sustitución que podría significar los servicios ofrecidos por plataformas OTT. Ello implica analizar la sustitución en términos del producto, considerando que ambas empresas cuentan con sus propias OTT.
270. En la Argentina se registra una tendencia creciente de migración de usuarios desde los servicios de TV paga hacia servicios audiovisuales provistos desde internet, en tanto a nivel internacional se viene observando hace más de una década el mismo fenómeno denominado en EE.UU como “*cord-cutting*”.³⁸
271. Esta CNDC toma en consideración la existencia de una tendencia global hacia la migración de los contenidos televisivos en dirección a servicios prestados sobre internet, como las plataformas OTT en Argentina.
272. En particular, y como se desprende de la Tabla 11 que muestra las participaciones de mercado de las diferentes plataformas OTT, los contenidos en los que se destaca el *streaming* hasta el momento incluyen básicamente series y películas, que han sido los que han impulsado la popularidad y extensión de *Netflix*, en primer lugar, y las demás plataformas que han ido surgiendo, como *Amazon Prime Video*, *Paramount+* y *Max*, y que son más acordes con el consumo no lineal o bajo demanda. En el caso de las series, también se verifica la modalidad de consumo “*binge-watching*”, que implica ver más de un episodio en una misma sesión, una característica más típica del consumo vía *streaming*.
273. Con posterioridad se han incorporado otras plataformas OTT como *Disney+* y *Star+*, las que fueron lanzadas en noviembre de 2020 y en agosto 2021, respectivamente.
274. Ambas ofrecían por separado una variedad de contenidos audiovisuales muy amplia, dirigidos tanto a un público infantil/adolescente como adulto, que incluye películas, documentales, especiales cortos, programas y series de televisión, y *Star+* también ofrecía contenido en vivo

³⁷ Ver Dictamen de la Conc. 1692 caratulada: “*THE WALT DISNEY COMPANY Y TWENTY-FIRST CENTURY FOX, INC. S/NOTIFICACIÓN ART. 9º DE LA LEY N° 27.442 (CONC.1692)*”.

³⁸ El término *cord-cutting* (literalmente “cortar el cable”) describe la práctica de los consumidores que cancelan sus servicios de televisión por cable o satélite tradicionales en favor de alternativas de transmisión digital a través de internet. La expresión alude directamente al acto de “*cortar*” la conexión física (el cable coaxial o la conexión satelital) que históricamente había sido necesaria para recibir señales televisivas, simbolizando la transición hacia un consumo audiovisual sin ataduras físicas y basado principalmente en conexiones de internet.

como recitales, conciertos y contenidos deportivos. Cabe destacar que recientemente, y en línea con la adquisición de Fox por parte de Disney, se anunció la eliminación de *Star+* desde mediados de 2024, y la migración de su contenido a *Disney +*.

275. De manera opuesta, la TV lineal sigue siendo el medio que se impone para el consumo inmediato, de transmisión en vivo o con cierta inmediatez, como pueden ser las noticias, la actualidad y los eventos deportivos en vivo, más allá de que dichos contenidos puedan visualizarse en los sitios de las propias señales, o en algunos casos, en Youtube, que posibilita ver bajo demanda programas ya emitidos o fragmentos de estos.
276. De esta manera, los servicios audiovisuales por *streaming* aún conviven de manera complementaria con el abono de TV paga, en función de los contenidos.³⁹
277. Algunas investigaciones recientes confirman esta tendencia: para el 2024, los servicios OTT crecieron de manera constante, de la mano de la aparición de un mayor número de jugadores, mientras que, en simultáneo, las suscripciones a TV paga bajaron pero poco, lo que puede ser explicado por la comercialización de paquetes con varios servicios juntos en una sola factura. A la luz de esta dinámica, algunas voces del sector afirman que queda neutralizado el efecto de los *cord cutters* —abonados que dejan el cable.⁴⁰
278. Esta cuestión es reconocida por el CADE en Brasil, que en el dictamen referido a la operación de marras señaló que en dicho país “... *al menos una parte de los usuarios que optan por mantener suscripciones a servicios OTT y de TV paga, lo hacen debido a la percepción de complementariedad de los contenidos de ambas plataformas (la oferta de contenidos periodísticos, por ejemplo, suele considerarse más adecuada para la oferta de programación lineal por su característica intrínseca)*”.⁴¹
279. En ese sentido, en sus últimas presentaciones, las partes informaron que en términos generales cayeron los niveles de audiencia en el segmento de *Películas, Series y Entretenimiento de No Ficción*, y que la mayor parte del declive en la audiencia de otros géneros ha sido capturada por el género de *Noticias*, que ha visto un aumento constante tanto en participaciones de mercado como en rating en los últimos años.
280. De igual forma, las partes, en su respuesta al Informe de Objeción presentan una serie de estudios para indicar que los servicios de *streaming* y los medios de entretenimiento online seguirán experimentando un crecimiento significativo en los próximos años en América Latina y que probablemente la TV paga tradicional no va a poder seguir el ritmo de crecimiento de estos servicios, a partir de los niveles de suscripción evidenciados en los últimos años.
281. En este sentido, esta CNDC reconoce que dicho comportamiento también se evidencia en Argentina, a la luz de los números observados en el ámbito nacional, al observar la evolución de la cantidad de suscriptores a cada una de las plataformas de servicios OTT.
282. Del mismo modo, es innegable el hecho de que las plataformas se desarrollan de forma dinámica y cada día ofrecen mayor cantidad y variedad de contenido, ya sea a través de producciones propias, coproducciones o producciones de terceros, tal como señalaron las partes en su descargo

³⁹ Para mayor información, consultar la columna periodística, <https://comentarios.info/index.php/2019/10/11/maridando-contenidos-y-plataformas/>, elaborada en base a la edición 2019 del informe “Internet y consumo audiovisual”, del estudio “Carrier y Asociados”, dedicado al análisis de mercado de las TICs.

⁴⁰ <https://digitaltv.prensariozone.com/argentina-y-cono-sur-la-ott-crece-mucho-y-la-tv-paga-baja-poco>

⁴¹ Parecer N° 1/2022/CGAA4/SGA1/SG, referido al acto de concentración N° 08700.004954/2021-49 (DISCOVERY, INC. E AT&T, INC.), párrafo 191.

al informe de objeción, como también refirió la firma Disney en respuesta al requerimiento de información cursado durante la investigación.

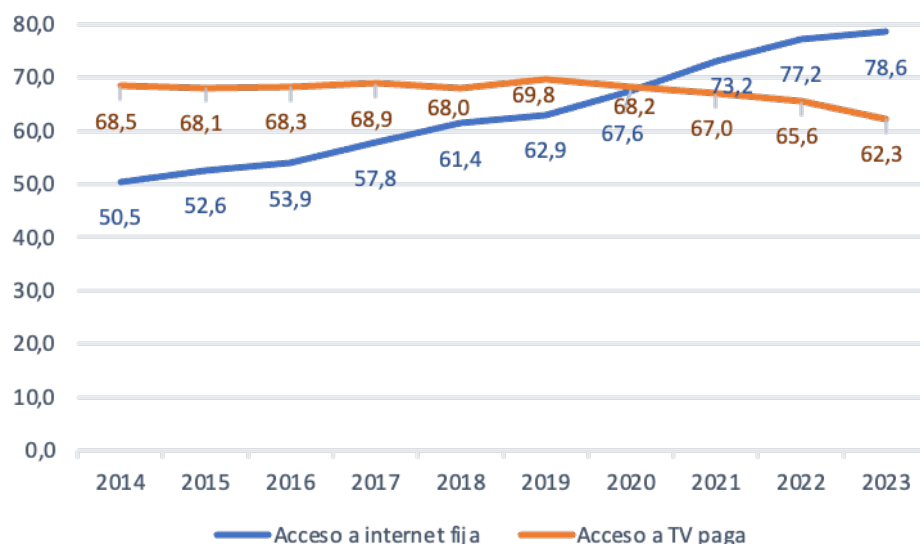
283. Sin embargo, también es pertinente subrayar que existen incentivos para que los agregadores de contenido compitan por tener una cantidad de contenido altamente diversificado y de calidad, conformando un portfolio de señales atractivo para comercializar a los operadores de TV paga, y que también lo sea para los anunciantes de TV. En efecto, es importante para el licenciatarario mantener una programación atractiva en su grilla, que le permita, al mismo tiempo, continuar percibiendo los ingresos por publicidad asociados, como así también lo es para el propio anunciante, quien decide los medios a través de los cuales canalizará sus inversiones en publicidad.
284. Respecto de la inversión de la industria publicitaria, cabe señalar, como surge de la Tabla 9 que muestra dicha inversión desagregada por canal de comunicación, que la televisión siguió manteniendo su participación promedio del 40% en el total invertido con fines publicitarios durante el período 2019-2021. Por su parte, la publicidad comercializada a través de internet evidencia un crecimiento relevante en el mismo período, en contraposición a la importante caída registrada en los medios gráficos, llegando recién en 2021 a alcanzar una participación similar a la de la televisión.
285. Las partes también han hecho referencia a que los servicios y formatos de consumo disponibles para los consumidores es cada vez mayor y más competitiva, lo que se suma a la práctica de *multi-homing* que están llevando adelante los consumidores, que consiste en la posibilidad que tienen los usuarios para utilizar los servicios de diversos proveedores, contratando más de un servicio OTT audiovisual.
286. En la misma dirección se dirige también la tendencia que recientemente se viene observando en Argentina, en concordancia a una tendencia global, de comercializar los servicios de distintas plataformas OTT a través de los operadores de TV paga, de modo que el usuario pueda tener acceso a dichas OTT mediante el mismo dispositivo. Esta práctica fue confirmada en el curso de la investigación llevada adelante por esta CNDC por uno de los principales cableoperadores del país⁴², como también por otro operador mediano.⁴³
287. Esta estrategia comercial que pone de manifiesto el vínculo entre actores que son competidores *aguas abajo* en la provisión de servicios de consumo audiovisual al consumidor final es, precisamente, un indicio de una relación de complementariedad entre los servicios de *streaming* y de TV paga, antes que de sustitución.
288. Paralelamente, las partes citan una serie de estudios de mercado que, según ellas, muestran que en América Latina los servicios de *streaming* están ganando popularidad en relación con la TV paga. Respecto de Argentina en particular, mencionan un estudio que muestra que las suscripciones a la TV paga se han mantenido relativamente constantes en el período 2011-2020, lo cual muestra que no han logrado expandir su base de suscriptores a lo largo del tiempo, e incluso han caído con posterioridad.

⁴² DIRECTV señaló que un abonado puede contratar *HBO Max* (desde el 29 de junio de 2021), *Paramount+* (desde el 1 de diciembre de 2022) y *Disney+* y *Star+* (desde el 15 de septiembre de 2022) como un servicio *premium* adicional, con un costo extra a su abono básico, y así tener acceso a esas plataformas.

⁴³ TELECENTRO indicó que si bien no cuentan con servicios OTT incorporados en su propia plataforma, sí han celebrado acuerdos comerciales con diferentes OTTs, tales como *Star+*, *Netflix*, *Amazon Prime Video*, *Youtube Premium*, *HBO Max* y *Universal+*.

289. A continuación, se presenta el gráfico 1, que muestra la evolución anual del porcentaje de hogares con servicio de acceso a internet fija y TV (suscripción y satelital), para el período 2014–2023 en Argentina.

Gráfico 1 | Evolución del porcentaje de hogares con servicio de acceso a internet fija y TV por suscripción. Período 2014–2023



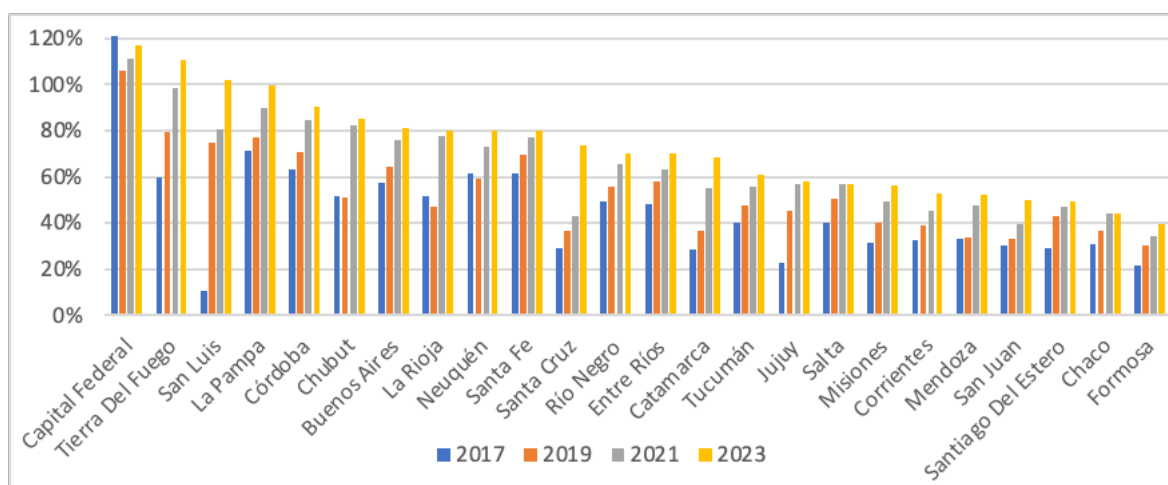
Fuente: CNDC, en base a datos del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM)

290. Se observa que la cantidad de suscriptores de servicios de TV paga presenta una tendencia decreciente desde 2019, en tanto que el acceso a los servicios de internet fija verifican un incremento persistente a lo largo de todo el período analizado.
291. Si bien hay una marcada tendencia al alza en el acceso a internet, esto por sí solo no es motivo suficiente para inferir que los servicios de TV paga estén siendo desplazados y sustituidos por los servicios de *streaming*. Dicho de otra forma: el innegable crecimiento de suscriptores a los servicios OTT no tendría necesariamente como contracara una caída en el número de suscriptores de TV paga en el período analizado.
292. Por otra parte, esta CNDC entiende que en el análisis que implica determinar en qué grado, extensión y rapidez las plataformas OTT pueden devenir en un futuro en sustitutos cercanos de las señales de TV paga en Argentina, también debería considerarse la infraestructura de telecomunicaciones existente a nivel local para asegurar la conectividad y el acceso a servicios de internet, la cobertura y penetración de la banda ancha fija a nivel nacional, y a una velocidad de red de descarga suficiente para hacer uso de servicios de *streaming* en el hogar.
293. Sobre este punto se les formuló un requerimiento a diferentes operadores de TV paga y DirecTV fue quien reconoció que: “... la potencial sustitución de la oferta de sus contenidos por servicios de *streaming*, ante un incremento poco significativo y no transitorio en el precio del abono básico de TV paga, dependería en gran medida del acceso a internet y el ancho de banda disponible, siendo mayormente posible la sustitución dónde mejor calidad de conexión exista y menormente donde más débil sea”.
294. De esta manera, las plataformas OTT dependen de internet para la provisión del servicio, dado que se requiere de una conexión a internet tanto para su visualización de contenido en línea como para descargar el contenido a un dispositivo portátil para visualizarlo luego sin conexión. A su

vez, su expansión en términos de cuantitativos y cualitativos depende proporcionalmente de la generalización del servicio de internet, y del incremento de su velocidad y calidad.

295. Por consiguiente, para analizar la expansión y generalización del consumo de los servicios de *streaming*, corresponde también indagar respecto de la evolución de los servicios de conectividad y del tipo de tecnología utilizada, asociada a una determinada velocidad de transmisión de datos. Adicionalmente, debe evaluarse la existencia o no de desigualdades regionales en términos de acceso a los servicios de conectividad y tecnología.
296. Al respecto, en su descargo al Informe de Objeción, las partes destacaron que el uso de internet en Argentina era ampliamente accesible. Señalaron, en base a un estudio de mercado adjuntado, que aproximadamente el 80% de la población (36,6 millones de personas) en Argentina tenía acceso a internet a través de algún dispositivo en enero de 2021, con lo cual aseguraban que el uso de internet en el país era ampliamente accesible, posibilitando así la proliferación de los servicios de *streaming*. Cabe resaltar que de acuerdo a los últimos informes de INDEC esta tendencia siguió creciendo y casi el 90% de los argentinos accede actualmente a internet a través de su teléfono celular.
297. Seguidamente, las partes hicieron referencia a un crecimiento interanual significativo del número de usuarios de internet y en particular a la penetración de la banda ancha fija en el país. En base a los datos de uno de los informes adjuntados informaron que en el año 2019 Argentina era el tercer país de América Latina con mayor índice de cobertura de banda ancha fija, que alcanzaba al 59%, cuestionando así las afirmaciones realizadas por esta CNDC en cuanto a las condiciones de acceso disímiles a los servicios OTT en términos geográficos. De acuerdo con la información proporcionada por ENACOM, surge que la cobertura de banda ancha fija en el país ascendía en 2019 al 62,9%, alcanzando al 78,6% de los hogares a fines del 2023.
298. Sin embargo, cuando se analiza la situación al interior de Argentina, se advierten las desigualdades regionales: mientras que la ciudad de Buenos Aires tenía en el 2019 una tasa de penetración de internet fija que llegaba el 106%, en las provincias de Formosa, San Juan y Mendoza más del 65% de los hogares no disponía este tipo de conectividad. Con el correr de los años las asimetrías se redujeron, pero aún hay provincias como Formosa, Chaco y Santiago del Estero que continúan teniendo más de la mitad de los hogares sin servicios de conectividad fija.
299. A continuación, se presenta la información de los accesos a internet por tipo de tecnología. En este sentido, cabe aclarar que se relevaron aquellas tecnologías que se consideran compatibles con la provisión del servicio de plataformas OTT, que son el cablemódem y la fibra óptica.

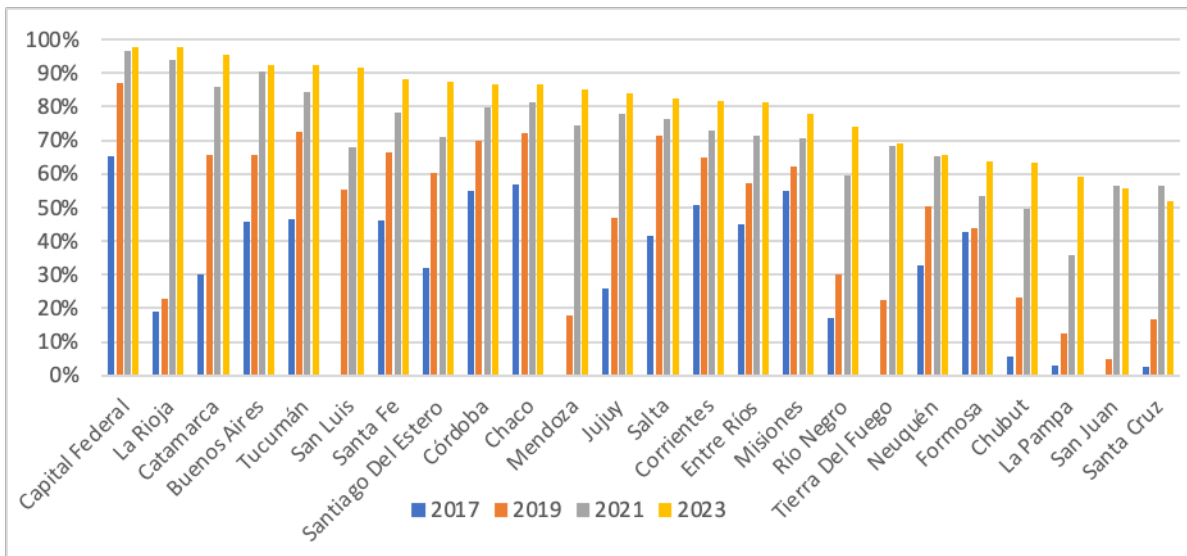
**Gráfico 2 | Tasa de penetración cada 100 hogares, por provincia.
Años 2017, 2019, 2021 y 2023**



Fuente: CNDC, en base a datos del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM)

300. Se advierte que no solo existen diferencias regionales significativas medidas a partir de la tasa de penetración de la banda ancha a nivel de las provincias, sino que también existen disparidades regionales en el tipo de tecnología utilizada. Sin embargo, se observa que conforme pasa el tiempo, las provincias que se encontraban más rezagadas en términos de la calidad de su conectividad, están experimentando un mayor crecimiento y expansión de las tecnologías de cabledem y fibra óptica.
301. Para el año 2021, cada 100 hogares a nivel nacional, 57 utilizaban una tecnología de cabledem, en tanto que solo 20 hogares se conectan a internet por fibra óptica, que es la que se caracteriza por permitir mejores velocidades de transmisión de datos. Estas conexiones se concentraban principalmente en cuatro provincias: Buenos Aires (56,8%), Córdoba (10,5%), Santa Fe (6,2%) y Mendoza (5,3%). Hacia el 2024, la mayoría de los hogares con acceso a internet sigue teniendo cabledem (52 de cada 100), aunque se incrementó significativamente la conexión a través de fibra óptica: alcanzando a 34 de cada 100 hogares.
302. Por último, resta estudiar la información de los accesos a internet por velocidad de conexión. En este sentido, cabe aclarar que se relevaron aquellas conexiones superiores a los 6Mbps, que resulta ser la mínima velocidad requerida para acceder a un servicio OTT de una calidad estándar. Cabe aclarar que dicha velocidad es requerida por un acceso personal, de modo que, de tratarse de hogares con mayor cantidad de integrantes, la velocidad requerida será proporcionalmente superior.

Gráfico 3 | Tasa de penetración cada 100 hogares por velocidad de conexión (superior a 6 Mbs), por provincia. Años 2017, 2019, 2021 y 2023



Fuente: CNDC, en base a datos del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

303. Se advierte que las desigualdades regionales también se verifican en términos de velocidad de bajada del acceso de internet. De todos modos, se observa que las brechas evidenciadas van reduciendo con el paso de los años, y así es como había provincias que en el año 2017 prácticamente se conectaban a velocidades muy bajas, con lo cual el acceso a servicios de *streaming* era imposible, seis años después experimentaron un desarrollo tecnológico importante en sus redes. Tal es el caso de las provincias de Tierra del Fuego, Neuquén, Formosa, Chubut, La Pampa, San Juan, y Santa Cruz. No obstante, en estas provincias aún el 30% de los hogares no acceden a la velocidad necesaria para acceder a servicios de *streaming*.
304. En base a lo expuesto en los últimos párrafos, se verifica que las distintas regiones que componen el territorio nacional, presentan condiciones disímiles de acceso a los servicios de conexión de internet, lo cual condiciona el acceso a los servicios OTT. En Argentina aún persisten brechas tecnológicas para el acceso, uso y apropiación de estas tecnologías. Estas brechas son aún más amplias si se comparan las condiciones rurales con las urbanas.⁴⁴ Las desigualdades se manifiestan no solo en términos de las diferencias en el acceso a los servicios de conectividad, sino también en las tecnologías utilizadas y en las velocidades de conexión dispares. Sin embargo, se observa una tendencia creciente a que dichas brechas puedan irse cerrando, a la par de una mejora tecnológica en toda la población en general.
305. Por lo tanto, si bien se reconoce la tendencia del aumento de suscriptores a servicios OTT, y la presión competitiva que podrían ejercer en el mediano plazo sobre el servicio de TV paga, se concluye, por un lado, que dicha presión en la actualidad es parcial dado que no se verifica una relación directa entre el crecimiento de las suscripciones OTT y un decrecimiento de tv paga, principalmente porque la demanda de este último servicio no cayó significativamente, y por otro, dado que las disparidades de las condiciones técnicas en términos de conectividad, tecnologías y

⁴⁴ Las zonas rurales tienen mayores desventajas para acceder a internet y servicios digitales con respecto a quienes viven en las ciudades. De acuerdo a un estudio del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en base a los últimos datos del último Censo Nacional 2022 la brecha puede llegar a casi el 70%.

velocidades de conexión en la actualidad no permiten afirmar que tal sustitución pueda ser posible y homogénea en todo el país.

306. En este sentido, esta sustitución tendría más probabilidad de ocurrencia en zonas urbanas de provincias con una alta velocidad promedio de bajada de internet.
307. Sin perjuicio de ello, también es importante destacar que aún si se concluyera la existencia de sustitución de la demanda del servicio de TV paga por servicios de *streaming* ante un incremento poco significativo y no transitorio en el precio del abono básico del primero, ello por sí solo no disuelve los problemas que desde el punto de vista de la competencia también presenta esta operación si se consideran los efectos de cartera conformados tras la concentración.

III.8.3. Efectos horizontales

308. Como fuera expuesto en la sección III.8.1, esta CNDC sostiene la definición de mercado relevante de producto para el licenciamiento mayorista de señales de TV, circunscribiendo al universo de señales de TV paga, y segmentado de acuerdo al tipo de contenido.
309. Por su lado, las partes, en su respuesta al Informe de Objeción expusieron tres argumentos adicionales, además de estar en desacuerdo con la definición de mercado segmentada por género, para asegurar que la operación no supone ningún perjuicio actual o potencial para el interés económico general, a saber: (a) que DISCOVERY y WARNER no son competidoras cercanas y estarán limitadas por competidores fuertes; (b) que participaciones de mercado y las cifras de IHH combinadas de las partes en los géneros de *Películas y Series y de Entretenimiento de no Ficción* no son suficientemente significativas para causar un perjuicio actual o potencial al interés económico general, (c) que los clientes de las partes tienen poder de compra compensatorio.
310. A continuación, se procederá a ampliar el análisis efectuado en primera instancia en el Informe de Objeción, para cada uno de los mercados de producción y licenciamiento mayorista de señales de TV en función del género, teniendo en cuenta los argumentos identificados como (a) y (b) precedentemente y las consideraciones adicionales expuesta por las partes, detalladas en el apartado III.5.1. En cuanto al argumento referido al poder de compra compensatorio que poseen los operadores de TV paga, se hará referencia a los mismos en la sección III.8.6.

III.8.3.1. Género infantil

311. Como fuera expuesto previamente, respecto del género infantil, las partes manifiestan que su oferta es complementaria, diferenciándose en virtud de la franja etaria a la que se dirige el contenido de cada señal.
312. A fines de estudiar este punto, y teniendo en cuenta la segmentación propuesta por las partes y las respuestas obtenidas de los requerimientos de información cursados bajo la presente investigación, se observa específicamente un solapamiento horizontal en las señales dirigidas a niños en edad preescolar o menores de 6 años.
313. En este sentido, distintos operadores de TV paga consultados —Telecentro, DirecTV— coincidieron en diferenciar a la audiencia a la cual están destinados los contenidos de las señales comercializadas por las partes en función del rango etario, en algunos casos con cierta discrepancia respecto de la edad límite de dicho rango.
314. A continuación, en la Tabla 12 se presentan las participaciones de mercado para el análisis de los efectos de la operación en el caso de considerar el segmento de señales infantiles para niños en edad preescolar, que es precisamente aquel en el que se verifica un solapamiento horizontal, no así en el caso de señales dirigidas a niños en edad escolar.

315. A su vez, se presentan nuevamente las participaciones en el caso en que se adoptara una definición de mercado que no tuviera en cuenta la segmentación sugerida.

Tabla 12 | Participación de mercado de señales infantiles de TV paga para menores de 6 años, por rating, en Argentina. Año 2021

SEÑAL / EMPRESA	Participaciones (sin segmentar por rango etario)	Participaciones (solo menores de 6 años o en edad preescolar)
Boomerang/Cartoonito	8,1	16,7
Cartoon Network	23,3	s/d
Total WARNER	31,4	16,7
Discovery Kids	18,6	38,1
Total DISCOVERY	18,6	38,1
Disney Channel	14,0	s/d
Disney Jr	12,8	26,2
Total DISNEY	26,7	26,2
Nick Jr	2,3	4,8
Nickelodeon_MF	14,0	s/d
Total VIACOM	16,3	4,8
Pakapaka	7,0	14,3
Total CONTENIDOS PUBLICOS	7,0	14,3
WARNER + DISCOVERY	50,0	54,8
IHH pre operación	2361	2642
IHH post operación	3529	3912
Variación IHH	1168	1270

Fuente: CNDC, en base a información presentada por las Partes.

316. Como se advierte en la Tabla 12, DISCOVERY y WARNER registran una participación conjunta de mercado que asciende al 54,8% cuando se circunscribe al segmento de señales para niños menores de 6 años, según la información de rating para el año 2021. Este porcentaje resulta ser superior al que surge de considerar un mercado de señales infantiles que no diferencia por rango etario.
317. Si bien la empresa fusionada se enfrenta a la competencia de proveedores mayoristas de señales de TV importantes, como Disney, se observa que se ubica en un segundo lugar muy distante de la empresa fusionada, con una participación del 26,2%. Asimismo, cabe mencionar que se incluyó

a la señal *Pakapaka* como competidora cuando en realidad es una señal con contenido dedicado parcialmente al rango etario bajo análisis.⁴⁵

318. Por su parte, la variación del IHH sería del orden de los 1270 puntos, en tanto que el valor post operación se aproxima a los 4000 puntos, de modo que se trata de un mercado en donde la concentración es elevada. En este escenario, la empresa fusionada contaría con 2 de las 5 señales que lo conforman.
319. En cuanto a la presión competitiva que pueden ejercer los servicios de *streaming*, aplican las consideraciones vertidas en el apartado III.8.2. Al mismo tiempo, cabe mencionar que esta CNDC indagó acerca de las posibilidades de sustitución que representan las plataformas OTT para un suscriptor de servicios de TV paga, ante un incremento en el costo del abono básico, a criterio de diferentes operadores de TV paga consultados.
320. En este sentido, DirecTV sostuvo que los contenidos gratuitos, transmitidos por diferentes medios audiovisuales a través de internet, como Youtube, redes sociales, Pluto TV, entre otros, son los que gozan de mayor capacidad de sustitución de los contenidos de las señales infantiles mencionadas en el punto anterior.
321. Paralelamente, las partes, en ocasión de dar respuesta al Informe de Objeción, habían destacado el ingreso agresivo de la plataforma *Disney+*, particularmente, en este segmento, como así también hicieron referencia al lanzamiento en Argentina en el año 2020 de la plataforma OTT NOGGIN, un servicio estadounidense que ofrece contenido para niños en edad preescolar. De todas maneras, nunca llegó a tener un número significativo de suscriptores y fue dado de baja en 2024.
322. En base a lo expuesto, surge que independientemente de la definición de mercado que se adopte en el caso de señales infantiles, la operación de concentración económica analizada tiene la potencialidad de restringir o distorsionar la competencia, aumentando el poder de mercado de las partes.

III.8.3.2. Películas y series

323. En relación con el mercado de licenciamiento mayorista de señales de TV paga de películas y series, en la respuesta al Informe de Objeción, las partes sostienen que no son competidores cercanos, aduciendo que el contenido de la señal *Investigation Discovery* no solo difiere de aquel emitido por las señales ofrecidas por WARNER, sino también por otras señales que conforman este género.
324. Es por ello que esta CNDC cursó diversos requerimientos a terceros con el objeto de indagar con mayor detalle respecto de las señales que pueden ser competidores directos de *Investigation Discovery*, en función del contenido y la audiencia a la cual está dirigido. En este sentido, las respuestas obtenidas coincidieron en señalar que el contenido que ofrece la señal del grupo comprador contrasta claramente con las restantes ofertas del género de *Películas y Series*, entre las que se encuentran las señales de WARNER.
325. A modo de ejemplo puede citarse la respuesta brindada por Telecentro, que afirmaba que: “Los contenidos de la señal *“Investigation Discovery”* no satisfacen a la misma audiencia que las señales *Cinemax, I-Sat, Space, TBS, TCM y TNT*. Las características que las diferencias están centradas en el contenido que emite cada una de las señales y por lo cual son preferidas por distintas audiencias. La audiencia que elige *“Investigation Discovery”* busca encontrar en ella un contenido “factual”, relacionado con investigaciones criminales,

⁴⁵ De acuerdo con la información aportada por CONTENIDOS PÚBLICOS S.E., del 100% de su programación en la actualidad, el 40% está dirigido a la franja de chicos y chicas de 0 a 6 años y el restante 60% a la franja mayores de 6 años, siendo los 10 años el rango etario máximo al que apunta la señal.

principalmente las investigaciones de homicidios y otros documentales relacionados con delitos. Es un segmento de contenido “no guionado”. En cambio, la audiencia que elige el resto de las señales citadas en el punto anterior tendría un interés en visualizar películas y series, encontrando un contenido de ficción y guionado”.

326. Del mismo modo, DirecTV indicó: *“Entendemos que no satisfacen la misma demanda. Investigation Discovery tiene una programación compuesta por contenido documental dedicada mayormente al true crime, mientras que las señales enumeradas [Cinemax, I-Sat, Space, TBS, TCM y TNT] son canales dedicados al contenido de ficción, cine y las series”.* Por su parte, los representantes de SUPERCANAL y DISNEY respondieron de manera similar.
327. A partir de las respuestas obtenidas, esta CNDC entiende que las señales comercializadas por las partes dentro del género películas y series, tal como fueron clasificadas inicialmente por ellas al momento de notificar la presente operación, ofrecen contenido claramente diferenciado que hace que no puedan considerarse sustitutos perfectos. Es por ello que este hecho podría considerarse como un atenuante de los potenciales efectos negativos sobre la competencia de la operación de marras en este mercado, identificados al momento de emitir el Informe de Objeción.
328. Paralelamente, también se indagó respecto de las posibilidades de sustitución que representan las plataformas OTT para un suscriptor de servicios de TV paga, ante un incremento en el costo del abono básico, a criterio de los requeridos. Al respecto, DirecTV sostuvo que, en la categoría de películas y series, era altamente probable que en el caso de un incremento se generara una sustitución por contenidos pertenecientes a otros ecosistemas audiovisuales, incluyendo plataformas gratuitas, como Youtube y Pluto TV y, para perfiles más exigentes, los servicios de *streaming* a los que ya se ha hecho referencia, y siempre dependiendo de las preferencias y capacidad económica para poder concretarlo.
329. En este sentido, es preciso poner de resalto que esta CNDC, en análisis anteriores, observó que los contenidos en los que se destaca el *streaming* hasta el momento incluyen principalmente series y películas, que han sido los que han impulsado la popularidad y extensión de *Netflix*, en primer lugar, y las demás plataformas surgidas con posterioridad, como *Amazon Prime Video*, que son más acordes con el consumo no lineal o bajo demanda. Ello también surge de la información presentada en la Tabla 11, referida a los servicios de *streaming* SVOD, de donde surge que *Netflix* es la plataforma con mayor participación de mercado, liderando ampliamente el ranking, tanto en términos de ingresos generados como en número de suscriptores.
330. Si bien esta CNDC reafirma las conclusiones expuestas en el apartado III.8.2 respecto de la presión competitiva que pueden ejercer los servicios de *streaming*, reconociendo su existencia, pero con las limitaciones señaladas, considera que, en el caso de la categoría de películas y series en particular, dicha presión parcial resultaría más significativa y, en consecuencia, podría mitigar los efectos negativos sobre la competencia que la presente operación ocasionaría en este mercado.
331. Por otra parte, cabe hacer referencia que entre julio 2023 y febrero 2024, es decir con posterioridad a la emisión del Informe de Objeción, la compradora decidió discontinuar la transmisión de ciertas señales, entre ellas TBS e I-SAT, pertenecientes a la categoría películas y series. En paralelo, lanzaron dos nuevas señales con este contenido: *TNT NOVELAS* y *Adult Swim*.
332. A los fines del análisis, y dada la participación de I-SAT y TBS al 2021, podría estimarse que la participación conjunta —considerando el cierre de las mencionadas señales— pasaría de 38,5% a 37,1%. Este hecho podría atenuar aún más las preocupaciones que se despertaron al momento de la operación, aunque también cabe resaltar que esto podría ser compensado por la mayor audiencia que eventualmente atraigan las señales lanzadas recientemente en esta misma categoría.

333. Sin perjuicio de lo anterior, el hecho de que WARNER concentre cerca del 35% de participación del mercado de producción y comercialización de señales de películas y series sea cual sea el escenario considerado⁴⁶, y aún sin considerar la participación que representa la señal INVESTIGATION DISCOVERY, I-SAT y TBS, lo torna relevante para el análisis de los efectos de cartera en el mercado de producción y comercialización de señales de TV paga referidas en el Informe de Objeción, y los cuales se analizarán con mayor rigurosidad en la sección III.8.4.

III.8.3.3. Entretenimiento de no ficción

334. En cuanto al mercado de licenciamiento mayorista de señales de TV paga de entretenimiento de no ficción, las partes responden al Informe de Objeción emitido por esta CNDC, argumentando que no son competidores cercanos dado que, si bien la señal *TruTV* es la única oferta de WARNER en este género, su contenido no tiene ninguna similitud con aquel emitido en otras señales que integran esta categoría.
335. En este sentido, declaran que *TruTV* es una señal que se ha especializado en contenidos de *reality* centrados en comedia y algunos *realities* de estilo de vida, lo cual contrasta fuertemente con los contenidos ofrecidos en las demás señales que pertenecen a este género, tanto de DISCOVERY como de otros comercializadores de señales de TV paga. En particular, la programación de los canales de DISCOVERY que son parte de este mercado se enfoca principalmente en documentales sobre historia y naturaleza, que son considerados programas de no ficción no guionados.
336. Al mismo tiempo, las partes agregan que sus principales competidores son señales del género de estilo de vida, como *MTV* de PARAMOUNT GLOBAL. En particular, señalan que, los *reality shows* de estilo de vida de *TruTV* compiten con HISTORY CHANNEL de OLE DISTRIBUTION dentro de este género, aunque este tipo de contenido no representaría una porción significativa de la programación regular de *TruTV*.
337. Por su lado, los competidores más cercanos de las señales de DISCOVERY serían las restantes identificadas en la Tabla 6. Cabe poner de resalto que fueron las partes las que precisamente clasificaron, al momento de presentar la información sobre la presente operación, a *TruTV* como una señal perteneciente a este género. Sin embargo, las declaraciones vertidas luego de emitido el Informe de Objeción muestran que su programación también incluye contenido que puede categorizarse como de estilo de vida, otro segmento que conforma otro género en particular.
338. De todas maneras, esta CNDC entiende que ello puede explicarse, tal como se admitió oportunamente, por el hecho de que no se trata de una categorización homogénea ni estática en el tiempo y que, en algunos casos, los límites son difusos, a diferencia de otros segmentos, como deportes, infantiles y noticias, por ejemplo. Asimismo, se advierte que tampoco resulta ser una categorización unívoca para los distintos operadores de señales de TV paga, teniendo en cuenta que *TruTV* ofrece contenidos que bien pueden clasificarse en dos categorías diferentes.

⁴⁶ Cabe recordar que en el Informe de objeción las participaciones fueron calculadas considerando un escenario en donde no se incluye a la señal FXM ofrecida por el grupo DISNEY, que finalizó su emisión el 31 de marzo de 2022. Asimismo, es preciso mencionar que la distribución de la señal Warner Channel -propiedad de WARNER-, era realizada por OLE. No obstante, teniendo en cuenta la información aportada a lo largo de la instrucción, las partes confirmaron que dicha representación expiró efectivamente el 31 de diciembre de 2022 y no ha sido renovada. Por lo tanto, Warner Channel está siendo ahora distribuido por Warner Bros. Discovery. De acuerdo con la información que aportaron a partir de los ratings de audiencia suministrados por Kantar Ibope Media, esta señal tenía una participación de mercado de 5,6% en el año 2021.

339. En los requerimientos cursados en el marco de la presente investigación también se indagó respecto de las señales que pueden ser competidores directos de *TruTV* en función del contenido que ofrece su programación. En este sentido, las respuestas obtenidas coincidieron en señalar las diferencias referidas por las partes, y ninguno de los requeridos consideró que *TruTV* compitiera directamente con las señales DISCOVERY.⁴⁷
340. En cuanto a la presión competitiva que pueden ejercer los servicios de *streaming*, aplican las consideraciones vertidas en el apartado III.8.2. De todos modos, cabe mencionar que tanto las partes como DirecTV reconocieron que existen posibilidades de sustitución de los contenidos ofrecidos por las partes, por los contenidos de no ficción incluidos en servicios de *streaming* como *Netflix*, *Star+*, *HBO Max* y *Paramount+*. Dado que estos servicios exigen una suscripción paga, DirecTV adicionalmente alude a la sustitución por contenidos que pueden encontrarse en Youtube, plataforma destacada a partir de su gratuidad.
341. Independientemente de lo anterior, es importante advertir que en el marco de la discontinuación de señales implementadas entre julio 2023 y febrero 2024, es decir con posterioridad a la emisión del Informe de Objeción, la compradora decidió dar de baja la señal *TruTV*. En consecuencia, el solapamiento verificado al notificarse la operación en la categoría entretenimiento de no ficción y las preocupaciones que podría generar desde el punto de vista de la competencia han desaparecido al momento de la emisión del presente Dictamen.
342. Sin perjuicio de todo lo expuesto, el hecho de que DISCOVERY concentre más del 45% de participación del mercado de producción y comercialización de señales de entretenimiento de no ficción⁴⁸, aún sin considerar el 3% de participación que representa la señal *TruTV* de la objeto, lo torna relevante para el análisis de los efectos de cartera en el mercado de producción y comercialización de señales de TV paga referidas en el Informe de Objeción, y de los cuales se hará un análisis con mayor rigurosidad en la próxima sección

III.8.4. Efectos de cartera

343. En el apartado anterior, esta CNDC analizó con mayor detalle los efectos horizontales de la operación en el mercado de producción y comercialización mayorista de señales de TV paga en los segmentos infantiles, películas y series y entretenimiento de no ficción, detectados preliminarmente en el Informe de Objeción emitido. La elevada participación de mercado que

⁴⁷ Al respecto, Disney sostuvo: “... entendemos que la señal *TruTV* no satisface en principio la demanda de las señales ofrecidas por DISCOVERY. Ello, ya que la señal *TruTV*, por su contenido, se asemeja a lo que suele llamarse un canal ‘lifestyle’ o de ‘estilo de vida’, el cual cuenta con una grilla compuesta mayormente por *reality shows*”, *reality* de cámaras ocultas, así como por programas de ‘*bloopers*’ o situaciones ridículas”. Por su lado, DirecTV manifestó: “Entendemos que la señal *TruTV* no satisface la demanda de la misma audiencia que las señales mencionadas porque está dedicada al entretenimiento de la vida real con programas dedicados a subculturas, rankings de clips caseros y bromas pesadas”. En línea con lo anterior, el representante de TELECENTRO declaró que: “Las características que las diferencian entre sí están vinculadas con el contenido que emite cada una de las señales. Para mayor entendimiento, podríamos informar que la audiencia que usualmente elige la señal *TruTV* busca contenido relacionado con el entretenimiento, la dispersión y el contenido de tipo cómico no guionado. En cambio, la audiencia que prefiere elegir el resto de las señales citadas tendría su interés en visualizar contenidos documentales, bibliográficos y educativos”. Por último, Supercanal concuerda con lo manifestado, pues informó que: “Las señales comparadas no están destinadas a la misma audiencia, ya que el contenido de *TruTV* trata sobre programas denominados ‘*realities*’, mientras que las otras señales mencionadas tratan sobre documentales y contenido factual”.

⁴⁸ Cabe recordar que esta participación es la calculada sin considerar a la señal *NAT GEO WILD* ofrecida por el grupo DISNEY, que finalizó su emisión el 31 de marzo de 2022, de haber incluido esta señal la participación hubiera sido del 43%. Nótese que este criterio es el mismo que se utilizó al haber descartado la participación de *TruTV* porque en ambos casos las señales habían sido dadas de baja al momento de emitirse el presente dictamen.

las partes tienen en dichos mercados adquiere relevancia a la hora de analizar los efectos de cartera.

344. Corresponde advertir en este punto que el aumento significativo del poder de negociación de las partes derivado de la operación es un hecho concreto, que se materializa al controlar dos de las 5 (cinco) señales de cable dedicadas a contenido infantil para niños menores de seis años, que conjuntamente alcanzan el 55% de este mercado, o 4 (cuatro) de las 9 (nueve) señales disponibles, si se considera el mercado total de señales infantiles sin segmentar por rango etario, con una participación conjunta del 50%, a partir de los ratings de audiencia.
345. En segundo lugar, DISCOVERY lidera el segmento de entretenimiento de no ficción, con un portafolio atractivo en señales que reúne al 45,5%⁴⁹ de la audiencia e implica la mitad de las señales de esta temática.
346. Asimismo, también tiene una posición significativa en el género estilo de vida, alcanzando una participación casi del 40% en el año 2021, gracias a las dos señales que transmiten este tipo de contenidos, *Discovery Home & Health* y *TLC*. Completan su portafolio una señal deportiva, *Golf Channel Latin America*, y *Food Network*, de la categoría variedad e interés general, cuyas participaciones de mercado no pudieron ser captadas por IBOPE.
347. Por su lado, WARNER aporta una cartera variada de señales en el abono básico dedicadas a temáticas infantiles, películas y series, las que reúnen la mayor audiencia del segmento, cercana al 34,6%, como así también señales en la categoría musical y noticias, como resume la Tabla 13.⁵⁰

Tabla 13 | Participación de mercado de señales de TV paga por género distribuidas por las Partes, por rating, en Argentina. Año 2021

GÉNERO	DISCOVERY	WARNER	DISCOVERY	WARNER
Infantil	Discovery Kids	Cartoon Network	18.6%	23.3%
		Cartoonito		8.1%
		Tooncast		s/d
Total Infantil			18.6%	31.4%
Entretenimiento de no ficción ⁵¹	Animal Planet	TruTV*	12.1%	3.0%*
	Discovery Channel		27.3%	
	Discovery Theater		s/d	
	Discovery Science		s/d	
	Discovery World		s/d	

⁴⁹ Como ya se señaló este porcentaje no contempla la participación del 3% de la señal TRUTV de WARNER.

⁵⁰ Este porcentaje no contempla la participación del 3,9% de la señal INVESTIGATION DISCOVERY de DISCOVERY ni la correspondiente a WARNER CHANNEL, cuya distribución volvió a pertenecer a su propietario original, WARNER, tras la finalización del contrato de distribución mantenido con OLE DISTRIBUTION y que venció el 31 de diciembre de 2022.

⁵¹ De acuerdo con la información presentada por las partes, abarca contenido relacionado con la aventura, documentales, crimen e investigación, paranormal, entre otros.

GÉNERO	DISCOVERY	WARNER	DISCOVERY	WARNER
	<i>Discovery Turbo</i> ⁵²		6.1%	
Total Entretenimiento de no ficción			45.5%	3.0%
Películas y series	<i>Investigation Discovery</i>	<i>Cinemax</i>	3.9%	6.7%
		<i>I-sat</i> *		1.1%
		<i>Space</i>		8.9%
		<i>TBS</i> *		1.1%
		<i>TCM</i>		2.2%
		<i>TNT</i>		7.3%
		<i>TNT Series</i>		7.3%
Películas y series			3.9%	34.6%
Estilo de vida ⁵³	<i>TLC</i> <i>Home & Health</i> <i>HGTV</i>	<i>Glitz</i> *	10.4%	0.0%
			36.9%	
			s/d	
Estilo de Vida			47.3%	0.0%
Deportes	<i>Golf Channel Latin America</i>	<i>TNT Sports</i>	s/d	s/d
Variedad e interés general	<i>Food Network</i>	-	s/d	-
Musical	-	<i>HTV</i>	-	s/d
		<i>MuchMusic</i> *		s/d
Noticias	-	<i>CNN Español, CNN International, CNN Chile</i> (***)	-	s/d

⁵² Las partes incluyeron esta señal en el segmento de “entretenimiento de no ficción”. Sin embargo, de acuerdo con la investigación realizada por esta Comisión Nacional en el análisis de la operación de concentración económica DISNEY/FOX, también es posible asociarla al segmento de “deportes”, en opinión de los principales operadores de TV paga del país. De todas maneras, no resultaba ser una opinión unánime, por cuanto el representante de DISCOVERY precisamente señaló, en dicha oportunidad, que era más una “señal de fierros” y que no transmitía eventos en vivo, como sí lo hacían las señales deportivas ESPN, Fox Sports y TyC Sports. En el presente caso y en estas instancias de la investigación, esta CNDC considera que no resulta necesario profundizar en el análisis, dado que las participaciones de mercado no presentan variaciones significativas, según sea el segmento en el que se la clasifique.

⁵³ Según indicaron las empresas notificantes, este género incluye contenido vinculado con las relaciones, mejoras en el hogar, belleza, comida, entre otros. En el caso de Glitz, según indican las partes, en la medición de IBOPE en términos de rating, la señal ha medido cero en los últimos tres años (2019/2021), motivo por el cual no fue considerado el solapamiento en este mercado originalmente. Con posterioridad a la operación, esta señal fue discontinuada.

Fuente: CNDC, en base a información presentada por las Partes

*Nota aclaratoria: en el cuadro se incluyeron las 5 señales que fueron discontinuadas recientemente por la compradora, es decir, TruTV, I-SAT, TBS, GLITZ y MUCHMUSIC, a los fines de reflejar la cartera consolidada al momento de la operación.

348. El portfolio de productos de WARNER se completa con ocho señales *premium* en la categoría de películas y series, que integran el servicio denominado HBO premium y con una señal *premium* en el género deportivo, *TNT Sports*, que cuenta con los derechos de emisión del 50% de los partidos del campeonato argentino de fútbol de primera división, y que se comercializa a los consumidores finales junto con *ESPN premium (pack fútbol)*.
349. Es preciso tener presente que la cantidad de señales básicas que DISCOVERY pasará a ofrecer asciende a 26 (considerando las 29 que operaba al momento de notificarse la concentración, 5 señales discontinuadas, y 2 nuevas) de modo que, si se considera que cualquier abono básico dentro del mercado de distribución de señales se compone aproximadamente de 70 señales, terminará operando cerca del 40% de las señales que compone un abono básico promedio de referencia.⁵⁴
350. En este sentido es interesante mencionar que la principal competidora, Disney, distribuía alrededor de 18 (dieciocho) señales básicas al momento de la notificación de la operación bajo análisis. Si se consideran el número de señales comercializadas en conjunto, DISCOVERY y DISNEY distribuirían más del 60% de lo que representa una grilla básica, con una variedad tal que permita abarcar la totalidad de los contenidos y géneros habitualmente incluidos.
351. En base a lo expuesto, si bien la relevancia del portafolio completo de señales ya les otorgaba una posición negociadora importante a las partes de forma individual, el predominio de DISCOVERY y WARNER en ciertas categorías de contenido y la ampliación de la cartera de señales podría aumentar aún más su posición negociadora tras la operación.
352. El principal riesgo a evaluar consiste en que la empresa fusionada pueda aprovechar los efectos de cartera reforzados por la concentración, generando perjuicios desde el punto de vista de la competencia al extender el poder de mercado que consolidaría mediante la conformación de la nueva cartera hacia la oferta de productos que integran la misma donde no sería la firma líder. De acuerdo a los *Lineamientos*, esto sucede cuando la participación conjunta en varios mercados distintos le permite captar mayores beneficios respecto de los que podrían obtener varias empresas distintas que operaran separadamente en dichos mercados.
353. En particular, un tipo de conducta derivada de los efectos de cartera puede ser la “venta atada”, que consiste en que la compra de un producto o servicio requiera la compra simultánea de otros, y en algunos casos puede implicar que la nueva empresa que surge a consecuencia de una concentración logra restringir el accionar de algunos competidores actuales o prevenir el ingreso de competidores potenciales.
354. En el caso que nos ocupa, cabe analizar la capacidad y el incentivo de que la compradora aproveche la posición privilegiada que tiene en los distintos mercados analizados, y extienda tal poder a otros productos vinculados.
355. En un primer orden de análisis, puede mencionarse que la necesidad que tienen los operadores de televisión paga de ofrecer una grilla variada de contenidos para lograr que su producto sea de

⁵⁴ Ello surge del análisis llevado adelante en el marco del Expediente N.º EX-2020-57150244- -APN-DR#CNDC, caratulado “CONC.1692 - THE WALT DISNEY COMPANY Y TWENTY-FIRST CENTURY FOX, INC. S/NOTIFICACIÓN ART. 9º DE LA LEY N° 27.442”, previamente citado.

calidad y competitivo, hacen que la presente operación mejore las condiciones de negociación de DISCOVERY y empeore, necesariamente, las de sus clientes.

356. En consecuencia, el aumento significativo en el poder de negociación que las partes adquirirían con la presente operación volvería más probable cualquier aumento de precios de las partes, generando un incremento en el costo de los distribuidores de señales pagas, el cual podría derivar en un incremento en el precio final de los abonos o un estrechamiento en el margen de ganancia de los operadores.
357. Del mismo modo, un mayor poder de negociación posibilita la incorporación de cláusulas que sean restrictivas para la competencia, dada la posición de dominio que puedan ocupar. Cualquiera de estas alternativas, repercutiría en un abono más empobrecido, con menos señales o menor variedad de contenidos.
358. Con respecto a la *paquetización* de las señales de TV, esta CNDC ya reconoció que es una práctica muy habitual dentro de la industria, lo cual también es advertido tanto por WARNER como por DISCOVERY.
359. En efecto, las partes manifiestan que los operadores de TV paga, independientemente de su tamaño, y de acuerdo con sus preferencias, negocian diferentes conjuntos de señales con las partes, en lugar de cada canal individualmente.
360. Respecto de DISCOVERY, los operadores de TV paga generalmente adquieren toda o la mayor parte de su cartera de señales mediante un único contrato, siendo la señal *GOLF TV* la única excepción vigente, que suele distribuirse como una señal independiente bajo un contrato separado.
361. De igual forma, la mayoría de las señales comercializadas por WARNER se ofrecen y negocian en paquetes, siendo las excepciones *TNT Sports* y *Cinemax*, que también se licencian de manera independiente. Explican que existen paquetes separados para señales básicas y señales *premium*, y aclaran también que los operadores de TV paga tienen igualmente la opción de elegir la combinación de señales que mejor se adapte a sus preferencias, más allá de optar por uno de estos paquetes existentes.
362. Por lo tanto, es dable inferir que la entidad fusionada negocie conjuntamente las señales de su cartera. Asimismo, también es posible esperar que la comercialización bajo esta modalidad permita a cualquier programador agregarles valor a señales que un operador de TV paga no contrataría si se ofrecieran individualmente.
363. Como se dijo previamente, la empresa fusionada contiene en su portfolio señales consideradas como “imprescindibles”, que son aquellas cuyos contenidos son indispensables para competir en el mercado de televisión paga, y que son altamente valorados por los consumidores.
364. En relación a este punto, las partes manifestaron la ausencia de señales con el carácter de “imprescindibles” lo cual, aducen, imposibilitaría la aparición de cualquier efecto de cartera.
365. Respecto de la señal *TNT Sport* en particular, negaron que lo fuera, considerando que hay operadores de TV paga que no lo transmiten⁵⁵ y que su penetración entre los suscriptores de TV paga es relativamente baja.
366. Asimismo, manifiestan que la señal *TNT Sports* se negocia con los operadores de TV paga por separado de los demás canales de TV, de modo que, aunque se concibiera como un contenido

⁵⁵ Según consta en el Informe Económico presentado por las partes, se estima que había 129 distribuidores únicos de TV paga con acuerdos con WARNER entre 2019 y 2021 en Argentina, de los cuales 54 distribuidores no transmitían *TNT Sports*.

imprescindible, no supondría una mejora del poder de negociación de las partes ni generaría efectos de conglomerado. De todas maneras, cabe señalar que la negociación tanto de las señales básicas de TV paga como de la señal premium *TNT Sports* las lleva adelante el mismo licenciatario, IMAGEN SATELITAL, con lo cual las probabilidades de que las negociaciones de ambos servicios se vinculen son mayores.

367. Por otra parte, esta CNDC ha mencionado, en el presente y en anteriores dictámenes, la relevancia de ciertos contenidos que tiene la cartera de las partes —en especial, aquellas señales que transmiten eventos en vivo de fútbol, dentro de los que cabe destacar a los torneos donde participan equipos de la primera división del fútbol argentino—, los cuáles cobran especial relevancia si se considera el incentivo a realizar ciertas conductas que podrían ser consideradas anticompetitivas.
368. En investigaciones previas se comprobó que el fútbol en Argentina sigue siendo un contenido importante, altamente valorado por los usuarios finales, que conjuntamente con otros deportes, componen, el 50% del consumo de contenido que se ofrece por la televisión paga.
369. Según estiman las partes, el 60% de los cableoperadores del país ofrecen el canal *TNT Sports* como parte de los servicios de TV paga, en el período 2019-2021. En el análisis de la fusión *Disney/Fox* también se había comprobado que la señal *ESPN premium* que emite el 50% de los partidos de la Liga Profesional de Fútbol era ofrecida prácticamente por todos los cableoperadores del país, incluso en circunstancias que determinaban que el servicio se brindara a pérdida, por la forma de fijación de las tarifas y ciertas cláusulas incorporadas a los contratos.⁵⁶
370. Cabe señalar que, de forma complementaria a las señales deportivas, las partes ofrecen *Estadio TNT Sports Argentina* (antes denominado *TNT Sports GO*). Este producto opera como *TV everywhere* (IVE) complementario a la suscripción del canal *premium TNT Sports*, a través de un operador de TV paga. Es decir, no es una oferta independiente o *a la carta* y sólo está disponible para los suscriptores de los canales lineales de *TNT Sports*, ni se cobra por separado al usuario final.⁵⁷
371. De este modo, puede afirmarse que las partes cuentan dentro de su diversa cartera de señales, que venden de manera empaquetada, contenido imprescindible para los distribuidores de señales pagas en base a la relevancia que estas tienen para el televidente.
372. En otro orden de ideas, las partes sostienen que la situación del mercado de TV paga no es favorable a incrementos de precios, de modo que no podrían abusar de un potencial poder de mercado luego de la operación, partiendo del supuesto de que un incremento de precio en el abono del servicio de TV paga por parte de los cableoperadores, se traduciría en una migración de los consumidores a los servicios de *streaming*.
373. Las partes también citan al dictamen emitido por la agencia de competencia de Brasil para recordar que el aprovechamiento de cualquier potencial poder de mercado derivado de la

⁵⁶ La relevancia de este tipo de señales también puede medirse en términos de ingresos por publicidad que le generan al licenciatario. A pesar de la audiencia relativamente baja que tiene la señal, según indicaron las partes, puede inferirse que, sin embargo, es una señal muy valorada por los anunciantes. En efecto, de acuerdo con la información correspondiente al año 2021 presentada por las partes, el 30% de la facturación total de WARNER por venta de espacios publicitarios, se explica por los espacios comercializados en la señal *TNT Sports*.

⁵⁷ *Estadio TNT Sports Argentina* se lanzó en junio de 2023 y, como tal, no tuvo presencia en Argentina en el período 2019-2021. Aunque no se dispone de participaciones de mercado, de acuerdo a lo informado por las partes el consumo de *Estadio TNT Sports Argentina* en el país es extremadamente bajo, con un promedio de usuarios mensuales autenticados en la plataforma de aproximadamente 9.000.

operación no es un objetivo de la operación y, de todas maneras, termina siendo contrarrestado por la dinámica del mercado en el sector audiovisual actual, modificada por la aparición y expansión de los servicios de plataformas OTT.

374. Sobre este punto ya se hizo referencia en el apartado correspondiente, habiendo concluido que, si bien esta CNDC reconoce una presión competitiva por parte de los servicios de *streaming*, a nivel local posee una serie de limitaciones y se circunscribe solo a algunos segmentos de contenido audiovisual.
375. Sin perjuicio de lo analizado previamente, si se considerara la presión parcial que ejercen los servicios de *streaming* sobre la TV paga, ello no disiparía los problemas potenciales que pudiera generar la operación, toda vez que la presión a la suba de precios recaería sobre las empresas de TV paga lineal que son los demandantes efectivos de las señales ofrecidas por las notificantes y que pueden decidir no trasladar a sus abonados o absorber parte del potencial aumento
376. Debe tenerse en cuenta también que el principal competidor de las partes, Disney, fue gradualmente discontinuando señales luego de haberse fusionado con el grupo Fox, a la vez que fue migrando contenido a sus plataformas OTT, de modo que la competencia que representa para las partes uno de los principales jugadores del mercado de comercialización de señales de TV paga se ha visto disminuida, con lo cual los operadores han visto reducidas sus posibilidades de sustitución de señales en los distintos géneros ante hipotéticos incremento de precios de las señales de las partes.
377. Por consiguiente, como ya señaló esta CNDC, un mayor poder de negociación obtenido en uno o más mercados de determinado género puede ser utilizado para incluir al resto de sus señales de otras temáticas en los paquetes básicos de los operadores, lo que podría derivar en: (i) la reducción en la cantidad de señales de otros comercializadores por un límite en la grilla; (ii) el aumento del precio de la totalidad de las señales de la empresa fusionada, y (iii) que ante el aumento en el costo de programación el distribuidor busque reducir el resto de los costos de programación abonando menos a los competidores de la empresa fusionada, lo que podría afectar la calidad de los contenidos al disminuir la competencia.
378. Con respecto al primer punto, las partes refirieron que operadores de TV paga han tenido la habilidad de desarrollar capacidad adicional para lanzar nuevos canales, en tanto hay menos limitaciones de capacidad en los sistemas IPTV, *Direct-to-Home* y cable digital que en un sistema analógico con limitadas frecuencias disponibles.
379. En relación con ello, cabe señalar que las partes no presentan ninguna prueba o estudio que así lo indique y, en todo caso, es factible suponer que cualquier abono básico de TV paga se conforma de una cantidad limitada de señales, independientemente de la capacidad o restricción técnica de los sistemas, de manera que la disputa de cualquier señal adicional por un lugar en la grilla es esperable.
380. Finalmente, resulta interesante mencionar que las partes se proponen verificar bajo qué condiciones, en el mismo marco teórico de análisis de negociación, una cartera complementaria de señales sí puede resultar en perjuicio para el interés económico general.
381. Las empresas involucradas señalan que la cartera de señales generada por la operación podría producir efectos anticompetitivos bajo las siguientes circunstancias: (i) si la entidad fusionada negocia una tarifa común para el portfolio de señales de TV paga de las partes; (ii) si hay una proporción sustancial de consumidores finales que no contratarían un operador de TV paga salvo que ofrezca al menos uno de los portfolios de señales de TV paga de las compañías fusionadas (esto es, los portfolios de señales de TV paga de las compañías fusionadas son “imprescindibles” al combinarse); y (iii) si una proporción más alta de consumidores finales cambiaría de operador

- de TV paga cuando este no incluyera ambos portafolios de señales de TV paga, tanto de DISCOVERY como de WARNER, que cuando el operador solamente no incluyese uno y otro portafolio.
382. En relación con los puntos (i) y (ii), ya fueron comentados en los párrafos precedentes, habiéndose constatado en el expediente que las partes, aún de manera previa a la operación, ofrecían sus señales de manera conjunta y empaquetada y que *TNT Sports* puede considerarse un contenido “imprescindible”.
383. Con respecto al punto (iii), las empresas involucradas reconocen que los operadores de TV paga buscan proveer una oferta atractiva a los consumidores finales. Dado que las preferencias de los consumidores finales son heterogéneas y varían con el tiempo, estos operadores configuran sus paquetes para incluir una amplia variedad de atractivas señales complementarias: i) señales infantiles, ii) señales de películas y series, iii) señales de entretenimiento de no ficción, iv) señales de estilo de vida, v) señales de música y vi) señales de noticias/factuales.
384. Como se puede advertir, la cartera combinada de ambas compañías es mucho más atractiva y robusta que la cartera ofrecida por las partes individualmente. En efecto, DISCOVERY suma contenidos que antes no tenía (música y noticias) y señales *premium*, entre las que se incluye *TNT Sports*. Así, se vería confirmada la tercera condición necesaria formulada por las partes para que la operación de productos complementarios pueda perjudicar al interés económico general.
385. En resumidas cuentas, esta CNDC concluye que las empresas involucradas tendrían la capacidad y el incentivo para aprovechar los efectos de cartera, toda vez que la operación aumenta su poder de mercado y la variedad de señales que distribuyen, las cuales son complementarias, y en algunos casos consideradas imprescindibles, cuya negociación con los clientes se realiza habitualmente de forma paquetizada.
386. Por lo tanto, siguiendo la argumentación realizada por las partes, y en consonancia con los argumentos presentados en el Informe de Objeción, esta CNDC concluye que los efectos horizontales y de cartera de la operación bajo análisis tienen la potencialidad para restringir la competencia en perjuicio del interés económico general.

III.8.5. Efectos verticales

387. Como se dijo previamente, la presente operación genera una relación vertical en Argentina entre las actividades de WARNER asociadas a la distribución y licenciamiento de contenido audiovisual pre producidos para TV y entretenimiento en el hogar (*aguas arriba*) y la comercialización de señales de TV (*aguas abajo*) de ambas partes.
388. Asimismo, y dado que las empresas cuentan —limitadamente al momento de la operación— con plataformas OTT de distribución propias, despiertan preocupación los efectos verticales que podrían surgir si la empresa fusionada decidiera limitar la disposición de contenidos en las señales de televisión paga que ésta comercializa.
389. Preliminarmente, cabe mencionar que WARNER ya se encontraba verticalmente integrado en estas actividades, es decir, en la producción de contenidos, el suministro de señales de TV y de servicios de *streaming* mediante plataformas OTT a nivel local.
390. Entre los años 2019 y 2021, WARNER suministró los siguientes contenidos por encargo a terceros: “Divina comedia” (demandado por Telefe), “Bake off” (Telefe), “Pasapalabra” (Telefe, Arter y SAETA TV), “Un pequeño gran viaje” (Telefe) y “Tierras” (Telefe). Asimismo, también suministra licencias *intercompany*. DISCOVERY no se dedica a la producción de contenidos ni al suministro de contenidos audiovisuales en Argentina.

391. En este sentido, las partes consideran que los riesgos de bloqueo de insumos son bajos dado el número de participantes (tanto nuevos como instalados), y de productores independientes.
392. Por otra parte, afirman que la decisión de limitar la disposición de contenidos en las señales de TV paga para distribuirlo a través de sus propias plataformas OTT de manera exclusiva no se corresponde con el negocio de las partes ni con la realidad del mercado.
393. Por el contrario, consideran razonable que, para maximizar el rendimiento de sus inversiones, la nueva empresa fusionada tendrá incentivos para que sus contenidos y servicios estén ampliamente disponibles, incluso a través de terceros. Refirieron que limitar los contenidos perjudicaría la relación comercial con los actuales operadores de TV paga. Asimismo, de acuerdo a lo informado por las partes, la actividad de distribución y licenciamiento de contenido audiovisual pre producido para tv sólo genera ingresos mínimos a WARNER.
394. Al respecto cabe señalar, en primer lugar, que las partes manifestaron que uno de los objetivos principales de la operación a nivel global era mejorar la capacidad de la entidad fusionada para ofrecer contenidos atractivos, para aprovechar las oportunidades resultantes de las innovaciones tecnológicas de DTC y para competir mejor con las plataformas de contenidos ya establecidas que ofrecen servicios de *streaming*.
395. En particular, las partes también informaron que uno de los objetivos tras la presente operación era combinar los contenidos de *HBO Max* y *Discovery+* en una plataforma denominada *Max* (ya lanzada al mercado) para ofrecer una amplia gama de contenidos a un precio más competitivo y que tras el lanzamiento de *Max*, la aplicación *HBO Max* sería sustituida por dicha aplicación.
396. Dicho esto, si bien es cierto, como han señalado las partes, que sus mayores ingresos en Argentina, son generados por el licenciamiento mayorista de canales de TV paga, en contraposición a sus ventas minoristas por servicios de *streaming*, ello no invalida que tengan una estrategia comercial destinada a mejorar la calidad y diversificar su portfolio de contenidos en sus plataformas OTT, en detrimento del contenido distribuido a través de las señales de TV paga para ir gradualmente cambiando su *mix* de productos en la búsqueda de mejorar la competencia en el mercado de servicios de *streaming*, como parte de una estrategia de consolidación de su oferta de contenidos en su nueva plataforma de servicios de video bajo demanda *Max*.⁵⁸
397. Dicha preocupación se encuentra directamente relacionada con la posible sustitución entre los servicios de TV paga y los de *streaming* que, si bien en Argentina encuentra aún limitaciones, de acuerdo con lo expuesto en el correspondiente apartado, no implica que no pueda verificarse en un futuro, en un escenario de transición paulatina y gradual.
398. Del mismo modo, también debe reconocerse el riesgo que puede implicar una estrategia de esta índole para las partes, teniendo en cuenta que el licenciamiento mayorista de señales de TV paga explica la mayor proporción de los ingresos totales generados a nivel nacional, pero también es compatible con su estrategia más global de acelerar su crecimiento en los servicios de *streaming*, como parte de una decisión de reestructuración de sus negocios.
399. No obstante todo lo anterior, dado que los contenidos transmitidos en estas plataformas suelen ser, en una parte significativa, licenciados por terceros, el incentivo que tienen las partes de negar

⁵⁸ Cabe poner de resalto que, en la investigación conducida por el CADE en el análisis de la operación de marras, donde fue aprobada sin condicionamientos, los operadores de TV paga consultados mostraron su preocupación en este sentido, preguntándose sobre la viabilidad futura de sus negocios. Efectivamente, advirtieron que la decisión de los propios programadores de señales de TV paga de ofrecer contenidos en exclusividad al lanzar sus servicios de *streaming* les generaba mayor preocupación que la que implicaba el mayor poder de mercado en el licenciamiento de señales de TV paga derivado de la operación.

las ventas a sus competidores es bajo debido a que existen proveedores alternativos. Por lo tanto, en este contexto, el bloqueo de insumos resulta poco probable.

400. En igual sentido, las partes alegaron que los operadores de TV paga podrían fácilmente cambiar su demanda a cualquier otro agregador de contenidos que ofreciera señales más atractivas a un precio razonable, con contenidos que se ajusten mejor a sus necesidades.
401. Cabe destacar que muchos de los agentes del mercado están aumentando su inversión en la creación de contenidos y la proporción de contenidos originales y locales incluidos en su programación, lo que puede ser interpretado como un cambio en el modelo de negocios hacia una mayor “propiedad” de los contenidos, lo que significa más dinero gastado en producciones internas, coproducciones o encargo de contenidos, en lugar del licenciamiento de contenidos preproducidos.⁵⁹
402. Conforme el crecimiento de los proveedores de servicios OTT, también aumentaron sus inversiones en producciones originales (ya sean de producción propia o encargadas a productoras o adquiridas). Es el caso de *Amazon Prime Video* o *Netflix*, que han enfatizado públicamente sus intenciones de pasar de la financiación de licenciamiento de contenidos preproducidos al desarrollo de contenidos originales.
403. Por todo lo expuesto, y dada la estructura actual de los mercados en los que participa la empresa fusionada, puede concluirse que los efectos verticales derivados de la operación no se consideran preocupantes desde el punto de vista de la competencia.

III.8.6. Poder compensatorio de la demanda

404. A fin de captar todos los posibles efectos de la presente operación sobre la competencia es necesario evaluar adicionalmente si los demandantes poseen poder compensatorio para evitar o contrarrestar un eventual ejercicio de poder de mercado por parte de las empresas que se fusionan. El poder de mercado que se crea o refuerza a partir de una operación puede ser contrarrestado en la medida en que la demanda sea llevada a cabo por empresas y esté más concentrada que la oferta.
405. En efecto, las empresas de televisión paga son los demandantes mayoristas en el mercado de comercialización de señales (*aguas arriba*) y a su vez ofrecen sus servicios como minoristas a los consumidores finales (*aguas abajo*), sobre quienes en definitiva recaería el efecto de un incremento de precios.
406. El argumento esgrimido por las partes en relación a este punto indica que las principales empresas del mercado minorista de televisión paga en Argentina actuarían como “*gatekeepers*”, debido al poder compensatorio de la demanda que ejercen en el mercado aguas arriba los dos principales operadores: “... los operadores de TV paga TELECOM (antes conocido como Cablevisión) y DIRECTV representan aproximadamente el 70% de la audiencia de TV paga en Argentina, debido a la alta concentración de la demanda. Son verdaderos “*gatekeepers*” de la audiencia argentina⁶⁰”.
407. Agregan, además, que ambos operadores de TV paga representan más del 50% de ingresos de DISCOVERY por el licenciamiento mayorista de canales de TV paga en Argentina. De todas maneras, las partes no argumentan por qué estas empresas tendrían interés en actuar como “*gatekeepers*” de los consumidores, y menos aún si podrían hacerlo.

⁵⁹ Los adquirentes de contenidos suelen tener un único presupuesto para contenidos, que cubre su gasto en producciones propias, encargos o adquisiciones.

⁶⁰ “Posibles Efectos de Conglomerado de la transacción Discovery / Warnermedia en Argentina” Compass Lexecon

408. Sin embargo, del mismo informe referido surge que en dicho mercado existen otras empresas que concentran porciones sustancialmente menores como *“Supercanal (5% de participación de mercado) y Telecentro (6% de participación de mercado), entre otros muchos operadores regionales de pequeño tamaño.”*
409. Como se describe, la demanda está representada por actores con pesos relativos asimétricos. Tal heterogeneidad es una característica que obtura la posibilidad de que exista poder compensatorio, dado que, como se detalla en los *Líneamientos*, *“... en algunos casos, el poder de compra compensatorio puede ser poseído por algunos demandantes y no por otros. No debe por lo tanto concluirse que el poder de compra contrarresta suficientemente los posibles efectos negativos de una concentración si solo garantiza que un segmento determinado de los clientes, con una particular fortaleza de negociación, quedará a salvo de un aumento significativo de los precios después de la concentración”*.
410. En este sentido, si bien DirecTV y Telecom podrían tener la capacidad de ejercer presión en el mercado de comercialización de señales de TV paga, al cambiar o amenazar con cambiar su demanda, y así evitar recibir los efectos nocivos del potencial abuso de posición dominante aquí investigado, el resto de los operadores del país no contarían, en principio, con el mismo poder de negociación.
411. Asimismo, en oportunidades anteriores⁶¹ esta CNDC ya ha mencionado un antecedente en el que una empresa activa en el mercado de producción y comercialización de señales de TV paga ha logrado efectuar un *“blackout”*, es decir, la interrupción de la emisión de las señales, a uno de los operadores que los autores identifican como *“gatekeeper”*. Tal ha sido el caso protagonizado por la empresa FOX con SKY TV, subsidiaria de DirecTV, en el año 2017 en Brasil⁶², que puso en evidencia la incapacidad de los operadores de televisión paga de disciplinar los efectos de la operación de concentración en ese caso.
412. Asimismo, ninguna empresa que preste servicios de televisión paga cuenta con una cantidad, calidad y diversidad de contenidos propios que le permita prescindir de los contenidos ofrecidos por las empresas fusionadas y/o competir en condiciones de igualdad con otro operador de TV paga que sí cuente con dichas señales.
413. De esta manera, considerando la heterogeneidad entre los operadores de TV paga, se concluye que el poder compensatorio de la demanda argumentado por las partes encuentra sustanciales limitaciones en cuanto a su capacidad total de disciplinar o contrarrestar los efectos de la concentración.

IV EL COMPROMISO OFRECIDO

IV.1. Condicionamientos en otras jurisdicciones

414. Como fuera previamente expuesto, la presente operación fue notificada en diversos países, en los cuales fue aprobada sin condicionamientos, con la excepción de Chile y México, en donde su aprobación se condicionó al cumplimiento de una serie de remedios de naturaleza conductual.
415. En Chile, la operación fue aprobada el 9 de febrero de 2022. En este sentido, las partes acordaron con la autoridad de competencia varias medidas de carácter conductual, con una duración de 7

⁶¹ Ver expediente N.º EX-2020-57150244- -APN-DR#CNDC caratulado *“CONC.1692 - THE WALT DISNEY COMPANY Y TWENTY-FIRST CENTURY FOX, INC. S/NOTIFICACIÓN ART. 9º DE LA LEY N° 27.442”*

⁶² Para más información, ver dictamen IF-2021-125063932-APN-CNDC#MDP de fecha 23 de diciembre de 2021, previamente citado.

años, que tienen el objeto de mitigar potenciales efectos negativos sobre la competencia en la producción y comercialización de señales de TV.

416. En particular, las medidas se establecieron principalmente para atenuar los riesgos provenientes del aumento del poder de negociación de las partes en la provisión de señales de TV paga, a través de la prohibición del empaquetamiento de los canales lineales de WARNER con los canales lineales de DISCOVERY.
417. De acuerdo a lo determinado por la FNE, este remedio busca mantener las condiciones de negociación previas al perfeccionamiento de la operación. De forma adicional, se comprometen a adoptar una instancia arbitral como mecanismo de solución para eventuales controversias en la negociación de acuerdos de licenciamiento de canales con los operadores de tv paga y a adoptar determinadas acciones para impedir el eventual traspaso de información comercial sensible a la que podría acceder parte del directorio de la entidad concentrada.⁶³
418. Por su parte, el Instituto Federal de Comunicaciones (IFT) de México, en su calidad de autoridad en materia de competencia económica en el sector en cuestión, autorizó la operación el 22 de agosto de 2022.
419. Su aprobación estuvo sujeta al cumplimiento de ciertos condicionamientos conductuales, ofrecidos por las partes, para mitigar el impacto de la operación particularmente en el mercado relacionado de provisión y licenciamiento de contenidos audiovisuales a proveedores del servicio de TV paga en la categoría programática infantil, que es el que señalan con problemas desde el punto de vista de la competencia.
420. Las propuestas aprobadas incluyeron (i) el compromiso de atender y negociar todas las solicitudes de acceso a los canales restringidos de la entidad fusionada que realice cualquier operador del servicio de TV de paga; (ii) No atar o empaquetar los canales restringidos infantiles que eran propiedad de WARNER, con el canal restringido de *Discovery Kids*; (iii) No transferir contenido audiovisual de los canales restringidos infantiles que eran propiedad de WARNER al canal *Discovery Kids* ni viceversa.

IV.2. Propuestas ofrecidas por las partes

421. Las partes notificantes realizaron una presentación espontánea el 27 de julio de 2023, acompañando una propuesta inicial de medidas remediales que abordaba exclusivamente las preocupaciones que la operación despertaba en el segmento infantil.
422. Dicha propuesta consistía en la prohibición de empaquetamiento de los canales lineales infantiles de WARNER (comprendiendo *Cartoonito*, *Tooncast* y *Cartoon Network*) con el canal lineal infantil de DISCOVERY (*Discovery Kids*) por un período de TRES (3) años desde la aprobación condicional de la operación.
423. En virtud de este compromiso, DISCOVERY se obligaba a que sus proveedores de canales ofrecieran siempre a los distribuidores de TV Paga los canales lineales infantiles de WARNER de forma que no resultaran individual o conjuntamente vinculados o empaquetados con el canal lineal infantil de DISCOVERY, y viceversa. El alcance de esta prohibición implicaba que los proveedores de canales de DISCOVERY no podrían realizar una oferta de *Discovery Kids* condicionada a que el distribuidor de TV Paga aceptara distribuir cualquiera de los canales lineales infantiles de WARNER, o a la inversa.

⁶³ Este remedio obedece a que uno de los miembros del Directorio de la entidad fusionada es controlador indirecto de un Operador de TV de Paga.

424. El 18 de septiembre 2024, las partes presentaron una nueva propuesta de compromisos, las que se describen a continuación.

(a) Prohibición de empaquetamiento de los canales lineales infantiles de WARNER con el canal lineal infantil de DISCOVERY

DISCOVERY se compromete a que los proveedores de canales de DISCOVERY ofrezcan siempre a los distribuidores de TV paga los canales lineales infantiles de WARNER para su distribución como canales infantiles lineales de TV paga de forma que no resulten individual o conjuntamente vinculados o empaquetados con el canal lineal infantil de DISCOVERY. De la misma manera, los proveedores de canales de DISCOVERY siempre ofrecerán a los distribuidores de TV paga el canal lineal infantil de DISCOVERY de forma que no esté vinculado o empaquetado con los canales lineales infantiles de WARNER para su distribución como canal infantil lineal de TV paga. Para evitar cualquier tipo de dudas, los proveedores de canales de DISCOVERY no harán una oferta del canal lineal infantil de DISCOVERY condicionada a que el distribuidor de TV paga acepte distribuir cualquiera de los canales lineales infantiles de WARNER, o viceversa.

Para comprender adecuadamente el alcance de este compromiso, cabe precisar que por *Canales Lineales de TV Paga* se entiende aquellos canales resultantes de actividades de programación consistentes en la organización de contenidos audiovisuales en una secuencia lineal, en horarios preestablecidos, distribuidos a través de medios como cable coaxial, *Direct To Home* ("DTH") e *Internet Protocol TV* ("IPTV"). Por su parte, los *Canales Lineales Infantiles de WARNER* comprenden específicamente *Cartoonito*, *Tooncast* y *Cartoon Network*, así como cualquier otro canal infantil que pueda reemplazarlos o añadirse en el futuro; mientras que el *Canal Lineal Infantil de DISCOVERY* se refiere a *Discovery Kids* y cualquier otro canal infantil que pudiera sustituirlo posteriormente.

Los *Proveedores de Canales de DISCOVERY* son aquellas entidades controladas directa o indirectamente por DISCOVERY, involucradas en la negociación y otorgamiento de licencias de canales a los *Distribuidores de TV Paga* en Argentina. Por último, los *Distribuidores de TV Paga* comprenden cualquier entidad o agente económico autorizado por el ENACOM para proveer canales lineales de TV paga a suscriptores en Argentina.

(b) Prohibición de empaquetamiento del canal de fútbol *premium* de WARNER con los canales lineales de DISCOVERY

DISCOVERY se compromete a que los proveedores de canales de DISCOVERY siempre ofrezcan a los distribuidores de TV paga el canal de fútbol *premium* de WARNER para su distribución como canal lineal de TV paga de forma que no resulte vinculado o empaquetado con los canales lineales de DISCOVERY. De la misma manera, los proveedores de canales de DISCOVERY siempre ofrecerán a los distribuidores de TV Paga los canales lineales de DISCOVERY de una manera que no resulten individual o conjuntamente vinculados o empaquetados con el canal de fútbol *premium* de WARNER para su distribución como canales lineales de TV Paga. Para evitar cualquier tipo de duda, los proveedores de canales de DISCOVERY no harán

una oferta del canal de fútbol *premium* de WARNER condicionada a que el distribuidor de TV paga acepte distribuir cualquier canal lineal de DISCOVERY, ni viceversa.

Es importante señalar que el *Canal de Fútbol Premium de WARNER* al que se hace referencia es *TNT Sports*, que transmite partidos en vivo del campeonato argentino de fútbol de primera división, o cualquier otro canal *premium* que en el futuro pudiera reemplazarlo para la transmisión de estos contenidos. Asimismo, los *Canales Lineales de DISCOVERY* comprenden *Discovery Channel*, *Discovery Home & Health*, *Discovery Kids*, *Animal Planet*, *Discovery ID* y *TLC* dedicados a Argentina, así como cualquier otro canal que pudiera reemplazarlos o incorporarse posteriormente a la oferta.

(c) Creación de una línea directa de atención al cliente

DISCOVERY creará una línea directa de atención al cliente, a ser operada por un tercero, para que los distribuidores de TV paga dispongan de un medio fácil y accesible para realizar consultas o presentar cualquier queja que puedan tener en relación con los presentes remedios.

IV.2.1. Análisis de los compromisos ofrecidos

425. Para evaluar la propuesta ofrecida por las partes debe considerarse la pertinencia, factibilidad y efectividad de la misma. A tal fin, cabe determinar si el remedio es apropiado y proporcional al perjuicio específico que genera la operación notificada, y si la propuesta es viable, considerando la implementación y el logro del objetivo de preservar la competencia.
426. En este marco, en primer lugar, hay que resaltar que las medidas de mitigación ofrecidas por las partes contemplan remedios de carácter conductual. En tal sentido, si bien en general se recomienda la aplicación de remedios de carácter estructural —por resolver de manera directa las causas del daño a la competencia que se generan a partir de la eliminación de un jugador— ese tipo de condicionamiento no resultaría en este caso una solución eficiente, toda vez que el principal riesgo que se evalúa es la posibilidad de que la empresa fusionada pueda aprovechar los efectos de cartera reforzados por la concentración, generando perjuicios al extender el poder de mercado que poseen en ciertos mercados hacia el resto de las señales de su portafolio.
427. Por el contrario, dadas las características de los mercados objetados y la evaluación de efectos realizada, esta CNDC considera que una propuesta de condicionamientos de carácter conductual que evite que las partes notificantes aten o empaqueten la negociación de señales con mayor participación de mercado relativa aparece como una solución adecuada para mitigar riesgos y asegurar el normal desarrollo de la competencia en los mercados involucrados.
428. Asimismo, la garantía de que esta práctica no sea realizada asegura que los efectos horizontales no se vean agravados. Esto, atento a que la prohibición de empaquetamiento de señales si bien no altera la estructura de los mercados alcanzados por la concentración post operación, afecta y limita la conducta del jugador concentrado en el nuevo escenario.
429. En relación al primer remedio propuesto, que garantiza que las señales infantiles de WARNER sean ofrecidas de forma que no resulten individual o conjuntamente vinculados o empaquetados la señal infantil de DISCOVERY, o viceversa, debe subrayarse que implica mantener inalteradas las condiciones en las que se negociaba la oferta de señales infantiles de forma previa a la operación, lo que resulta ser un remedio adecuado. Sostener la independencia de las señales infantiles en el marco del trato comercial con los clientes contribuye a que los distribuidores de TV paga preserven mejores condiciones de negociación ante el aumento de la concentración en este género.

430. Cabe aclarar que el empaquetamiento no necesariamente implica una práctica de extensión de poder de mercado de venta atada en los términos del artículo 3° de la Ley 27.442. Una empresa puede ofrecer varios productos en bloque (paquete) pero también puede ofrecerlos en forma separada, de modo tal que el precio del paquete sea menor que la suma de los precios de los productos ofrecidos por separado.
431. En relación al segundo remedio propuesto, el cual contempla la prohibición del empaquetamiento de la señal *premium* TNT SPORTS con las señales de DISCOVERY, o viceversa, es dable recordar que esta señal deportiva tiene los derechos de transmisión en vivo del 50% de los partidos de fútbol en los que participan los equipos de primera división del fútbol argentino en el ámbito local (campeonato de la Liga Profesional del Fútbol Argentino), y que esta CNDC advirtió en varias oportunidades que este contenido es altamente demandado por la audiencia, de modo que se considera imprescindible su inclusión en la grilla de TV paga de cualquier cableoperador. Por tal motivo, y dada la relevancia de los contenidos transmitidos, el remedio resulta pertinente para desincentivar ciertas conductas anticompetitivas que podría favorecer esta concentración.
432. En conjunto, esta CNDC considera que los remedios presentados diluyen los riesgos detectados por la presente operación en la medida que tienden a disuadir la captación de mayores beneficios derivados de un posible aprovechamiento de la posición dominante y del robustecimiento de la cartera de señales que tendrá la entidad fusionada tras la operación.
433. Estas medidas permiten que el predominio de DISCOVERY y WARNER en ciertas categorías de contenido y la ampliación de su portfolio no contribuya a aumentar aún más su posición negociadora tras la operación.
434. Por las consideraciones expuestas, esta CNDC estima conducente aceptar el contenido de la propuesta de compromisos.

IV.2.2. Duración y monitoreo del compromiso ofrecido

435. Resulta pertinente indicar que la tercera medida de mitigación ofrecida por las partes consiste en la creación de una línea directa de atención a los distribuidores de TV paga. La misma resulta adecuada dado que pone a disposición un canal de comunicación mediante el cual se puedan realizar consultas o presentar avisos de incumplimiento que puedan existir en los presentes remedios.
436. En relación al período afectado por el compromiso, las partes ofrecen cumplir con los condicionamientos conductuales por un período de CINCO (5) años a contar desde la fecha de cierre de la operación, lo que ocurrió el 8 de abril de 2022, es decir que el período afectado culminaría el 8 de abril de 2027. La CNDC considera que el plazo sería aceptable.
437. A los fines de garantizar el efectivo cumplimiento de las medidas remediales ofrecidas, dentro de los TREINTA (30) días corridos posteriores a la fecha de notificación de la eventual resolución de este expediente, las partes deberán acreditar ante esta CNDC la notificación —de forma fehaciente— a cada uno de sus clientes de las medidas conductuales ofrecidas, y la implementación de la línea directa de atención comprometida.
438. Por su parte y con el fin de monitorear el cumplimiento de las medidas por el período afectado, las partes deberán realizar un primer reporte a los SEIS (6) meses de notificada la resolución, acompañando copia de todos los contratos vigentes con los cableoperadores clientes. Dicho reporte se repetirá de forma semestral y las partes deberán informar y acompañar copia de aquellos contratos que se hayan modificado o prorrogado.

439. Cada reporte semestral además deberá contener el estado de denuncias o consultas realizadas al canal de atención al cliente.

IV.3. Cláusulas de restricción accesoria a la competencia

440. Esta CNDC no advierte la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia en la documentación contractual acompañada por las partes notificantes.

V CONCLUSIONES FINALES

441. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica originalmente y como fuera notificada infringe el artículo 8º de la Ley 27.442, al disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
442. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, con relación a la operación de concentración económica consistente en la adquisición del control exclusivo por parte de la firma DISCOVERY, INC. del negocio, activos y pasivos de las operaciones comerciales que constituyen el segmento WARNER:
- (a) Rechazar el compromiso ofrecido por las notificantes con fecha 27 de julio de 2023;
 - (b) Aceptar el compromiso ofrecido por las notificantes con fecha 18 de septiembre de 2024;
 - (c) Subordinar la operación notificada al cumplimiento del compromiso ofrecido mediante la presentación del 18 de septiembre de 2024, que como *Anexo I – Compromiso* (IF-2025-54681741-APN-CNDC#MEC) forma parte integrante del presente Dictamen, todo ello de conformidad con lo establecido por el artículo 14, inc. b), de la Ley 27.442;
 - (d) Intimar a las partes a acreditar, ante esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, la notificación fehaciente a cada uno de sus clientes de las medidas conductuales ofrecidas, dentro de un plazo de TREINTA (30) días corridos a partir de la notificación de la resolución de este expediente. Asimismo, deberán presentar un primer reporte a los SEIS (6) meses de notificada la resolución, adjuntando copia de todos los contratos vigentes con los cableoperadores clientes. Este informe deberá repetirse semestralmente, de acuerdo con lo establecido en el apartado IV.2.2 del presente dictamen.
 - (e) Establecer que esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA podrá, a petición debidamente fundada de la parte notificante y/o por Disposición fundada: (a) Eximir, modificar o sustituir, cualquiera de las obligaciones asumidas en el *Anexo I – Compromiso* que forma parte del presente dictamen, en circunstancias excepcionales, siempre que no implique alterar el espíritu de la obligación y cuando las partes, acrediten fundadamente que hayan cambiado las condiciones de mercado descriptas en el Dictamen; (b) Rechazar la petición efectuada.
 - (f) Delegar en la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA el monitoreo del cumplimiento del compromiso, así como la posibilidad de modificar, ampliar o reducir el contenido y periodicidad de la información y/o documentación

que las partes deban presentar para verificar el cumplimiento de dicho condicionamiento a lo largo del tiempo.

443. Elévese el presente Dictamen al SEÑOR SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, a sus efectos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen de Firma Conjunta

Número:

Referencia: CONC. 1850 - Dictamen - Subordina Art.14 b) Ley 27.442

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 73 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.05.22 15:42:08 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.05.22 16:03:22 -03:00

Digitally signed by Lucas TREVISANI VESPA
Date: 2025.05.22 16:12:12 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.05.22 16:16:37 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.05.22 16:16:38 -03:00